



تلخيص كتاب: شرح قانون المسطرة الجنائية لوزارة العدل

الجزء الأول: الدعوى العمومية السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم

الجزء الثاني: إجراءات المحاكمة وطرق الطعن

من إعداد الطالب

يونس العياشـــي

2017/2018

الجزء الأول: الدعوى العمومية والسلطات المختصة بالتحري عن الجرائم

الكتاب التمهيدي: الدعوى العمومية

الفصل الأول: قرينة البراءة

الفرع الأول: البراءة هي الأصل

عرفت قرينة البراءة كمبدأ باهت في الممارسة القضائية بالمغرب، وذلك راجع لعدم اعتمادها من قبل المشرع في نص صريح، ولذلك فإن قليلا من المحاكم كانت تؤسس أحكامها على تطبيق هذا المبدأ، فقانون المسطرة الجنائية المغربي، قد اعتمد في المادة الأولى افتراض البراءة بالنسبة لكل متهم أو مشتبه فيه. وإذا كان المتهم هو الشخص الذي وجه إليه اتهام رسمي بارتكاب فعل يجرمه القانون، فالمشتبه فيه هو الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة، ويكون من جراء ذلك خاضعا لبحث تجريه السلطات المختصة من المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام.

ولكن أكبر بعد لقرينة البراءة هو بعدها المتعلق بإثبات الجريمة، وقد وسع قانون المسطرة الجنائية الجنائية من هذا البعد، واعتمد على عدة مقاييس، نذكر منها:

- جعل عبء الإثبات على الطرف الذي يقيم الدعوى العمومية، مما يجعل المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته.
- عرض ومناقشة وسائل الإثبات شفهيا وحضوريا بالجلسة.
- عدم إعطاء محاضر الشرطة القضائية أية حجية في الجنايات.

الفرع الثاني: تفسير الشك لفائدة المتهم

لم تكتفي المادة الأولى من ق.م.ج بإقرار قرينة البراءة، ولكنها أكدت على مبدأ راسخ في القانون الجنائي مفاده أن الشك يفسر لفائدة المتهم، وقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم من القواعد الحقوقية في الفقه القانوني، يراد بها أنه كلما وجد شك إلا تعين اعتبارُه في صالح المتهم. فلا يمكن إدانة متهم إلا بناء على أدلة ثابتة وحجج دامغة، وأنه كلما خاصر القضاة شك إلا كانوا مدعوين للتصريح ببراءة المتهم.

الفصل الثاني: الدعوى العمومية والدعوى المدنية

نصت المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية على أنه "يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببَهُ الجريمة"، ويتضح من هذه المادة ان الضرر الناتج عن الجريمة سواء كان ضررا فعليا او ضررا قانونيا يفسح المجال امام الجهات المتضررة للمطالبة بمساءلة الشخص الذي ارتكبه، عما قام به.

الفرع الاول: الدعوى العمومية

المبحث الاول: ممارسة الدعوى العمومية

إن الدعوى التي تقام أمام القضاء الزجري ضد مرتكب الجريمة من أجل المطالبة بتوقيع الجزاء عليه تسمى دعوى عمومية، لأنها تثار باسم المجتمع بكامله، وفي هذا الإطار فقد ظهر في القرون القريبة الماضية نظامين مختلفين للمحاكمة الجنائية وهما النظام الاتهامي والنظام التفتيشي.

ويقوم النظام الاتهامي على "الاتهام" كعنصر رئيسي لممارسة الدعوى العمومية، حيث تقضي قوانين الدولة بأن يتم تحريك الدعاوى الزجرية من طرف متهِم، وطالما أن هذا الأخير لم يتحرك،فإن المحاكم لا يمكنها أن تضع يدها على القضية ولو علمت بها، كما ان تنازل المتهم (المدعي) يضع حدا للمتابعات، ومن جهة أخرى فإن هذا النموذج من المحاكمة (النظام الاتهامي) والذي كان يعتمد على ثلاثة أركان أساسية للمحاكة، هي العلنية والشفوية والحضورية.

وأما النظام التفتيشي فيستمد من الشكليات التي تسبق المحاكمة و التي تؤثر على كل المراحل اللاحقة بها، مما يعطي لمرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي دورا حاسما في مسار الدعوى العمومية، وبالتالي يكون لهذه الإجراءات وقع أكثر تأثيرا من مرحلة المحاكمة العلنية، ويعتمد النموذج التفتيشي على الكتابة والسرية.

المطلب الأول: الطرف المدعي في الدعوى العمومية

للدعوى العمومية طرفان رئيسيان: طرف مدعي وطرف مدعى عليه، فالطرف المدعي يكون إما النيابة العامة أو المتضرر أو جهات أخرى عينها القانون، والمدعى عليه هو المجرم، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، وقد يقتضي الأمر إدخال أطراف أخرى في الدعوى أو تدخلها فيها تلقائيا، كالمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية.

الفقرة الأولى: النيابة العامة

عهد قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، أي تحريكها وتتبعها ومراقبة سيرها إلى غاية تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، بما في ذلك القيام بالسهر على المقررات القضائية، وتسخير القوة العمومية مباشرة أثناء ممارسة مهامها.

أولا: تنظيم النيابة العامة

يمثل النيابة العامة لدى المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون، ويمثلها لدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصيا أو بواسطة نوابه، ويمثلها لدى المحكمة الابتدائية فيمثلها وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه.

وتملك النيابة العامة سلطة الملاءمة لإقامة الدعوى العمومية أو عدم إقامتها تبعا لسلطتها التقديرية.

ثانيا: كيفية المتابعة

1- إقامة الدعوى من طرف وكيل الملك: يختص بإقامتها في الجنح و المخالفات، إلا ما استثناه القانون.

أ-بالنسبة للمخالفات: تقام الدعوى العمومية فيما يخص المحالفات من طرف الوكيل بواسطة:

***السند القابل للتنفيذ:** تقترح النيابة العامة على المخالف أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، إذا كانت ثابتة في حقه بمقتضى محضر أو تقرير، ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، ويعاقب عليها فقط بغرامة مالية. وإذا تعرض على الأداء تحال القضية على الجلسة، المواد 375 إلى 382 قانون المسطرة الجنائية.

***الاستدعاء للجلسة:** يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمخالف لحضور الجلسة العلنية التي يبث فيها قاض منفرد في الموضوع، هذه الطريقة هي الكيفية العادية لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات، و يمكن تطبيقها حتى بالنسبة للمخالفات القابلة لتطبيق مسطرة السند القابل للتنفيذ. وبطبيعة الحال فإنها تعتبر الوسيلة الوحيدة لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات الأخرى التي لا تتوفر فيها شروط مسطرة السند القابل للتنفيذ.

ب-بالنسبة للجنح: تقام الدعوى العمومية من أجل جنحة من الجنح، إما بالاستدعاء المباشر، أو بواسطة الإحالة الفورية على المحكمة، أو عن طريق المطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الجريمة تقبل التحقيق،أو بواسطة ملتمس يرمي لاستصدار أمر قضائي في غيبة المعني بالأمر.

- **الاستدعاء للجلسة:** يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمتهم للحضور للجلسة وفقا لمقتضيات المواد 308 وما يليها، ويستدعي في نفس الوقت المسؤول عن الحق المدني إن وجد.

- **الإحالة الفورية:** طبقا للمادة 74، يتم تقديم المتهم إلى الجلسة فورا،وفي كل الأحوال داخل ثلاثة أيام دون سابق استدعاء، بعد استنطاقه من طرف وكيل الملك أو نائبه. وتطبيق هذه المسطرة لا يكون متاحا إلا إذا كان المتهم ماثلا أمام النيابة العامة،سواء كان تحت الحراسة النظرية أو تم تقديمه من طرف الشرطة أو دعي للحضور من قبلها فحضر. وتبعا لما نصت عليه المادة 74 فلا تطبق هذه المسطرة إلا في حالة التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، حيث يمكن لوكيل الملك أو نائبه ان يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن بعد اشعاره بحقه في تنصيب محام حالا، واستنطاقه على هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن لوكيل الملك أن يقرر إيداع المتهم بالسجن أو يقدمه للمحكمة حرا مقابل تقديم كفالة مالية أو شخصية.

- **المطالبة بإجراء تحقيق:** يمكن لوكيل الملك أن يلتمس إجراء تحقيق إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة هو خمس سنوات أو أكثر، كما يمكن له أن يلتمس إجراء تحقيق إذا تعلق الأمر بجنحة ارتكبها حدث يقل سنه عن 18 سنة كيفما كانت العقوبة المقررة لتلك الجنحة، وفي حالات أخرى قد ينص

القانون على إجراء التحقيق إجباريا أو اختياريا، فيتعين تطبيق إرادة المشرع إذا كان يأمر به على سبيل الوجوب.

– الأمر القضائي: إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها القانون فقط بغرامة لا تتجاوز 5000 درهم ولا يظهر فيها متضرر، ويكون ارتكابها مثبت في محضر أو تقرير،يمكن لوكيل الملك أن يتقدم بملتمس إلى القاضي من أجل إصدار أمر قضائي في غيبة المتهم ودون استدعائه، و لا يمكن ان تتجاوز الغرامة التي يحكم بها القاضي في هذه الحالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة، بالإضافة للمصاريف والعقوبات الإضافية، ويتم تبليغ الامر القضائي للمتهم و للمسؤول المدني عند الاقتضاء.

2) إقامة الدعوى العمومية من قبل الوكيل العام للملك: خول القانون للوكيل العام للملك الحق في إقامة الدعوى العمومية وممارستها أمام محكمة الاستئناف في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة عنها سواء كانت جنحا أو مجرد مخالفات.

وتكون الجرائم مرتبطة: إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين، أو إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين، ولو في أقوات مختلفة وأماكن مختلفة، ولكن بناء على اتفاق مسبق بينهم....

أ–الإحالة المباشرة: تنص المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية أن الوكيل العام للملك يحيل ما يتخذه من الإجراءات إلى هيئات أو التحقيق أو هيئات الحكم المختصة.

وجاء في المادة 419 في بندها الثاني أن القضية تحال على غرفة الجنايات"بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون"، وتكون الإحالة ممكنة:

- في الجنايات متى تعلق الأمر بالتلبس بجنايا طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية.إذا لم يكن التحقيق إلزاميا.
- في الجنح المرتبطة بجناية،فبإمكان الوكيل العام للملك أن يتابع الجانح في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية.

ب– إلتماس إجراء التحقيق: إذا لم يكن متاحا تطبيق الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات، فإن الوكيل العام للملك يحيل القضية على قاضي تحقيق بمقتضى ملتمس بإجراء التحقيق.

وينص القانون على أن التحقيق يكون إلزاميا في الحالات الآتية:

- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو التي يصل الحد أقصى فيها 30 سنة.
- في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
- ويكون التحقيق اختياريا في باقي الجنايات الأخرى.

الفقرة الثانية: الموظفون المكلفون بإقامة الدعوى العمومية

أوردت المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، قاعدة عامة مفادها أنه يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف الموظفين المكلفين بذللك، ويقصد بذلك أن القانون هو الذي يمنح التكليف لبعض الموظفين خارج سلك القضاء. ونذكر في هذا الصدد بعض الجهات:

1) قضايا الجمارك: يستفاد من خلال الفصل 249 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة،أنه يمكن تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة،و الوزير المكلف بالمالية أو مدير الجمارك أو أحد ممثليه المؤهلين.

2) قضايا المياه والغابات: خول المشرع لأعوان هذه الإدارة بالإضافة إلى حق إقامة الدعوى العمومية، حق ممارساتها و استعمال الطعن، مما يفيد أن حق هؤلاء الأعوان لا يقتصر على إقامة الدعوى العمومية فقط، وإنما يشمل أيضا ممارستها.

الفقرة الثالثة:إقامة الدعوة العمومية من طرف المتضرر

أسند المشرع المغربي الاختصاص في ممارسة الدعوى العمومية وإقامتها وجعلها من أهم صلاحيات قضاء النيابة العامة وبعض الموظفين، فإنه فتح نافذة للمتضرر ليستعمل سلطة إقامة الدعوى العمومية، ومن الناحية المبدئية فإن حق المتضرر في إقامة الدعوى العمومية.هو حق عام و شامل لكافة الجرائم، إلا ما استثناه القانون، ولكن المتضرر لا يملك سوى حق إقامة الدعوى دون ممارستها.

كما يتعين عليه تقديم شكاية إما لقاضي التحقيق أو هيئة الحكم، ودعمها بأسباب كافية، ويتعين عليه أيضا أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني لقبول شكايته، وأن يختار موطن بدائرة المحكمة و إيداع المبلغ المفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى داخل الأجل.

وللإشارة فقط فإنه لا يمكن للمتضرر من الجريمة إقامة الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني في مواجهة حدث، ولكنه يمكن أن ينضم إلى الدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة، ويطالب بالحق المدني في مواجهة الحدث بإدخال المسؤول عنه مدنيا.

الطلب الثاني: الطرف المدعى عليه في الدعوى العمومية

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي والمساهمين والمشاركين في ارتكاب الجريمة:

ويقصد بالفاعل الأصلي: هو المعتبر قانونا الشخص المسؤول جنائيا و شخصيا و لو لم ينفذها بنفسه.

أما المساهم: هو كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة (الفاعل مع الغير).

وأما المشارك في الجناية أو الجنحة: هو كل من لم يساهم في التنفيذ، ولكنه قام بأحد الأفعال المبينة في الفصل 129 (الأمر و التحريض..).

المبحث الثاني:قيود المتابعة و سقوط الدعوى العمومية

المطلب الأول:قيود المتابعة

الفقرة الأولى:الحصانة القضائية

1) **الملك:** ينص الفصل 23 من الدستور المغربي على أن "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته".

2) **الدبلوماسيون:** رغم عدم وجود نص صريح في القانون الداخلي، إلا أن المغرب صادق على بعض الإتفاقيات الدولية، بخصوص حصانة الممثلين الدبلوماسيين، وقد رتب الفصل 229 من القانون الجنائي عقوبة على خرق قواعد الحصانة القضائية.

3) **أعضاء البرلمان:** ينظم الفصل 39 من الدستور موضوع الحصانة البرلمانية، ويمكن أن نميز بين نوعين من أنواع الحصانة:

- **حصانة موضوعية:** الفقرة الأولى من الفصل 39 من الدستور،و تلخص في لا مسؤولية البرلماني عن الأفعال المشار اليها ضمن الفصل المذكور في فقرته الأولى.
- **حصانة اجرائية:** تربط مساءلته بإجراءات مسطرية ينبغي سلوكها، ونميز بين:
- **انعقاد الدورة البرلمانية:** لا يمكن المتابعة أو إلقاء القبض بدون اذن مجلس البرلمان الذي ينتمي اليه (النواب– المستشارين).
- **خارج دورات البرلمان:** لا يمكن إلقاء القبض إلا بعد الحصول على إذن من مكتب المجلس المنتمي إليه البرلماني.

الفقرة الثانية: الإختصاص

في بعض الحالات يتعذر على النيابة العامة إقامة المتابعة لإسناد المشرع اشارتها لجهات أخرى منها:

- الجرائم المرتكبة من قبل أحد أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم.
- أعضاء السلك القضائي.
- الوالي والعامل، ولو خراج مهامهما.
- باشا أو خليفة أو للعامل... بالنسبة للجنايات التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفقرة الثالثة: اشتراط أمر بالمتابعة أو شكاية

لا تستطيع نيابة العامة أيضا في بعض الحالات أن تقيم الدعوى العمومية إلا إذا:

أولا– توقف المتابعة على أمر: كالقضايا التي تختص بها محكمة العدل الخاصة، إذ لا تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لدى تلك المحكمة إلا بأمر كتابي من وزير العدل.

ثانيا– توقف المتابعة على شكاية: كجريمة إهمال الأسرة (الفصل 479 و480 من .ج) والخيانة الزوجية (الفصل 491 من ق.ج)، والسرقة المرتكبة في حق الأصول (الفصل 535 من ق.ج).

المطلب الثاني: سقوط الدعوى العمومية

نصت المادة 4 من ق.م.ج على أنه: تسقط الدعوى العمومية ب:

أولا- وفاة الشخص المتابع: فإذا مات الشخص تعين على النيابة العامة حفظ الملف، كون أن الدعوى العمومية شخصية.

ثانيا- التقادم: تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين أخرى بخلاف ذلك:

- بمرور 20 سنة من يوم إرتكاب الجناية(15 سنة حاليا).
- 5 سنوات من يوم ارتكاب الجنحة(4 سنوات حاليا).
- سنتين من يوم ارتكاب المخالفة(سنة حاليا).

وهناك نصوص خاصة تنص على أجال أخرى للتقادم بعضها أطول مما نص عليه قانون المسطرة الجنائية، كقانون العدل العسكري، الذي يقضي بأن مدة التقادم في جريمتي العصيان و الفرار من الجندية.تبتدئ من اليوم الذي بلغ فيه سن الجاني 50 سنة، ومنها ما يقرر أحكام أخف كقانون الصيد البحري في مادته 25 المقررة للتقادم في عام واحد من تاريخ إنجاز المحضر المثبت للمخالفة.

ثالثا- العفو الشامل: يتم العفو الشامل بنص تشريعي يحدد الآثار المترتبة عليه،و إذا كان صدر العفو الشامل من قبل إقامة الدعوى العمومية أثناءها كان سببا لسقوط الدعوى و إذا صدر بعد الحكم في الدعوى يسقط العقوبة.

رابعا- العفو الخاص: حسب الفصل 53، فالعفو من حقوق الملك ويباشر طبقا للظهير1.57.387(العفو الخاص)، ويمكن إصداره قبل تحريك المتابعة أو خلال ممارسة الدعوى العمومية أو بعد إصدار الحكم.

خامسا- نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل: فقد نص الفصل الخامس من قانون المسطرة الجنائية: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه فإذا كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو إضافية،يجعل حد لتنفيذها".

سادسا- صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به: من أسس المحاكمة العادلة،عدم إمكانية محاكمة شخص مرتين من أجل فعل واحد، حتى ولو اتصف الفعل بأكثر من وصف، لذلك قضت المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية أن الدعوى العمومية.تسقط بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.

سابعا- الصلح: يسمح القانون بإجراء الصلح بمقتضى نصوص خاصة في بعض الجرائم،و يجب أن تشير هذه النصوص صراحة بجواز المصالحة التي يترتب عليها سقوط الدعوى العمومية، ومن بين النصوص والقوانين المنظمة للصيد البحري وتلك المتعلقة بالمحافظة على الغابات.

ثامنا-التنازل عن الشكاية: سحب الشكوى متى كانت شرطا ضروريا للمتابعة تعد سببا من أسباب سقوط الدعوى العمومية، و من بين أهم الجرائم التي تتوقف المتابعة بشأنها(جريمة الخيانة الزوجية).

الفرع الثاني: الدعوى المدنية التابعة

نصت الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.على أن حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة،يرجع لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت في الجريمة مباشرة.

المبحث الأول:طرفا الدعوى المدنية التابعة

المطلب الأول:المدعي في الدعوى المدنية التابعة

الفقرة الأولى:الشخصية القانونية و أهلية التقاضي

يجب أن يكون أهلا للتقاضي لكي تتوفر فيه الصفة للمدعي بالحقوق المدنية.و يترتب على عدم توفر أهلية الأداء لشخص معين، عدم امكانية قيامه بمباشرة التصرف، فيباشرها أما الولي أو الوصي أو المقدم أو القيم،حسب الأحوال.

الفقرة الثانية: الضرر

فلا ينبغي في هذه الحالة التوسع في مفهوم الضرر الذي يمكن المطالبة به أمام القضاء الزجري حتى لا يخرج عن الحكمة التي توخاها المشرع منه، فيلزم على المتضرر أن تتوفر فيه شروط حتى تكون له الصفة للمطالبة بالتعويض.

أولا- الضرر الشخصي: وذلك بصريح المادة 7 في تعبيرها أن الضرر المطالب به أمام المحاكم الزجرية، هو الضرر الذي يصيب الطرف المدني شخصيا.

وضحية الجريمة يشمل المجني عليه كمالك للمال في السرقة و النصب.و من تعرض جسمه للإيذاء في جرائم الاعتداء بالضرب و الجرح، وأيضا الذي يلحقه ضرر شخصي من الجريمة مباشرة دون أن يكون مجنيا عليه فيها، كالابن الذي يلحقه ضرر مادي يفقده مورد العيش بسبب وفاة والده في حادثة سير فتنتقل اليه بعد وفاته حقوقه في التعويض.

ثانيا- الضرر المباشر: يترتب عن ذلك أنه لا ينتصب طرفا مدنيا الا ضحية الجريمة دون غيره ممن يكون قد لحقه ضرر عير مباشر منها هو أن ضحية الجريمة لا يعوض إلا عن الضرر الناشئ مباشرة عن الواقعة الجرمية المطروحة على المحكمة الزجرية دون غيره من الأضرار التي لحقته من وقائع أخرى، وبالتالي نستنتج إذن قصد المشرع من أن يكون الضرر مباشر.هو أنه يجب أن يكون ضحية للجريمة.

المطلب الثاني: المدعى عليه في الدعوى المدنية

المدعى عليه هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلزمه القانون بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة سواء كان الفاعل الأصلي أو مساهما أو مشاركا في ارتكابها، ويجوز اقامتها على ورثة مرتكب الجريمة أو الأشخاص المسؤولين عنه مدنيا.

الفقرة الأولى: المتهم

يعتبر المتهم هو المتابع في الدعوى العمومية، بإتيانه فعل أصليا يجعل منه فاعلا فيها أو مشاركا في ارتكابها، إن كان المتهم المطلوب بالتعويض ناقص الأهلية بسبب صغر السن، أو السفه، أو الإدانة بعقوبة جنائية، تعين إدخال نائبه القانوني، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا عدم توفر الأهلية في المدعى عليه. وبالتالي تصرح بعدم قبول الدعوى حسب الفصل الأول من القانون الجنائي.

الفقرة الثانية: الوارث

إذا توفي المدعى عليه و الدعويان معا قائمتين أمام المحكمة الزجرية، فإن الدعوى العمومية تسقط بموت المتهم، وتواصل إجراءات الدعوى المدنية التابعة في مواجهة الورثة طبقا للمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الثالثة: المسؤول عن الحق المدني

حسب المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة الزجرية مختصة سواء كان مسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني، بل وحتى القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في ما إذا كان الطرف الضرر متسبب فيه من قبل وسيلة من وسائل النقل.

الفقرة الرابعة: الوكيل القضائي

تنص المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بإقامة الدعوى العمومية في حق قاضي أو موظف أو عون أو مأمور للسلطة العمومية.

في حين نصت المادة 37 فتنظم مهمة تبليغ الوكيل القضائي بالنيابة العامة.التي ينبغي عليها كذلك أن تشعر الإدارة التي ينتمي إليها الموظف التابع.

المبحث الثاني:ممارسة الدعوى المدنية التابعة

المطلب الأول:مباشرة الدعوى المدنية التابعة

نصت كل من المواد 10 و11 من قانون المسطرة الجنائية، يستفاد أنه يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية أمام المحكمة المدنية المختصة، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، والدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية بشكل منفصل، يجب على المحكمة المدنية إيقاف البث في الدعوى المدنية إلى أن يبث القضاء الزجري بحكم نهائي في الدعوى العمومية تفاديا لحدوث تضارب بين القرارين.

المطلب الثاني:موضوع الدعوى المدنية التابعة

الفقرة الأولى:التعويض و الرد و المصاريف القضائية

أولا–التعويض: يخضع التعويض المدني أمام المحكمة الزجرية لنفس الأحكام التي تطبق على التعويض في المسؤولية التقصيرية، المطالب به في إطار دعوى مدنية أصلية.

ثانيا–الرد: يقصد بالرد إرجاع الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها، فهو بمثابة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة، وتجوز المطالبة بالرد من طرف الضحية أو حتى من طرف المتهم، ويمكن للمحكمة أن تحكم برد الأشياء المحجوزة من نفسها، أو برد ثمنها إذا كان قد تقرر بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة تعذر الاحتفاظ بها.

ثالثا–المصاريف: يستلزم دخول المدعي المدني أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة، أداء رسوم و مصاريف قضائية، ومن الطبيعي أن يطالب باستردادها، وعلى المحكمة أن تحدد من يتحمل عبء تلك المصاريف.

الفقرة الثانية: التنازل عن الدعوى و التقادم

أولا–التنازل عن الدعوى: من المعلوم أنه يجوز للطرف المتضرر أن ينهي الدعوى المدنية التابعة، سواء أمام المحكمة الزجرية أو أمام هيئة التحقيق، بالتخلي عنها أو التصالح بشأنها أو تنازل عنها، دون أن يرتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا كانت شكايته شرطا ضروريا للمتابعة، ففي هذه الحالة تسقط الدعوى العمومية.

وللإشارة فقط فإن تنازل الطرف المدني عن دعواه لا يحول دون الحكم عليه بالصوائر المؤداة قبل تنازله، وإنما يعفيه فقط من المصاريف التي أداها بعد تنازله.

ثانيا–التقادم: بالرجوع للمادة 14 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الدعوى المدنية تتقادم طبقا للقواعد المعمول بها في قانون الالتزامات والعقود، وإذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

الكتاب الأول:السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم

فصل تمهيدي: سرية البحث و التحقيق

نصت المادة 15 من قانون الإلتزامات و العقود، على سرية اجراءات البحث و التحقيق، والإلتزام بالسر المهني لكل شخص يساهم في هذه الإجراءات، والسلطات المختصة بالتحري كما عددها القانون هي: الشرطة القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق.

الفصل الأول: الشرطة القضائية

تطرق لها المشرع ضمن الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية من المادة 16 إلى 35.

الفرع الأول: تكوين الشرطة القضائية

من المعلوم أن أعضاء الشرطة القضائية ينتمون إلى مصالح و جهات قضائية أو إدارية متعددة، فمنهم من ينتمي إلى سلك القضاء، ومنهم من ينتمي إلى إدارة الدفاع الوطني، أو الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو لقطاعات حكومية أخرى كالفلاحة أو النقل أو التشغيل أو التعمير، أو للجماعات المحلية.

وتجدر الإشارة أنه كيفما كان انتماء أعضاء الشرطة القضائية، فإنهم يخضعون في عملهم بهذه الصفة للسلطات القضائية، في تسيير الإشراف و المراقبة(المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية).

أولا– الضباط السامون للشرطة القضائية: ويحمل هذه الصفة:

- الوكيل العام للملك و نوابه.
- وكيل الملك و نوابه.
- وقضاة التحقيق.

ورغم أن هؤلاء القضاة يعتبرون ضباطا للشرطة القضائية، فإنهم يملكون ميزة خاصة تميزهم عن ضباط الشرطة العاديين، فهم من يسيرون أعمال ضباط الشرطة القضائيين الأخرين، وحضور ضابط سامي مسرح الجريمة يغل يد الضابط العادي.

ثانيا–ضباط الشرطة القضائية: ويحمل هذه الصفة:

- المدير العام للأمن الوطني، وولاة الأمن، والمراقبون العامون للشرطة، عمداء الشرطة، وضباط الشرطة.
- ضباط الدرك الملكي، وذوو الرتب فيه، والأمر يتعلق برتب عسكرية. فالضابط بالدرك الملكي هو ملازم أول.
- الباشوات و القواد، أي موظفو الإدارة الترابية.

ثالثا– ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحداث: إحداث شرطة قضائية خاصة بالأحداث لا يعني نزع الاختصاص من ضباط الشرطة القضائية العامة المنصوص عليهم في المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، الذين يبقون مؤهلين لممارسة مهام الشرطة القضائية بشكل عام.

رابعا– الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: أحال قانون المسطرة الجنائية على النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بموظفي وأعوان الإدارات والمرافق العمومية المسندة اليهم بعض مهام الشرطة القضائية، على عكس القانون الملغى الذي كان يشير إلى فئة من الموظفين و الأعوان.

خامسا– أعوان الشرطة القضائية: عددتهم المادة 25 من قانون المسطرة الجنائية إلى ثلاث أصناف:

أ– **موظفوا المصالح العامة للشرطة:** أي جميع موظفي الأمن الوطني الممارسين مهامهم و الذين لا يحملون صفة ضابط الشرطة.

ب– **الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية:** و يتعلق الأمر بالدركيين من رتبة رقيب.

ج- **خلفاء الباشوات و خلفاء القواد:** وهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية يقومون بمهام السلطة المحلية في نفوذ الدوائر و القيادات، ويقتصر دور أعوان الشرطة القضائية على مساعدة الضباط و تنفيذ أوامرهم و تعليماتهم بخصوص المعلومات حول الجرائم و التثبت من وقوعها.

الفرع الثاني: صلاحيات الشرطة القضائية

المبحث الأول:الاختصاص المكاني للشرطة القضائية

يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم ضمن دائرة اختصاصهم الترابية، أو كامل التراب الوطني، في حالة الاستعجال وطلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية، (البث في حالة التلبس حيث تقتضي الآجال المسطرية تقديم المشتبه فيهم بسرعة أمام الجهة القضائية المختصة)، وتكون الشرطة القضائية خلال ممارستها لهذه المهام خاضعة لسلطة ومراقبة القضاء.

المبحث الثاني: مهام الشرطة القضائية و مراقبتها

وإن كانت كثيرة، تتجلى أساسا في التثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة عنها و البث عن مرتكبيها.

المطلب الأول: مراقبة الشرطة القضائية

فالنيابة العامة تملك سلطة تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية، والغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف هي التي تتولى مراقبة أعمالهم، وتتخذ في حقهم المسطرة التأديبية في حالة الإهمال أو التقصير في تطبيق القانون، كما تتخذ في حقه اي ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات المشار إليها في المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية تبعا لخطورة الفعل المنسوب إليه:

- توجيه ملاحظات إلى الضابط.
- التوقف المؤقت عن ممارسة المهام.

المطلب الثاني:مهام الشرطة القضائية

بالرجوع للمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرع حدد الإطار العام لتدخل الشرطة القضائية، وبذلك ينجزون مهامهم إما في لإطار البحث التمهيدي أو حالة التلبس أو تنفيذ الإنابة القضائية، وفي كل الأحوال مطالبون بإثبات ما قاموا به في محضر.

الفقرة الأولى: المحضر

يلزم ضبط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بشأن كل العمليات التي يقومون بها.

وبالرجوع للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية نجدها عرفت المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية والذي يوجه إلى النيابة العامة اعتمادا على العناصر الآتية:

- المحضر وثيقة مكتوبة، أي لا مجال للحديث عن الشفوية أو المسجلة.
- يحرره ضابط الشرطة القضائية و أثناء مزاولته لمهامه.
- يتعلق المحضر بأمور داخلة ضمن اختصاصه.
- يتضمن معاينة الضابط، واسمه وصفته ومكان عمله وتوقيعه...

- هوية المستمع إليه و تصريحاته...

الفقرة الثانية: البحث في حالة التلبس بالجريمة

تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية، حيث يتيح القانون لضابط الشرطة القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته إذا تعلق الأمر ببحث يجريه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها ولا يتيحها له إذا تعلق الأمر بالبحث في غير حالة التلبس.

أولا- التلبس بالجناية أو الجنحة: قصر قانون المسطرة الجنائية مقتضيات التلبس على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس، وذلك حسب حالة التلبس وارتباطها بصنف الجرائم المذكور في ما يلي:

1) **تعريف حالة التلبس:** للإشارة فقط فإن المشرع المغربي لم يعرفها، وإنما اكتفى بتعداد الحالات على سبيل الحصر تتحقق فيها حالة التلبس بالجناية أو الجنحة، وهي أربعة حالات أشار إليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية :

- الحالة التي يضبط فيها الفاعل و هو يرتكب الجريمة، أو على اثر ارتكابها.
- الحالة التي يكون فيها الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على ارتكاب الجريمة.
- الحالة التي يعثر فيها على الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة.
- الجريمة التي ترتكب داخل منزل خارج الحالات المشار إليها أعلاه، يلتمس مالك المنزل أو ساكنه من السلطات معاينتها.

2) **حالة التلبس قاصرة على الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس:**

فإن كان مناط التلبس هو حالة الاستعجال التي تصاحبها، مما يعطي البحث فيها طابعا صارما و تدخل سلطات البحث بشأنها بسرعة و في جرائم على درجة الخطورة هي الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس.

ثانيا- إجراءات البحث في التلبس: تخول لضابط الشرطة القضائية صلاحيات محددة للبحث، بعضها لا يتوفر له في غير حالة التلبس.

1) **التنقل و التفتيش و الحجز:** البحث في كل ينطلق أساسا من مكان وقوعها.

1-1: إشعار النيابة العامة بالجريمة والانتقال إلى مكان وقوعها: بمجرد إشعاره بحالة التلبس، يخبر ضابط الشرطة إما وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الأحوال، وينتقل إلى عين المكان باستعجال لضبط وقائع الجريمة و معالمها قبل إخفاءها.

ويجب عليه الحفاظ على الأدلة القابلة للاندثار. وكل دليل يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وعليه أيضا تدوين ما عاينه من معالم الجريمة و أدلتها في محضر.

وانتقال الضابط إلى محل الواقعة لا يعفيه من واجب تبليغ النيابة لعامة بوقوع الجريمة وبما وصل إلى علمه من أخبار ومعلومات حولها.

2-1: التفتيش: حينما تكون الجريمة موضوع البحث التمهيدي مما يمكن إثباته بواسطة حجز أشياء موجودة في حوزة شخص تظن مشاركته في الجريمة أو شخص أخر، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزله ليجري فيه تفتيشا عن الأشياء المذكورة.

وإن كان التفتيش يتعلق بأماكن معدة لاستعمال مهني، فعلى ضابط الشرطة ألا يجري التفتيش إلا بعد إشعار النيابة العامة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني.

وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، فيقوم بالتفتيش قاض من قضاة النيابة العامة بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه، أو على الأقل بعد إشعاره بأي وسيلة ممكنة.

وسواء كان التفتيش في حالة التلبس بالجريمة من طرف ضابط الشرطة القضائية، أو اقتضت الضرورة أن يقوم به قاض من قضاة النيابة العامة (بالنسبة للمحامي)، فلابد من مراعاة المقتضيات التي:

- إذا كان التفتيش سيجري في منزل مشتبه فيه فينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يدعو الشخص المذكور للحضور أو يدعوه لينيب عنه شخصا آخر، وإذا تعذر ذلك فإن الضابط يستدعي شاهدين لحضور عملية التفتيش.
- أما إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص آخر غير المشتبه فيه، فإن هذا الشخص ينبغي أن يحضر التفتيش، وإذا تعذر ذلك يتم التفتيش بحضور شاهدين كذلك.

أ) **تفتيش النساء:** إذا كان التفتيش سيتم في أماكن توجد بها نساء، فعلى الضابط أن ينتدب امرأة لتفتيش النساء، وهذا المقتضى جاءت به المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا يتعين عليه أن يستدعي امرأة لحضور التفتيش الذي سيجريه بمنزل تعمره نساء فقط.

وعلة اشتراط إجراء التفتيش في هذه الحالة من طرف امرأة هي صيانة الآداب العامة وحماية القيم الأخلاقية وعدم استباحة عرض المرأة حتى ولو كانت متهمة.

ب) **حجز الأشياء:** يعمل ضابط الشرطة القضائية على إحصاء الأشياء و الوثائق التي يقرر حجزها لعلاقتها بموضوع الجريمة على الفور، ويلفها أو يضعها في غلاف أو كيس ويختم عليها، وهذا الإجراء يقصد به الحفاظ على الشيء المحجوز بعينه ومنع تبديله... حتى يتمكن القضاء من بسط مراقبته عليه عند الاقتضاء، وتتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا عملية التفتيش.

ت) **الإجبار على الامتثال:** يمكن لضابط استدعاء أي شخص قصد الاستماع إليه ومده ببيانات ومعلومات مفيدة حول الأفعال موضوع البحث أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة، وإذا امتنع المستدعى فإن الضابط قد يلجأ إلى إرغامه على الحضور بعد إذن النيابة العامة.

والضابط ملزم بتحرير محاضر بالعمليات التي قام بها من تفتيش أو حجز، وغالبا ما ينجز محضر واحد للتفتيش و الحجز، وكيفما كانت النتيجة التي انتهى إليها إيجابية أو سلبية، وغالبا ما ينجز محضرا واحدا للتفتيش والحجز.

د- أوقات التفتيش: على الرغم من كون التفتيش يتم في إطار البحث بشأن جريمة تتوفر في حالة التلبس فإن ضابط الشرطة القضائية ينبغي أن يقوم به خلال التوقيت القانوني المسموح فيه بالتفتيش، وبذلك فلا يجوز التفتيش قبل السادسة صباحا و بعد التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو في حالات خاصة يجيزها القانون، غير أنه يمكن الاستمرار في التفتيش ولو بعد دخول الوقت الممنوع تفاديا لعرقلة الإجراءات.

وإذا تعلق الأمر بتفتيش محلات يمارس فيها بصفة معتادة عمل ليلي، فإن التفتيش يمكن أن يتم فيها في أي وقت، وذلك لتمييز هذه الأماكن بممارسة أنشطتها خلال الليل وليس ممارستها بصفة عرضية، فلا ينبغي تناسي الحرمة التي يعطيها الدستور للمنازل.

هـ- بطلان التفتيش: رتب المشرع على عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية، بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.

وعليه إذا تقرر بطلان محضر التفتيش والحجز بسبب خرق الإجراءات المسطرية، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان محضر البحث التمهيدي الذي يتضمن تصريحات المتهم وباقي الإجراءات الأخرى السليمة التي لم تترتب عن الإجراء الباطل.

و- سرية التفتيش: نصت المادة 61 من قانون المسطرة الجنائية على معاقبة كل من قام بإفشاء فحوى وثيقة ثم حجزها أثناء التفتيش إلى شخص غير مؤهل قانونا للاطلاع عليها، دون موافقة الشخص المحجوز منه أو ذوي حقوقه أو من وقع عليها، أو من وجهت إليه ولو كان ذلك لفائدة البحث.

1) الاستعانة بالأشخاص المؤهلين: تخول المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضى الأمر القيام بمشاهدات ضرورية الاستعانة بأهل الخبرة، وهذا لا يعني انتداب خبير لإنجاز هذه المأمورية، على اعتبار أن انتداب الخبراء لإنجاز من اختصاص السلطة القضائية (قاضي التحقيق، المحكمة).

وعليه فصلاحية الشخص المستعان من طرف الشرطة القضائية تقتصر على "مشاهدة" الوقائع و الأدلة التي تتعرض بسرعة إلى الاندثار، ويكون من شأنها الكشف عن حقيقة الواقعة قبل تلاشيها، وهذه الصلاحية مشروطة بأمرين:

- أن تكون المعاينة لا تقبل التأخير.
- أن يقتصر عمل الشخص المؤهل على إبداء رأيه الفني المستخلص.

2) التحفظ على الأشخاص بمكان التحريات: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع كل شخص يظهر له أنه مفيد في تحرياته المتعلقة بالكشف عن الجريمة من الابتعاد عن مكان وقوعها، ويستمر هذا المنع إلى غاية إتمام الضابط تحرياته بمكان الجريمة، ولم تحدد المادة 65 من ق.م.ج الفترة الزمنية لهذا المنع، إلا أن الظاهر النص يوحي بأن الأمر يتعلق بإتمام التحريات المجراة بمكان وليس إتمام البحث كله..

3) الحراسة النظرية: نظرا لخطورة هذه الصلاحية ومساسها بحرية الفرد وحقوقه الشخصية، فقد أحاطها المشرع بعدة شروط وأحكام صارمة، ويمكن تعريفها بأنها توقيف الشخص وإبقاؤه رهن إشارة ضابط الشرطة وتحت نظره في مركز عمله خلال مدة تحددها القانون، وهذه السلطة يملكها الضابط إذا كان يبحث في جريمة في حالة التلبس.

أ) شروط الوضع تحت الحراسة النظرية: نظرا لخطورة الوضع تحت الحراسة النظرية ولعلاقته بالحرية الشخصية للأفراد فإنه يحق لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بأي شخص تحت الحراسة النظرية إلا إذا استوجب واستلزمت ذلك ضرورة إجراء البحث الذي يقوم به.

ولابد من الإقرار أن تقدير حاجيات البحث ومتطلباته أمر موكول إلى ضابط الشرطة القضائية ويرجع إلى ضميره و شرفه، بحيث يعرف متى يلجأ إلى تدبير الحراسة ومتى لا يلجأ إليها، كما يمكن للنيابة العامة التدخل لتصحيح كل وضع يظهر لها غير مناسب، وذلك بمراجعة قرار الضابط ووضع حد للحراسة النظرية إذا رأت عدم جدواها أو قدرت ضعف أهميتها، أو تأمر بوضع شخص تحت الحراسة إذا تبين لها ملاءمة ذلك.

ولعل خطورة هذا الإجراء من أهم الأسباب التي دفعت عدة تشريعات إلى سن ترسانة من النصوص القانونية لتنظيمه تنظيما محكما، يوازن بين الحق في الوصول إلى الحقيقة، وحق المواطن في عدم المساس بحريته والعبث بها، لهذا حدد المشرع مدة الحراسة النظرية بالساعات، وأنطا النيابة العامة ضرورة مراقبة تطبيقها، ومعاقبة كل من تجاوز في مدتها.

ب) مدة الحراسة النظرية: تختلف مدة الحراسة تبعا لنوع الجريمة موضوع البحث إلى ثلاث فئات:

- عامة الجرائم باستثناء الجريمة الإرهابية وأمن الدولة: تكون مدة الحراسة النظرية بشأنها 48 ساعة تقبل التمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة، أي لمدة إجمالية قدرها 72 ساعة.
- جريمة المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي: تكون فيها 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، أي لمدة قصوى قدرها 192 ساعة.
- الجريمة الإرهابية: وقد حددت مدة الحراسة بشأنها في مدة 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة، أي لمدة إجمالية لا تتجاوز 288 ساعة.

ويتعين على الضابط إشعار النيابة العامة عند الوضع تحت الحراسة النظرية وأن يوجه إليها لائحة اسمية بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية حلال 24 ساعة السابقة.

ث) إشعار عائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية: ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يشعر عائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، وذلك فور وضعه تحت الحراسة النظرية بأي وسيلة من الوسائل، سواء الهاتف أو الكتابة، ويشير المحضر إلى ذلك.

ج) تمديد الحراسة النظرية: تكون المدة قابلة للتمديد كما رأينا بمقتضى إذن كتابي من النيابة العامة كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، مما يعني أن النيابة العامة هي التي تملك السلطة التقديرية لتقسيم

وتقدير مسألة ضرورة ومتطلبات البحث وحاجته إلى تمديد مدة الحراسة النظرية، ويلاحظ أن المادة 66 من ق.م.ج، اشترطت إذما كتابيا من النيابة العامة لتمديد فترة الحراسة النظرية في حالتي الجريمة العادية والجريمة الإرهابية، على عكس الجرائم الماسة بأمن الدولة التي لم يشترط فيها الإذن كتابة.

ح) **الاتصال بمحامي:** أعطى المشرع هذا الحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها، وذلك بأن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق لهذا الأخير في حالة نيابته عن الشخص أن يطلب من النيابة العامة الترخيص له بالاتصال بالشخص و ذلك ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديدها، ويتم الاتصال لمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، في ظروف تكفل سرية المقابلة.

خ) **جزاء الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية:** لم يرتب المشرع البطلان على الإخلال بشروط الحراسة النظرية كما فعل بالنسبة لخرق شكليات التفتيش.

إلا أن مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، تبقى قابلة للتطبيق على خرق تلك الإجراءات، وتنص هذه المادة على أن كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية .ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

4) **مقتضيات خاصة بالمحضر و بالضباط السامين:** يتميز المحضر الذي تنجزه الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة ببعض الخصوصيات بالنسبة لبعض المحاضر الأخرى، وفي هذا سنتطرق إلى:

أ) **محضر الشرطة القضائية في حالة التلبس:** يشترط بالنسبة لهذه المحاضر المحررة في حالة تلبس أن يحررها ضابط الشرطة القضائية فورا و يوقع على كل ورقة من أوراقها، فقد خص المشرع هذه المحاضر بحكمين:

- **أولهما:** التعجيل بتحرير المحضر، أي الفورية، فالضابط مكلف بالحضور الفوري إلى مكان الجريمة ومعاينة وتسجيل وقائعها، والاستماع إلى الأشخاص الموجودين في نفس المكان، وهذا يستوجب تحرير المحاضر دون تأخير، الأمر الذي يستلزم التعجيل بتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، سيما إذا كان موضوعا تحت الحراسة.

- **ثانيهما:** توقيع ضابط الشرطة القضائية على كل ورقة من أوراق المحضر، وضبط محتوياته، وهذا يفرض على الضابط تسجيل جميع الإجراءات بعناية فائقة، مع ضبط محتويات هذا المحضر عن طريق توقيع كل ورقة من أوراقه.

ب) **حضور الضباط السامين للشرطة القضائية لمكان معاينة الجريمة:** تناولت المواد 71 و72 و 75 من ق.م.ج ممارسة الضباط السامون للشرطة القضائية لأعمال البحث في حالة التلبس، و قدمهم القانون على ضباط الشرطة القضائية العاديين كلما حضروا مكان الجريمة، حيث تصبح لهم الأولوية في إجراء البحث، وذلك لكون تميز إجراءات التلبسي بطابع تخفيفي، والسلطة هي المؤهلة للتحقيق.

وهكذا فحضور ممثل النيابة العامة إلى مكان الجريمة يؤدي إلى تخلي ضابط الشرطة القضائية عن البحث، كما أن حضور قاضي التحقيق مسرح الجريمة يؤدي بالوكيل العام للملك أو وكيل الملك بتخليهم عن القضية بقوة القانون.

الفقرة الثالثة: البحث التمهيدي

إن البحث في الجرائم التي لا تتوفر فيها حالة التلبس، يتم في إطار البحث مسطرة البحث التمهيدي.

1) تعريف البحث التمهيدي: لم يعرف قانون المسطرة الجنائية البحث التمهيدي، بل فقط اكتفى بإيراد بعض الأحكام الخاصة به في خمسة مواد.

ويمكن تعريفه بأنه البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في حالة غير التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج، ولعل بينه وبين البحث الذي يجرى في حالة التلبس يتجلى فقط في بعض الخصوصيات أريد منها إعطاء ضمانات أكثر للحقوق الفردية في إطار البحث التمهيدي حيث تبرز بشكل جلي قرينة البراءة، خلافا لحالات التلبس التي ينطلق فيها البحث من قرائن قوية.

ويقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث إما تلقائيا على إثر العلم بوقوع جريمة، أو نتيجة لتلقيه شكاية أو وشاية، كما يمكنهم القيام بالبحث أيضا بناء على تعليمات النيابة العامة.

2) دخول المنازل وتفتيشها في البحث التمهيدي: ألزمت المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية بعدم دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجرى هذه العمليات بمنزله، وتكون الموافقة مكتوبة بخط يد المعني، وذلك ضمانا لصدور الرضى عن طواعية واختيار، وإن كان لا يحسن الكتابة، فإن الضابط يضمن ذلك في المحضر المشار فيه إلى موافقته على التفتيش.

3) الحراسة النظرية في البحث التمهيدي: تختلف بين البحث التمهيدي و البحث في حالة التلبس في جزئيات هامة و مؤثرة.

أ) إذن النيابة العامة: بالنسبة للبحث التمهيدي لا يمكن وضع الشخص تحت الحراسة النظرية إلا بعد الحصول على موافقة النيابة العامة مسبقا على ذلك، بينما في حالة التلبسي وضع الشخص تحت الحراسة النظرية دون استئذان، بل فقط إشعار النيابة العامة، رغم إمكانية هذه الأخيرة أن تأمر بوضع حد للوضع تحت الحراسة النظرية.

ب) تمديد الحراسة النظرية: تتجلى الجزئية الثانية في اشتراط إجراءات خاصة بمناسبة تمديد فترة الحراسة النظرية، فالمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية تشترط أن يتم تقديم للشخص الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة يتعين أن يستمع إليه قبل أن يقرر منح إذن مكتوب بتمديد الحراسة النظرية، وتجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت الأسباب التي تجعل النيابة العامة ملزمة بتوضيحها كتابة وتعليل موقفها بشأن الإذن بتمديد الحراسة النظرية في حالة البحث التمهيدي، دون إحضار الشخص المطلوب تمديد الحراسة النظرية في حقه أمامها.

ت)باقي شروط و شكليات الحراسة النظرية: أما باقي الشروط المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية فإنها واحدة سواء في البحث التمهيدي أو البحث في حالة تلبس.

وقد أشارت المادة 82 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن الوضع تحت الحراسة النظرية يثبت حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 من قانون المسطرة الجنائية، وقد سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن البحث في حالة التلبس.

ث) التفتيش الجسدي: خولت المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية، وإذا تعلق الأمر بامرأة فإن الضابط ينتدب امرأة لتفتيشها، وإن كان الضابط امرأة، فإنها تباشر التفتيش بنفسها، وهذه المقتضيات تطبق سواء في حالة التلبس أو البحث التمهيدي.

وهذا التفتيش غير مشروط بموافقة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، لأنه تفتيش امني غايته الحفاظ على سلامة الشخص المذكور وسلامة باقي الأشخاص.

الفقرة الرابعة: الإنابة القضائية

إذا كانت أهم أعمال الشرطة القضائية تتم في إطار حالة التلبس أو البحث التمهيدي، فإنها يمكن أن تكلف ببعض المهام بمقتضى إنابة قضائية من قاضي التحقيق أو من هيئة المحكمة.

وفي هذه الحالة، فإن ضابط الشرطة القضائية يكون بصدد القيام بأعمال هي في الحقيقة من صميم أعمال السلطة القضائية التي انتدبته للقيام بها، وتدرج في إطار أعمال التحقيق الإعدادي الذي يقوم به قاضي التحقيق أو التحقيق النهائي الذي يرجع إلى هيئة الحكم.

أولا- انتداب الشرطة القضائية من طرف قاضي التحقيق: منح القانون لقاضي التحقيق الحق في اللجوء إلى الإنابة القضائية بمقتضى المواد من 189 إلى 193 من ق.م.ج، ونخص بالذكر الإنابة القضائية الموجهة إلى ضباط الشرطة القضائية، ويمكن تلخيص أهم المقتضيات التي تحكم تنفيذ الإنابة القضائية من طرف ضابط الشرطة القضائية كما يلي:

1) مضمن الإنابة القضائية: يطلب قاضي التحقيق من أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودين بدائرة نفوذ محكمته القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ ضابط الشرطة القضائية، ويرجع الاختصاص هنا إلى قواعد الاختصاص التي تنظم مجال عمل قاضي التحقيق (المادة 55 من ق.م.ج)، وإلى قواعد الاختصاص المحلي التي تحكم عمل ضابط الشرطة القضائية (المادة 22 من ق.م.ج).

وإذا تعلق الأمر بإنابة قضائية تتطلب القيام بعدة إجراءات في نفس الوقت، ولكن في أماكن مختلفة من تراب المملكة فإنه يمكن لقاضي التحقيق أن أن يأمر بتوجيه نظائر أو نسخا منها إلى السلطات المكلفة بالتنفيذ لتنفيذها.

وتتضمن الإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق:

- تاريخ صدورها.
- توقيع وطابع قاضي التحقيق الذي أصدرها.
- تحديد نوع الإجراءات المطلوب من الضابط إنجازها.
- يحدد قاضي التحقيق أجلا لضابط الشرطة القضائية يجب عليه أن يوجه خلاله المحاضر التي حررها، وإذا لم تحدد الإنابة أجلا، يتعين على الضابط توجيه المحاضر في ظرف الأيام الثمانية الموالية لنهاية العمليات المنجزة تبعا للإنابة القضائية.

2) <u>إنجاز الإنابة:</u> يتوفر ضابط الشرطة القضائية المنتدب لتنفيذ إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق على جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق، ولكن في حدود تلك الإنابة باستثناء إجراءين اثنين فقط لا يمكنه القيام بهما ويتعلق الأمر ب:

- عدم استجواب المتهم أو مواجهته مع غيره.
- عدم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه. وينبغي أن يتم هذا التعبير عن هذه الرغبة بشكل صريح إما شفويا ويضمن ذلك في المحضر أو بشكل كتابي.
- يحق لضابط الشرطة القضائية المنتدب أن يستمع للشهود، ويتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أن يستجيب لذلك ويؤدي اليمين أمام ضابط الشرطة القضائية.
- يحق لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة ذلك أن يضع شخصا تحت الحراسة النظرية، ويشعر قاضي التحقيق بذلك.

وفي حالة وضع شخص تحت الحراسة النظرية فإن الأمر يقتضي تطبيق كل الشكليات والقواعد التي تحكم تنفيذ هذا الإجراء كما نصت على ذلك المواد 66 و 67 و 68 و69 و 80 من ق.م.ج، حسب الأحوال. وفي الأخير يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بجميع الإجراءات التي قام بها تنفيذا للإنابة القضائية داخل الأجل المحدد، يوجهه إلى قاضي التحقيق الذي أنابه.

<u>ثانيا- انتداب الشرطة القضائية من طرف المحكمة:</u> من الناحية العملية، فإن الشرطة القضائية تكف يدها عن كل إجراء من إجراءات التحقيق خلال المرحلة التي يصبح قضاء الحكم هو الذي يمارس

هذه السلطة في إطار ما يسمى بالتحقيق النهائي، ومن بين الحالات التي يسمح فيها القانون بانتداب ضابط الشرطة القضائية من طرف قضاء الحكم:

- ما نص عليه الفصل 32 من قانون الجماعات والمقاطعات[1] من أنه:" يمكن للحاكم قصد تكوين اقتناعه الصميم أن يستمع للشهود وأن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث المفيدة وبالخصوص لمباشرة تفتيش المنازل".
- ما نصت عليه المادتين 324 و 362 من ق.م.ج، حين تكلف هيئة المحكمة أحد أعضائها بإجراء تحقيق تكميلي، ويقوم قاضي الحكم في هذه الحالة بمهامه تنفيذا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من ق.م.ج المتعلق بالتحقيق الإعدادي، والذي تقع من بين مواده المواد من 189 إلى 193، وهو ما يسم للقاضي المعين من قبل هيئة الحكم لإنجاز تحقيق تكميلي، أن ينيب عنه ضابطا للشرطة القضائية في إطار الحدود التي رسمتها المواد من 189 إلى 193 المذكورة آنفا.

الفصل الثاني: النيابة العامة

سنتناول في هذا الفصل السلطة الرئاسية التي يتوفر عليها الرؤساء على مرؤوسيهم في سلك النيابة العامة، ثم إلى باقي الصلاحيات التي خولها القانون للنيابة العامة، وهي كثيرة :

الفرع الأول: السلطة الرئاسية في النيابة العامة

يخضع أعضاء النيابة العامة لسلطة رؤسائهم القضائيين التسلسليين، ويتعين عليهم تنفيذ تعليماتهم، وهذا ما نصت عليه المادة 39 من ق.م.ج على أن وكيل الملك يمارس سلطته على نوابه، وتنص المادة 49 من ق.م.ج على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه، وسلطة أعضاء النيابة على مرؤوسيهم مطلقة تشمل سائر مهام النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كان فيما سبق وزير العدل يملك سلطة قضاة النيابة العامة، بإشرافه على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك ليسهروا على تطبيقها.

وظل الأمر على ذلك إلى أن صدر القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

[1] - ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى القانون 42.10 المنظم لقضاء القرب.

ويستفاد من ذلك أن اختصاصات وزير العدل تم نقلها إلى وكيل الملك لدى محكمة النقض، وهذه السلطة التي يتمتع بها وزير العدل فيما مضى تتمثل في:

1) أنه المشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، فإن له أن يبلغ خطوطها العريضة أو تفاصيلها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يجب عليهم تنفيذها، وهم يسألون عن عدم تنفيذ هذه التعليمات التي عادة ما تكون عامة ولا تهم قضايا معينة بصفة خاصة.

2) يمكن لوزير العدل سابقا أن يوجه للوكيل العام للملك تعليمات بشأن قضية معينة، ويطلب منه متابعة مرتكبيها، أو يكلف وكيل الملك المختص بالقيام بذلك. ويشترط أن تكون هذه التعليمات كتابية، وهذه التعليمات حصرها المشرع في الأمر بالمتابعة فقط دون غيرها.

بالإضافة إلى ذلك فإن وزير العدل سابقا كان يمارس سلطته على أعضاء النيابة العامة بمقتضى الفصل 56 من القانون الأساسي لرجال القضاء، الذي جاء فيه:" أن قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤساءهم الأعلين".

والجدير بالذكر أن هذه الاختصاصات التي كان يتمتع بها وزير العدل سابقا، أصبح يمارسها وكيل الملك لدى محكمة النقض الحالي السيد محمد عبد النبوي.

كما أن أعضاء النيابة العامة يرتبطون بينهم برباط التسلسل الإداري الذي يفرض على كل مرؤوس أن يخضع لتعليمات رئيسه، كما أنهم يشكلون جهازا موحدا ينوب أفراده عن بعضهم البعض، وهي ما يطلق عليها البعض بخاصية (الوحدة).

الفرع الثاني: صلاحيات النيابة العامة

تتوفر النيابة العامة على عدة صلاحيات يرتبط بعضها بممارسة الدعوى العمومية، وبعضها الآخر يعد بديلا لتلك الدعوى، كما أن المشرع خولها صلاحيات أخرى بمناسبة إجراء البحث التمهيدي ترتبط بسير البحث أو بمراقبة عمل الشرطة القضائية، بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ثم الصلاحيات الممنوحة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

المبحث الأول: وكيل الملك

يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه، النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، وهو يمارس عدة مهام أهمها:

1) ممارسة الدعوى العمومية: يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك، ومن الناحية المبدئية فإن وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية بكيفية تلقائية، أي أنه يتدخل كلما

بلغ إلى علمه خبر ارتكاب جريمة ليبحث أو يكلف الشرطة القضائية بالبحث بشأنها ثم يرتب عليها الأثر القانوني المناسب، أي إقامة المتابعة أو إحالة الملف على الجهة القضائية أو عند الاقتضاء حفظ القضية، كما يمكن أن يتدخل بناء على شكاية يرفعها إليه المتضرر من الفعل الجرمي، ولا تعتبر الشكاية في هذه الحالة أمرا ملزما لوكيل الملك لإقامة الدعوى العمومية، وإنما يقرر فيها وفقا للقانون وتبعا لتقديره لمدى ملاءمة المتابعة.

وتقتضي ممارسة الدعوى العمومية حضور وكيل الملك أو نائبه في جميع الجلسات الزجرية، ولا يمكن عقد جلسة بدون حضوره لأنه يعتبر عضوا في تشكيلة المحكمة.

كما أن النيابة العامة لا تحضر في بعض القضايا الزجرية وتكتفي فقط بتقديم ملتمس كتابي كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات المادة 383 من ق.م.ج المتعلقة بالأمر القضائي في الجنح. ويحق لوكيل الملك بصفته طرفا رئيسيا في الدعوى أن يستعمل طرق الطعن في جميع المقررات في الحدود وحسب الشكليات التي ينص عليها القانون.

2) <u>الشكايات والوشايات:</u> يتلقى وكيل الملك الشكايات والوشايات، وتكون الشكاية عادة في شكل تظلم صادر من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة، أما الوشاية فتكون عادة على شكل إخبار بوقوع جريمة يقوم به شخص ليس ضحية مباشرة لتلك الجريمة، وقد تكون مجهولة المصدر، ففي حالة تصول وكيل الملك بشكاية أو وشاية فإنه يتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

3) <u>الأمر بالضبط والأمر بالتقديم:</u> يمكن لوكيل الملك في إطار بحثه عن مرتكبي الجرائم أن يأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم، وهذا ما يستشف من المادة 40 من ق.م.ج، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة فيما بينها، وقد لا تكون مرتبطة، كحالة ضبط شخص لتقديمه أمام وكيل الملك الذي يقرر حفظ القضية أو الاستماع للشخص وتخليت سبيله.

4) <u>استقبال المحاضر والتقارير:</u> تجدر الإشارة إلى أن المادة 24 عرفت " المحضر" الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية، ولم يعرف ق.م.ج التقرير، حيث يرى البعض أن التقرير هو الوثيقة التي يحررها عون للشرطة القضائية، حيث إن بعض الموظفين والأعوان الذي يخولهم القانون ممارسة مهام السلطة القضائية يحررون تقارير تكون لها نفس الحجية المقررة للمحاضر، كما هو الشأن بالنسبة للتقارير التي يحررها أعوان المياه والغابات مثلا. فبعد اطلاع وكيل الملك على المحاضر يتخذ ما يراه ملائما حسب الفقرة الرابعة من الفصل 40 من ق.م.ج.

5) <u>قرار الحفظ:</u> يمكن لوكيل الملك حفظ القضية لعدة أسباب، أهمها:

– **الوقائع موضوع الشكاية أو الوشاية أو المحضر لا تكتسي طابعا جرميا**، إذ الأصل أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

– **عدم كفاية الأدلة.**

– **عدم معرفة الفاعل:** في هذه الحالة يمكنه إجراء تحقيق ضد مجهول إذا كانت الجنحة من النوع القابل للتحقيق.

– **سقوط الدعوى العمومية:** تسقط الدعوى العمومية حس المادة 4 من ق.م.ج بوفاة المتهم، أو لتقادم الأفعال، أو العفو الشامل أو عفو خاص، أو نسخ مقتضيات القانون الجنائي، أو سحب الشكاية، أو لسبقية صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو بالصح...

– **الحصانة القضائية:** مثل الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان، أو الديبلوماسية الأجنبية...

حالات أخرى: – مثل وجود مانع قانوني يحول دون المتابعة، كعدم وجود شكاية في الحالات التي تكون فيها الشكاية شرطا واجبا لإقامة الدعوى (جنح القذف، الخيانة الزوجية..) أو عدم وجود إذن يكون واجبا لتحريك الدعوى العمومية (مثل إذن البرلمان برفع الحصانة البرلمانية على برلماني..).

– **وجود مانع واقعي يحول دون المتابعة:** كعدم كفاية الأدلة لإثبات الجريمة.

6) <u>إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى العمومية:</u> نصت للفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من ق.م.ج:" إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 37 من ق.م.ج أناط بالنيابة العامة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق هذه الفئات، أي أن يشعر أيضا إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة، الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بكل مواجهة تتم في مواجهته، مما يفيد أنه كلما تعلق الأمر بقاض يسري عليه النظام الأساسي لرجال القضاء الصادر بتاريخ 1974.

7) <u>تسيير ومراقبة الشرطة القضائية:</u> لا شك أن الشرطة القضائية هي أهم أدوات العمل المسخرة للنيابة العامة لمكافحة الجريمة، وهذا ما أكدت عليه المادة 45 من ق.م.ج "يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال الشرطة القضائية وأعوانهم ويقوم بتنقيطهم". ، كما أن هذه السلطة أي سلطة التسيير يملكها أيضا لنوابه لأنهم يستمدون سلطاتهم منه وينوبون عنه ويمثلونه، وهذا ما نصت عليه المادة 39 من ق.م.ج، أن وكيل الملك يمثل "شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة

الابتدائية المعين بها"، كما أن مطلع المادة 19 يجعل من وكيل الملك ونوابه ضباطا سامين للشرطة القضائية.

وتجدر الإشارة أن المشرع اهتم بتحديد دور وكيل الملك بدقة بالنسبة لبعض المجالات ذات الحساسية الكبرى لارتباطها بحرية الانسان أو بحرمة المنزل، وهكذا حرص المشرع على الإشارة بصراحة إلى الأمور الآتية:

- **<u>الحراسة النظرية:</u>** نصت المادة 45 من ق.م.ج أن وكيل الملك يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها ومباشرتها في الأماكن المعدة لها، ويستفاد من ذلك أن وكيل الملك مدعو لمراقبة أماكن الحراسة النظرية على الأقل مرة واحدة كل أسبوع، وإمكانية قيامه بزيارات أخرى متى شاء، ويبلغ الوكيل إلى الوكيل العام للملك كل الإخلالات التي يقف عليها بمناسبة الزيارة ليرتب عليها الأثر القانوني المناسب.

والمراد من زيارة أماكن الحراسة النظرية، الوقوف على الظروف المادية التي تمارس فيها، والتي ينبغي ألا تتسم بأي شطط أو تعذيب أو إساءة معاملة، وتشمل أيضا مراقبة وكيل الملك لأماكن الحراسة النظرية مراقبة السجلات والتأكد من شرعية الاعتقال.

ويقيد بسجل الحراسة النظرية كل شخص يتم وضعه تحت الحراسة النظرية منذ اللحظة التي يتخذ فيها هذا القرار، وينبغي أن يحتوي السجل على الخانات الآتية: (هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، سبب الوضع تحت الحراسة، ساعة بداية الحراسة، ساعة نهاية الحراسة، مدة الاستنطاق أو الاستنطاقات، أوقات الراحة، الحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل، التغذية المقدمة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، توقيع الشخص الموضوع تحت الحراسة الحراسة النظرية). ويجب أن يعرض عليه السجل للاطلاع والمراقبة مرة كل شهر على الأقل، ويؤشر على السجل بطابعه وتوقيعه وتاريخ إجراء المراقبة.

- **<u>مراقبة الحالة الصحية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية:</u>** طبقا للمادة 74 من ق.م.ج، فإنه يتعين على وكيل الملك حين يتم تقديم الشخص الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية إليه لاستنطاقه، أن يخضعه لفحص طبي، إما تلقائيا إذا عاين عليه آثار تبرر اللجوء إلى هذا الفحص، أو بطلب من المعني بالأمر أو دفاعه الخضوع لهذا الفحص.

وتجدر الإشارة أن القانون على جهة مختصة بإجراء الفحص الطبي، مما يفيد أنه يمكن أن يكلف به أي طبيب ولو تعلق الأمر بطبيب السجن، إذا سمحت الإمكانيات المادية والبشرية بذلك.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن الأحداث يخضعون للفحص الطبي قبل الاستنطاق إذا ظهرت عليهم آثار عنف...، كما أنهم لا يوضعون تحت الحراسة النظرية، وإنما يمكن الاحتفاظ بهم في أماكن خاصة لفترة لا تتجاوز فترة الحراسة النظرية (المادة 460 من ق.م.ج).

- **تنقيط ضباط الشرطة القضائية:** أصبح وكيل الملك مكلفا بتنقيط ضباط الشرطة القضائية وتقويم عطائهم في مجال الشرطة القضائية، ورغم أن المشرع لم يبين المقاييس المعتمدة لتنقيط ضباط الشرطة القضائية، فإن مصير نشرات التنقيط التي ينجزها وكيل الملك، فيمكن أن يكون من المسلم به أن تحال نسخا منها على الإدارة التي يتبع لها ضباط الشرطة القضائية إداريا (الأمن الوطني أو الدرك الملكي) لمراعاتها في تقدير عطائه.

8) دور النيابة العامة في مسطرة تسليم المجرمين: من بين المهام الجديدة التي خولها ق.م.ج للنيابة العامة ما نصت عليه الفقرة من المادة 40 من نفس القانون بشأن إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين.

والجدير بالذكر أنه من بين القواعد المتعارف عليها في القانون الدولي المتعلقة بتسليم المجرمين، أن تكون السلطة التي تصدر الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض، مختصة بإصدار هذه الأوامر بمقتضى قانونها الوطني، ولم يكن قانون المسطرة الجنائية الملغى ينص على إمكانية إصدار أوامر بالبحث وإلقاء القبض على الصعيد الدولي من طرف النيابة العامة، الشيء الذي كان يدعو النيابة العامة إلى اللجوء إلى قضاة التحقيق عبر المطالبة بإجراء تحقيق والتماس إصدار مثل هذه الأوامر.

لذلك فإن هذه الآلية التي استحدثها ق.م.ج من شأنها أن حل هذا النوع من الإشكاليات، إذ أن النيابة العامة (وكيل الملك أو الوكيل العام للملك) أصبحت تتوفر على السند القانوني لإصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. وهذا ما أكدت عليه المادة 726 من ق.م.ج وهي بصدد الحديث عن طلبات تسليم المجرمين التي توجه إلى السلطات المغربية، أوجبت أن يرفق طلب التسليم " بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء بالقبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة..."

9) دور النيابة العامة في القضاء على أثر الجريمة: يتجلى الدور الجديد للنيابة العامة في هذا الصدد في ‘جراءين سريعين كانا مناطين بقضاء الحكم، ويتعلق الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الحيازة، وبرد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها.

أولا– رد الأشياء المضبوطة أثناء البحث: كثيرا ما تضع الشرطة القضائية يدها على بعض المنقولات أثناء البحث الذي تباشره، فتقوم بحجزها بوصفها أدوات اقتناع وإثبات، وأحيانا دون مبرر يذكر، كأن يلقى القبض على من أجل جنحة السكر مثلا، فتحجز الدراجة التي كان يمتطيها رغم أنها لا علاقة لها بالجريمة، حيث إن توقيف الشخص يتطلب المحافظة على أملاكه لحين تسليمها له...، لذلك فإن المشرع نص في المادة 40 من ق.م.ج على إمكانية رد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها من طرف وكيل الملك، وذلك في حالة توفر الشروط الآتية:

– **ألا توجد منازعة جدية:** وقصد المشرع هنا ينصرف إلى عدم وجود منازعة مبنية على أسباب وجيهة في ملكية هذه الأشياء أو على الأقل في حيازتها.

– **ألا تكون لازمة لسير الدعوى:** فإن كانت الأشياء المحجوزة ضرورية لسير الدعوى العمومية باعتبارها أداة اقتناع لازمة لتكوين قناعة المحكمة، أو لإثبات الجريمة أو البراءة منها، فإن النيابة العامة تمتنع عن تسليمها لصاحبها لغاية عرضها على القضاء.

– **عدم خطورة الأشياء:** والخطورة شيء نسبي، كسرقة متفجرات من مستودع نظامي للأسلحة، فإن هذه الأسلحة رغم خطورتها فإن المستودع مؤهل للمحافظة عليها بحكم تخصصه، ولذلك ينبغي على النيابة العامة أن تراعي هذا النوع من الخطورة حين تقريرها في موضوع رد المحجوزات.

– **ألا تكون الأشياء قابلة للمصادرة:** فلا مجال لردها لصاحب الحق فيها، إذ في هذه الحالة قد يتعذر استردادها لتنفيذ الحكم الذي قد يصدر بمصادرتها.

ثانيا– إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الاعتداء على الحيازة: نصت الفقرة الثامنة من المادة 40 من ق.م.ج أنه يجوز لوكيل الملك أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تعلق الأمر بانتزاع الحيازة بعد تنفيذ الحكم.

ويتطلب الأمر في هذه الحالة توفر الشروط التالية:

– أن ترتكب جريمة انتزاع حيازة، وللإشارة فقط فإن النص لم يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بحيازة عقار أو منقول، وبالرجوع إلى تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، فإن المثل الذي ردت به الحكومة على تساؤلات بشأن هذه الفقرة كان يتعلق بالاعتداء على حيازة عقار.

– أن يعرض مقرر النيابة العامة القاضي بالإجراء التحفظي أو بإرجاع الحالة على المحكمة التي ستنظر في الدعوى العمومية أو هيئة التحقيق التي ستتولى التحقيق فيها، داخل ثلاثة أيام على الأكثر، لتقرر بشأن تعديله أو إلغائه أو تأييده، ويتعلق الأمر في الحقيقة بإجراء مؤقت تقوم به النيابة العامة

لحماية الحيازة في حالات يكون في الاعتداء على تلك الحيازة واضحا، ولكن النيابة العامة مطالبة بعرض مقررها على الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية، فقد تكون هذه الجهة هي المحكمة، إذا قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيه بالاعتداء على الحيازة، وقد يكون الملف قد أحيل على المحكمة، وقد تكون الإحالة تمت في إطار المسطرة الفورية المنصوص عليها في المادة 74 من ق.م.ج وهنا يتعين على المحكمة أن تبت في هذا الشق، حتى لو قررت تأخير النظر في الملف.

ولذلك فإنه من حتى إذا كانت المحكمة قد وافقت على أمر وكيل الملك فأصدرت مقررها بتأييده، فإنه إذا تبين لها عمد عدم وجود انتزاع الحيازة بعد مناقشتها القضية، فإنها يمكن أن تقرر براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وتبت في موضوع الدعوى المدنية التابعة التي قد تكون قدمت إليها في موضوع حيازة العقار نفسه.

10) سحب الجوازات وإغلاق الحدود: نصت المادة 40 من ق.م.ج أنه يحق لوكيل الملك إغلاق الحدود وسحب جواز سفر المشتبه فيه وفقا للشروط الآتية:

- أن يتعلق الأمر بالبحث في جنحة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر.
- أن تقتضي ضرورة البحث التمهيدي اتخاذ هذا القرار.
- ألا تتجاوز مدة السحب والإغلاق شهرا واحدا، والشهر ثلاثون يوما، ويمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
- يتعين على النيابة العامة أن تنهي إجرائي إغلاق الحدود وسحب الجواز بمجرد انتهاء البحث، وعلى الأكثر بعد نهاية اليوم الثلاثين.
- يتعين على النيابة العامة إنهاء الإجراءين بمجرد إحالة القاضي على قاضي التحقيق أو على المحكمة، أو إذا قررت حفظ القضية.
- يتطلب إنهاء الإجراءين إعادة جواز السفر لصاحبه ومطالبة السلطات المختصة، بفتح الحدود في وجهه.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية فإن تدبير إغلاق الحدود يكون مجديا أكثر من سحب جواز السفر، حيث يمكن للمعني بالأمر الحصول على جواز جديد، أو السفر بجواز مرور تسلمه له سفارة بلاده إذا كان أجنبيا.

11) <u>مسطرة الصلح:</u> تقتضي المادة 41 من ق.م.ج بإمكانية إجراء صلح يد وكيل الملك قبل إقامة الدعوى العمومية، كلما تعلق الأمر بجنحة من الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، ويتم الصلح إما باقتراح من الأطراف أو باقتراح من وكيل الملك.

<u>أولا- الصلح باقتراح من الأطراف</u>: يمكن للمتضرر أو المشتكى به أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر، وفي حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك.

ويتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:

- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقرر قانونا.
- تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
- كما يتضمن هذا المحضر إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشروعة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان.

<u>ثانيا- الصلح باقتراح من وكيل الملك:</u> إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة الموافقة يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر، الذي يحال على رئيس المحكمة الابتدائية للتصديق عليه، وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وهذه الإمكانيات الذي أحدثها المشرع من خلال هذا الصلح توفر حوافز لكل أطراف الخصومة الجنائية:

- منها أن المجتمع يساهم في سواد الود بين أفراده، مما يجنب العدالة الجنائية مشقة الانشغال بالبت في قضايا تكون بسيطة في البداية.
- والضحية يستعيد اعتباره كعضو مؤثر في سير الخصومة الجنائية إذ لولا موافقته لم تم الصلح، الذي يؤدي إلى جبر خاطره.
- والمشتكى به يتجنب متاعب المحاكمة وتهديد الحكم وما يترتب عنه من آثار كالعقوبة وتضمين الحكم بالسجل العدلي.

12) <u>السند القابل للتنفيذ في المخالفات:</u> السند القابل للتنفيذ هو عبارة عن اقتراح مكتوب توجهه النيابة العامة إلى المخالف وإلى المسؤول المدني –إن وجد– لأداء غرامة جزافية توازي نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في القانون، فإذا وافق المعني بالأمر صراحة أو ضمنا على المقترح الذي يتضمنه السند القابل للتنفيذ، أصبح هذا السند قابلا للتنفيذ بالطرق الجبرية لتنفيذ الأحكام، وفي حالة رفضه ترفع القضية للمحكمة ليبت فيها قاضي الحكم في جلسة علنية.

<u>أولا– شروط إصدار السند القابل للتنفيذ:</u> لكي يحق للنيابة العامة اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفيذ ينبغي أن تتوفر الشروط الآتية:

– أن يتعلق الأمر بمخالفة معاقبة بالغرامة فقط، كما نص الفصل 18 من القانون الجنائي على العقوبات الضبطية التي يمكن تطبيقها على المخالفات في نوعين وهما (الاعتقال لمدة تقل عن شهر، الغرامة التي تتراوح بين 30 درهما و 1200 درهم).

– أن تكون المخالفة مثبتة بمقتضى محضر أو تقرير.

– ألا يظهر وجود متضرر أو ضحية في القضية.

ثانيا– مضمون السند القابل للتنفيذ: يتضمن السند القابل للتنفيذ ما يلي:

– تاريخ صدوره

– إمضاء قاضي النيابة العامة واسمه.

– اسم مرتكب المخالفة العائلي والشخصي والمهنة...

– نفس المعلومات بالنسبة للمسؤول المدني إن اقتضى الحال

– بيان المخالفة أو المخالفات المرتكبة وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها.

– النصوص القانونية المطبقة في القضية.

– بيان مبلغ الغرامة المقترحة.

<u>ثالثا– تبليغ السند القابل للتنفيذ:</u> يبلغ السند القابل للتنفيذ إلى مرتكب المخالفة، وإلى المسؤول المدني عند الاقتضاء، بواسطة رسالة تسمى "رسالة التبليغ".

تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة بصندوق أي محكمة ابتدائية من محاكم المملكة بعد الإدلاء بالرسالة المذكورة، ويتم إرسال هذه الرسالة بإحدى الطرق الآتية:

- رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- بواسطة عون التبليغ.

- بواسطة عون قضائي.
- بالطرق الإدارية، أو بواسطة السلطات المحلية أو القوة العمومية.

رابعا– بت المحكمة في السند القابل للتنفيذ المتعرض عليه: إن الملاحظات التي يدونها مرتكب المخالفة أو المسؤول المدني على رسالة التبليغ، تعتبر بمثابة دعوة منه لإحالة القضية على هيئة الحكم، لتبت فيها وفقا لقواعد المسطرة الحضورية العادية، ولا يستدعى المتعرض، لأن تاريخ الجلسة محدد مسبقا في السند القابل للتنفيذ.

وفي التاريخ المقرر تعرض القضية على المحكمة المشكلة من قاض منفرد وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط التي تبت في القضية وفقا للمسطرة العادية، مراعية كل الضمانات المخولة للمعني بالأمر، بما فيه حقه في إعداد دفاعه أو توكيل محام لمؤازرته أو استدعاء شهوده مثلا، وإذا لم يحضر المعني بالأمر، يبت القاضي في القضية بحكم نهائي طبقا لما نصت عليه المادة 314 من ق.م.ج.

ويسمى المقرر الصادر عن المحكمة "أمرا قضائيا"، ولا يقبل الأمر القضائي الطعن بالتعرض ولا بالاستئناف، ولكنه يمكن الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض، غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الغرامة، ويرد مبلغ الغرامة لطالب النقض في حالة نقض الحكم، ويصبح الأمر القضائي الصادر عن المحكمة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد حالة العودة إلى الجريمة.

13) الأمر القضائي في الجنح: إذا كان الأمر يتعلق بجنحة لا يعاقب عليها القانون سوى بغرامة فقط، وكان المبلغ المحدد للغرامة قانونا لا يتجاوز 5000درهم، فإن وكيل الملك يمكنه أن يسلك في إقامة الدعوى طريقة مبسطة تتخلص كما يلي:

- يتقدم وكيل الملك بملتمس كتابي يلتمس فيه من القاضي الحكم على المتهم بالغرامة.
- يصدر القاضي أمرا قضائيا في غيبة الأطراف ودون استدعاء، بناء على ملتمس النيابة العامة والوثائق الإثبات المقدمة الذي أنجزته الشرطة القضائية.
- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الغرامة المحكوم بها في هذه الحالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.
- يتضمن الأمر القضائي الحكم بالمصاريف القضائية.
- يمكن أن يتضمن الأمر القضائي الحكم بعقوبات إضافة إذا قررها القانون.
- يقبل الأمر القضائي التعرض أمام نفس المحكمة التي أصدرته.

- يصرح بالتعرض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
- في حالة التعرض يصبح الأمر القضائي المتعرض عليه كأن لم يكن.
- تبت المحكمة الابتدائية في التعرض بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كتاب ضبط.
- يتم النظر في القضية والبت فيها وفقا للقواعد العادية للمسطرة الحضورية.
- يقبل الحكم الصادر عن المحكمة –بعد التعرض– الاستئناف.

14) <u>إيقاف سير الدعوى العمومية:</u> يمكن للنيابة العامة وحدها أن تلتمس إيقاف سير الدعوى العمومية ولو كانت قد تمت إقامتها من طرف المتضرر أو من جهة أخرى.

ويشترط لطلب إيقاف سير الدعوى العمومية ما يلي:

– أن الدعوى العمومية مقامة من أجل جريمة من الجرائم التي تجوز فيها مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من ق.م.ج.

– أن يتنازل الطرف المتضرر من الجريمة عن شكايته.

– ألا تكون الدعوى العمومية قد تم البت فيها بحكم نهائي.

– يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية نفسها.

– لا يمكن مواصلة الدعوى العمومية إذا كانت قد سقطت بالتقادم أو سبب آخر من أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة 4 من ق.م.ج.

– وأخيرا فإن المحكمة مطالبة – في حالة إيقاف سير الدعوى– بالإفراج عن المتهم أو بوضع حد للمراقبة القضائية.

<u>المبحث الثاني: الوكيل العام للملك</u>

يعتبر الوكيل العام للملك رئيسا للنيابة العامة ويسهر على تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، ويمارس سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا ضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى أنه يقيم الدعوى العمومية أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات المواد 36 و49 و419 من ق.م.ج.

<u>المطلب الأول: إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام الملك</u>

يقيم الوكيل العام للملك الدعوى العمومية ويمارسها بصفت أساسية في الجنايات، وقد يكون ملزما لإقامة الدعوى العمومية بالتقدم إلى قاضي التحقيق بملتمس لإجراء التحقيق، وبمقتضى المادة 73 من

ق.م.ج، فإنه إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من ق.م.ج، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزاميا طبقا لمقتضيات المادة 83 من ق.م.ج، فإن الوكيل العام للملك يستفسر هو شخصيا، أو أحد نوابه، المتهم عن هويته، ويشعره بحقه في تنصيب محام عنه حالا، وإلا فإنه سيعين له من طرف رئيس غرفة الجنايات، ويجري استنطاقه بحضور المحامي المعين أو المختار، وإذا تبين له أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات.

وتجدر الإشارة إلى أن الصلاحيات التي يتمتع بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كما سبق وذكرنا، يتمتع بها أيضا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

المطلب الثاني: الصلاحيات الأخرى للوكيل العام للملك

الفقرة الأولى: الصلاحيات التقليدية

تتمثل الصلاحيات التقليدية للوكيل العام للملك لعل أهمها:

- السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
- البحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
- إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تسليم المجرمين.
- السهر على تنفيذ مقررات قضاء الحكم وقضاء التحقيق وقضاء الأحداث.

الفقرة الثانية: الصلاحيات الجديدة

تتمثل هذه الصلاحيات في ما يلي:

أولا: رد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث

ثانيا: إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما سبق وذكرنا كلما ادعت الضرورة إجراء تحفظي لحماية الحيازة

ثالثا: سحب جواز السفر وإغلاق الحدود.

رابعا: التقاط المكالمات الهاتفية و الاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد: يتيح القانون الوكيل العام للملك القيام بهذه المهمة إما بياء على إذن يحصل عليه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو حالة الاستعجال بمبادرة منه تعرض فورا على الرئيس الأول للتقرير بشأن استمرارها.

أ) **التقاط المكالمات بترخيص مسبق من الرئيس الأول:** من الصلاحيات التي منحها ق.م.ج للوكيل العام للملك تقديم ملتمس للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية

أو بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها، وأخذ نسخة منها أو حجزها... متى كانت الجريمة موضوع البحث من جرائم خاصة نذكر منها:

- جريمة تمس بأمن الدولة.
- جريمة تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- جريمة تتعلق بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
- جريمة بالقتل أو التسميم.
- جريمة تتعلق بالعصابات الإجرامية.
- الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
- جريمة تتعلق بحماية الصحة.
- جريمة تتعلق بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام.
- جريمة تتعلق بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.

ب) **التقاط المكالمات قبل إذن الرئيس الأول:** في حالة الاستعجال القصوى يجوز للوكيل العام للملك بصفة استثنائية أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية.. متى كانت ضرورة البحث تقضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، ويشترط في هذه الحالة عذة شروط نذكر منها:

- أن يتم ذلك بصفة استثنائية.
- أن يتعلق الأمر بحالة استعجال قصوى.
- أن تقتضي ضرورة البحث التعجيل حوفا من اندثار وسائل الإثبات.
- أن يتعلق الأمر بالجرائم الآتية على سبيل الحصر: (المس بأمن الدولة، المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، الاختطاف وأخذ الرهائن، بالإضافة إلى الجرائم الإرهابية).
- ويتعين كذلك إشعار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فورا، وإذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن وكيل الملك فإن عملية التقاط توقف على الفور، ولا يقبل مقرر الرئيس أي طعن.
- يحرر الوكيل العام للملك أو الضابط المكلف به من قبله، محضرا لكل عملية التقاط، يبين فيه تاريخ بداية العملية وتاريخ انتهائها...

الفصل الثالث: التحقيق الإعدادي

يقوم بالتحقيق قاض من قضاة التحقيق المعينين بكل محكمة من المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، وفقا لإجراءات معينة بدقة، وبذلك يكون قضاة التحقيق هم السلطة الثالثة المكلفة بالتحري عن الجرائم.

الفرع الأول: القضاة المكلفون بالتحقيق

المبحث الأول: التعريف بقاضي التحقيق

يتجلى التعريف بقاضي التحقيق في الإجراءات التي يقوم والصلاحيات المخولة إليه للقيام بهام التحقيق الإعدادي، فهذه المهام المتعددة التي أسندت إليه جعلته صاحب أدوار مختلفة ومتداخلة:

– فهو ضابط سام للشرطة القضائية، من حيث جمع الأدلة عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها، مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية، والوقوف على الجريمة المتلبس بها طبقا للمادة 75 من ق.م.ج.

– وهو جهة اتهام، من حيث مهامه الشبيهة بمهام النيابة العامة، كإصدار الأوامر الماسة بالحرية وبالحق في التنقل.

– وهو جهة قضائية من حيث إصدار القرارات وإجبارية تعليل بعضها، ومن حيث قابلية هذه القرارات للطعن.

المطلب الأول: المبادئ التي يقوم عليها التحقيق

من أجل توفير ظروف ملائمة للمحاكمة العادلة كان لزاما أن يحاط قضاء التحقيق ببعض الضمانات التي يكرسها المبدئان التاليان:

1) مبدأ الفصل بين التحقيق والنيابة العامة: وذلك من مبدأ فصل المتابعة عن التحقيق، فعهد بالمتابعة للنيابة العامة من غير أن تنهض بأعباء التحقيق، ومنح لقاضي التحقيق وحدة الاختصاص للقيام بإجراءات التحقيق الإعدادي دون تحريك الدعوى العمومية، وهذا من شأنه أن يعطي ضمانة لتحقيق سلامة العمل ولبت الطمأنينة في نفس المتهم.

2) مبدأ حماية المصالح: أحاط المشرع هذه المرحلة بمجموعة من الضمانات وهي:

– الحق في المؤازرة من طرف محام عند الاستنطاق الابتدائي.

– توثيق جميع إجراءات التحقيق بإشهاد كاتب للضبط على استنطاق المتهمين وعلى تصريحات الشهود، وبتحرير قاضي التحقيق لجميع أوامره وقراراته.

– ضمان سرية التحقيق بعدم حضور مراحل التحقيق إلا لمن يسمح له القانون.

المطلب الثاني: المطالبة بإجراء التحقيق

الفقرة الأولى: الجرائم القابلة للتحقيق

من المعلوم أن الحالات التي يقرر المشرع المغربي إجراء التحقيق فيها تنظمها المواد 83 و92 و264 إلى 268 و470 و 486 من ق.م.ج، ويمكن حصر أهم الحالات التي يجري فيها التحقيق فيما يلي:

أولا- المطالبة بالتحقيق من طرف النيابة العامة: ميز المشرع في هذه الحالة بين الرشداء والأحداث، كما ميز بين الجنايات والجنح:

1) **التحقيق في الجنايات:** نصت المادة 83 من ق.م.ج أن التحقيق في القضايا الجنائية يكون إلزاميا في بعضها واختياريا في بعضها الآخر:

أ- **التحقيق الإلزامي:** يكون التحقيق واجبا وإلزاميا في الجنايات في الأحول الآتية:

- في الجنايات المرتكبة من طرق الأحداث كيفما كانت العقوبة المقررة لها.
- وبالنسبة للرشداء، يتعين المطالبة بالتحقيق بصفة إلزامية إذا قررت النيابة العامة المتابعة، وذلك في الحالات الآتية (إذا كانت إحدى الجنايات المرتكبة معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، إذا كانت الجناية المرتكبة معاقب عليها بغير هذه العقوبات، ولم يتم ضبط الفاعل في حالة تلبس).

ب- التحقيق غير الإلزامي (الاختياري): يكون التحقيق اختياريا في الجنايات، إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بالجناية، وتبين للوكيل العام للملك أن القضية غير جاهزة للحكم.

2) **التحقيق في الجنح:**

أ- **التحقيق الإلزامي في الجنح:** يكون التحقيق إلزاميا في الجنح بمقتضى نص خاص في القانون، وتعتبر المواد من 255 إلى 257 من ق.م.ج نموذجا للنصوص الخاصة لإحالة الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة عن الجنايات والمرتبطة بها على التحقيق مع هذه المخالفات، وتعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة متى كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة لا يتصور بعضها بدون البعض الآخر، وكذلك إذا كانت مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الوقت وفي نفس المكان (المادة 256).

ومن الأمثلة الأخرى على التحقيق الوجوبي في الجنح، ما نصت عليه المواد 264 وما يليها من ق.م.ج، المتعلقة بقواعد الاختصاص الاستثنائية بشان الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين.

ب- <u>التحقيق الاختياري في الجنح:</u> يكون التحقيق اختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الرشداء متى كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها يوازي على الأقل خمس سنوات، كما يكون اختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث مهما كانت عقوبتها أو كيفية ضبط فاعليها.

<u>ثانيا- المطالبة بالتحقيق من طرف المتضرر:</u> بالرجوع للمواد 92 من ق.م.ج وما يليها، فإنه يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية بواسطة الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق، سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة قابلة للتحقيق، وهذا ما أكدت عليه المادة 92 " أن كل شخص تضرر من جناية أو جنحة يمكن أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاض التحقيق".

1) <u>إقامة الدعوى من طرف المتضرر:</u> تتلخص شروط وكيفية إثارة الدعوى العمومية من طرف المتضرر أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 92 السالفة الذكر في:

- وجوب كون الجريمة جناية أو جنحة، دون المخالفة التي لا يمكن للمتضرر منها تحريك الدعوى العمومية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر، إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة أو جناية أو غير قابلة لتجزئتها عنهما.
- وجوب وجود متضرر من هذه الجريمة تتوفر فيه أهلية الادعاء، وإذا لم متوفرا عليها، فيقيم الدعوى بإذن من نائبه القانوني أو بمساعدته (المادة 352 من ق.م.ج).
- قيام علاقة سببية مباشرة بين الجريمة والضرر (المادتين 2 و7 من ق.م.ج).
- يكون قاضي التحقيق مختصا نوعيا ومكانيا.

وتقوم النيابة العامة خلال إطلاعها على ملف التحقيق الحمال عليها من طرف قاضي التحقيق بمراقبة توفر كافة الشروط الشكلية والجوهرية لقبول الشكاية المباشرة ومنها:

- أهلية الادعاء بالنسبة للمشتكي والمتهم على السواء.
- اختصاص قاضي التحقيق المرفوعة إليه القضية، مكانيا ونوعيا (المادتان 55و44).
- قابلية الأفعال موضوع الشكاية للتحقيق باعتبارها جريمة قابلة للتحقيق ولم تسقط بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى العمومية.

2) <u>موانع إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر:</u> سمح المشرع للمتضرر بإقامة الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق عن طريق الادعاء بالحق المدني، ولكن قد تحول موانع دون ممارسته لأن هذا الحق ليس مطلقا، **<u>ومن هذه الموانع نذكر:</u>**

– الجرائم المنسوبة إلى أعضاء الحكومة والمشمولة باختصاص المحكمة العليا، والتي تعطي للبرلمان وحده صلاحية توجيه الاتهام بشأنها.

– الجرائم التي تختص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بنظرها.

– الجرائم المرتكبة من طرف بعض القضاة وموظفي الدولة.

– ولا يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى العمومية في مواجهة حدث يقل عمره عن 18 سنة عملا بمقتضيات المادة 463 من ق.م.ج.

المبحث الثاني: صلاحيات قاضي التحقيق

المطلب الأول: إجراءات التحقيق الإعدادي

يقوم قاضي التحقيق بعدة إجراءات وأبحاث تهدف أساسا إلى جمع الأدلة للوصول إلى الحقيقة والتعرف على مرتكبيها والإلمام بشخصيته، لذلك فهو يقوم بعدة أبحاث نجملها فيما يلي:

أولا– البحث الاجتماعي والنفسي: إن الإلمام بالظروف النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمتهم، التي يكون لها تأثير من قريب أو من بعيد على ارتكابه الجريمة، يعد من المقومات الأساسية التي تساعد على فهمه كانسان مرتبط بثقافة وبمجتمع معينين، ولهذا أوكلت المادة 87 من ق.م.ج إلى قاضي التحقيق إجراء بحث مستقل –عن الاستنطاق وعن المقابلات– حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية بصفة إلزامية في الجنايات واختيارية في الجنح. كما يقوم أيضا بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، كما تسمح المادة 88 لقاضي التحقيق بأن يخضع المتهم لفحص طبي ونفساني.

ثانيا– التنقل والتفتيش والحجز: يعتبر التنقل والتفتيش والحجز أهم الوسائل المتاحة لقاضي التحقيق لضبط أدلة الجريمة والكشف عن الحقيقة، وينتج عن هذه الإجراءات أفضل دليل تطمئن إليه المحاكم في تكوين قناعتها.

ويتشابه التفتيش والمعاينة في كون القائم بهما ينتقل إلى عين المكان للقيام بالمشاهدات وإجراء جميع التحريات، ويختلفان في كون:

– المعاينة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وهيئة المحكمة وعلى السواء تلقائيا، بخلاف التفتيش الذي لا يمكن للمحكمة القيام به إلا في حالات استثنائية ومحددة، ويبقى حكرا على ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق.

– المعاينة تهدف إلى إثبات وقائع مادية لحالة شيء من خلال المشاهدة أو الفحص...، أما التفتيش فينصب على شخص أو محل معين من أجل ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق للكشف عن الفاعل.

– المعاينة تتم أثناء عملية التفتيش، أما التفتيش فيلزم القائم به أثناء الشروع فيه بشروط دقيقة يؤدي الإخلال بها إلى بطلان المحضر.

ويتعين على قاضي التحقيق إذا قرر الانتقال لإجراء المعاينات أو التفتيش:

– أن يشعر النيابة العامة بذلك في وقت مناسب حتى يترك لممثلها الخيار في مرافقته.

– أن يستعين في مهمته بكاتب الضبط.

– وأن يحرر محضرا بما أنجزه من أعمال.

وتقتضي المواد 59 و60 و62 من ق.م.ج أن التفتيش ينبغي أن يحاط بعدة ضمانات من بينها:

– حفظ سرية الوثائق والمستندات التي يتم حجزها وعدم إطلاع الغير عليها.

– إذا كان التفتيش يتم في منزل المتهم، فإن قاضي التحقيق يسلك فيه مقتضيات المادة 60 من ق.م.ج فيدعوا صاحب المنزل لحضوره أو تعيين ممثل عنه.

– إذا تعلق الأمر بجناية أو جريمة ارهابية، يمكن إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني، شريطة أن يقوم به قاضي التحقيق شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة.

– إذا كان التفتيش سيجرى في أماكن تشغلها النساء، فإن قاضي التحقيق ينتدب امرأة لتفتيش النساء.

– إذا تعلق الأمر بتفتيش مكتب محام، فيتعين أن يقوم به قاضي التحقيق بنفسه أو ينتدب ذلك لقاض آخر...

وحفاظا على حقوق الأشخاص، أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يأمر بأن تسلم للمعنيين بالأمر بناء على طلبهم في أقرب وقت ممكن، نسخ من الوثائق المحجوزة بعد المصادقة على مطابقتها للأصول من طرف كاتب الضبط، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات خاصة.

ثالثا– التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد: معنت المادة 108 من ق.م.ج التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال، إلا أنه مع تطور الجريمة، أدخل المشرع استثناء على هذا المبدأ إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، وأجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط المكالمات.

ولم يقيد القانون سلطة قاضي التحقيق بنوع الجريمة ولا بخطورتها كما فعل بالنسبة للوكيل العام للملك، ولذلك فإن قاضي التحقيق يمكنه أن يلجأ إلى هذه المسطرة كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث الذي يقوم به وكيفما كانت نوع الجريمة التي يحقق فيها.

وإذا أمر قاضي التحقيق بالتقاط المكالمات أو الاتصالات، فإنه يصدر بذلك أمرا يتضمن التعريف بالمكالمة أو المراسلة وتسجيلها وأخذ نسخ منها وبالجريمة التي تبرر ذلك، والمدة التي سيتم خلالها الالتقاط والتي لا يمكنها أن تتجاوز أربعة أشهر، يمكن تمديدها مرة واحدة لمدة أربعة أشهر أخرى بمقتضى أمر مماثل.

ويتعين عليه أن ينجز محضر بهذه العمليات يبين فيه تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها مع وضع التسجيل والمراسلة في وعاء أو غلاف مختوم (المادة 111 من ق.م.م)، والغاية من تدوين جميع هذه العمليات، هي توثيقها بكيفية قانونية في محاضر قانونية تصبح أوراقا من أوراق القضية.

رابعا- الاستماع إلى الشهود: على قاضي التحقيق أن يستمع لكل شخص حضر بمحض إرادته، إذا رأى أن شهادته مفيدة في إظهار حقه، وله كامل الصلاحية لاستدعاء كل شاهد أو شخص للحضور أمامه إذا قدر وجود فائدة في شهادته، ويتم الاستدعاء بالطرق الإدارية، أو برسالة مضمونة أو بواسطة القوة العمومية التي يملك قاضي التحقيق صلاحية تسخيرها (المادة 54 من ق.م.ج)، وإذا تخلف الشخص المستدعى وجه قاضي التحقيق استدعاء ثانيا، فإذا لم يحضر أجبره قاضي التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة على الحضور بواسطة القوة العمومية (المادة 129 من ق.م.ج).

أما الأشخاص المذكورون في المادة 133 من ق.م.ج وهم رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكاتب الدولة...، فلا يمكن لقاضي التحقيق استدعائهم إلا طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 326 و 327 من ق.م.ج.

وبالنسبة لباقي الشهود فقد نظم ق.م.ج طريقة الاستماع إليهم بموجب المواد من 119 إلى 126 و131، وأيا كانت الجهة التي تؤدى أمامها الشهادة فيتعين أن تتسم بميزتي البساطة والدقة.

وحرصا من المشرع على ضمان حق الدفاع حدد في المادة 121 من ق.م.ج شكلية الاستماع إلى الشاهد الأصم أو الأبكم تتثمل في أن توجه إليه الأسئلة وأن يجيب كتابة إن كان يحسن الكتابة، وإلا فبواسطة شخص يحسن التحدث معه أو أي شخص قادر على التحدث معه.

وتعتبر الشهادة التي أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية، وسيلة إثبات كما أكد على ذلك المجلس الأعلى سابقا، ولا يمكن الطعن فيها بالزور إلا إذا أصبحت نهائية، كما أنه إذا استمع قاضي التحقيق إلى الشاهد بدون يمين، فإن شهادته لا يمكن اعتبارها شهادة زور في اي حال من الأحوال ولا يترتب عن أخذ القضاء الزجري بها إبطال حكمه.

وعند الانتهاء من تضمين كاتب الضبط الأسئلة الموجهة إلى الشاهد وأجوبته عنها في المحضر، فإن قاضي التحقيق يدعو الشاهد إلى قراءة نص شهادته، فإذا أقرها وضع توقيعه على كل صفحة من صفحات المحضر، وإن كان أميا وأقرها بعد تلاوتها عليه من طرف كاتب الضبط، وضع بصمته على كل صفحة على حدة، وإذا رفض الشاهد أو تعذر عليه التوقيع ينص على ذلك في محضر ويوقع القاضي وكاتب الضبط والترجمان في حالة الاستعانة به على كل صفحة، حينئذ تصبح هذه الورقة رسمية لا يمكن الطعن في مضمونها إلا بالزور.

خامسا- استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير: يقصد بالاستنطاق مواجهة المتهم الذي يجري معه التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، ومطالبته بإبداء رأيه فيها، ثم مناقشته تفصيلا في أدلة الدعوى إثباتا أو نفيا من أجل الكشف عن الحقيقة، ويكون الاستنطاق إما ابتدائيا أو تفصيليا:

1) مرحلة الاستنطاق الأولي:

أ- **مثول المتهم أمام قاضي التحقيق لأول مرة:** بالاستنطاق الأولي أو الابتدائي حسب مفهوم المادة 134 من ق.م.ج، يتم خلال المرحلة الأولى التي يمثل فيها المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق، إما بناء على ملتمس النيابة العامة بإجراء التحقيق معه أو على إثر شكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني مقدمة ضده من طرف المتضرر.

ويتعين على قاضي التحقيق خلال هذا الاستنطاق، أن يتأكد من هوية المتهم عندما يحضر لأول مرة أمامه، وذلك بالتحقيق من كافة المعلومات الشخصية للمتهم (الاسم العائلي البطاقة الوطنية، مكان الولادة....)، كما يمكن إخضاع المتهم لفحص طبي عند الحاجة، وعلى إثر ذلك مباشرة يجب على قاضي التحقيق أن يشعر المتهم بأن له الحق في أن يختار محاميا، أو يعينه له بصفة تلقائية.

وعند الانتهاء من استنطاق المتهم، يقرر قاضي التحقيق بشأن تركه في حالة سراح أو اعتقاله احتياطيا أو وضعه تحت المراقبة القضائية، وإذا قرر القاضي ترك المتهم في حالة سراح فإنه ينبهه إلى وجوب إخباره بكل تغيير لعنوانه، ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابر معه داخل دائرة المحكمة الجاري بها التحقيق.

ب- <u>حضور المحامي:</u> لا يجوز سماع المتهم ولا الطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعائه، إلا إذا تنازل المتهم أو الطرف المدني عن حقه في حضور دفاعه.

2) **<u>الاستنطاق التفصيلي:</u>** يقصد بالاستنطاق التفصيلي الاستنطاق الذي يقوم به قاضي التحقيق للمتهم بعد انتهاء المرحلة الأولى المسماة الاستنطاق الابتدائي، ويركز القاضي في هذه المرحلة على تدقيق بحثه في كافة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وله أن يوجه إليه أسئلة مختلفة وينصب على التفاصيل والجزئيات التي من شأنها جمع الأدلة الكافية للوصول إلى الحقيقة، ويمكن ان يشمل الاستنطاق التفصيلي أكثر من جلسة واحدة، وقبل الشروع فيه، يتعين على القاضي أن يستدي محامي المتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إليه قبل استنطاق المتهم بيومين على الأقل، ويجب ان يوضع ملف القضية رهن إشارته قبل الاستماع إلى موكله بيوم واحد على الأقل.

وكما هو الشأن بالنسبة لكافة الأعمال القضائية، يتعين أن يتم كل استنطاق وكل مواجهة في حضور كاتب الضبط الذي يشهد على كل ما يتم أمامه في محضر.

3) <u>المواجهة:</u> يقصد بالمواجهة إجراء مقابلة بين شخصين أو أكثر من الشهود أو المتهمين، لبيان ما اختلف فيه الشهود قصد تقييم شهادتهم، وتمكين قاضي التحقيق من تكوين قناعته للأخذ بما يراه موافقا للأدلة التي بين يديه، وبالتالي عرض هذه الأقوال على المتهم ليقرها أو يطعن فيها.

<u>المطلب الثاني: أوامر قاضي التحقيق</u>

يشترط في الأوامر المتعلقة بشخص المتهم والهادفة إلى إجباره على المثول أمام قاضي التحقيق والمنصوص عليها في الباب الثامن من القسم الثالث من الكتاب الأول، والنافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة، أن تتحقق فيها إلى جانب الشروط الآتية:

- أن تتم عمليات الضبط والإحضار المأمور بها تحت إشراف قاضي التحقيق ومراقبته.
- وأن يشار في كل امر إلى نوع التهمة وإلى المواد القانونية المطبقة.
- وان تتضمن الأوامر هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء.
- وأن يؤرخها قاضي التحقيق ويوقعها ويختمها بطابعه.

أما الشروط الخاصة بكل أمر على حدة، فهي التالية:

<u>أولا- الأمر بالحضور:</u> عرفت المادة 144 من ق.م.ج الأمر بالحضور بأنه " إنذار يوجهه قاضي التحقيق للمتهم للحضور أمامه في تاريخ وساعة محددين"، وهو بذلك شبيه بالاستدعاء الذي توجهه المحكمة، ولا يقيد حرية المتهم، ويبلغ هذا الأمر بواسطة عون قضائي للشرطة القضائية، وعلى قاضي

التحقيق أن يستنطق المتهم بمجرد حضوره، ويحق للمحامي أن يحضر إلى جانب المتهم خلال الاستنطاق.

ثانيا– الأمر بالإحضار: عرفت المادة 146 من ق.م.ج الأمر بالإحضار بأنه " الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال"، وتختلف طريقة تبليغ وتنفيذ الأمر بالإحضار تبعا للوضعية التي يكون عليها المتهم من حيث كونه معتقلا أم حرا:

1) **إحضار المتهم الحر:** تختلف كيفية التنفيذ بحسب ما إذا كان المتهم الحر يوجد خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق أو خارجها:

– إذا كان داخل الدائرة القضائية، فإنه يتعين على القوة العمومية بالأمر بالإحضار أن يبلغه إلى المتهم بعرضه عليه وتسليمه نسخة منه، ثم يعمل على تقديمه إلى قاضي التحقيق حالا، وإذا رفض يجبر بالقوة العمومية القريبة منه التي يتعين عليها الاستجابة لطلب الإحضار.

– إذا كان المتهم الحر خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق، فإنه يقدم إلى النيابة العامة بمكان إلقاء القبض عليه، التي يقوم احد قضاتها باستفساره، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بالإحضار.

2) **إحضار المتهم المعتقل:** قد يكون المتهم معتقلا على ذمة قضية اخرى، فيصدر قاضي التحقيق امرا بإحضاره، في هذه الحالة أوكل القانون إلى مدير المؤسسة السجنية مهمة تبليغ الأمر بالإحضار إليه، وفيما يتعلق بالتنفيذ، يختلف كذلك بحسب موقع مكان السجن:

– إذا كان السجن يوجد داخل دائرة نفوذ المحكمة فإن الامر ينفذ كما هو الشأن بالنسبة لكافة المعتقلين إلى مقر المحكمة.

– وإذا كان المتهم موجودا بسجن خارج النفوذ الترابي لقاضي التحقيق فإنه يتم ترحيله إلى السجن الكائن بالنفوذ الترابي لقاضي التحقيق.

ثالثا– الأمر بالإيداع في السجن: عرفت المادة 152 من ق.م.ج الأمر بالإيداع في السجن بأنه "الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية لكي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا"، ويشترط لإصدار الأمر بالإيداع في السجن:

– أن تكون الافعال المنسوبة إلى المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

– أن يكون قاضي التحقيق قد استنطق المتهم.

– يتم تبليغ الأمر بالإيداع في السجن إلى المتهم، ويشار إلى التبليغ في محضر الاستنطاق.

رابعا– الامر بإلقاء القبض: عرفت المادة 154 الأمر بإلقاء القبض بكونه " الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبنية في الأمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها"، وعلى عون القوة العمومية الذي ينفذ الأمر أن يراعي حرمة المنازل وأن لا يلجها بعد التاسعة ليلا وقبل السادسة صباحا، وله أن يستعين بالقوة العمومية من أقرب مكان إليه.

خامسا– الوضع تحت المراقبة القضائية: يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية من أهم إجراءات التحقيق المتعلقة بشخص المتهم، فهو بديل للاعتقال الاحتياطي، إلا انه يختلف عن الاعتقال الاحتياطي لأنه يبقى مجرد تدابير، لأنه يتيح له أن يبقى حرا، والمشرع اعتبر المراقبة القضائية تدبيرا استثنائيا لا يعمل به إلا في الجنايات أو الجمح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

وتتجلى تدابير المراقبة القضائية في الالتزامات التالية:

- عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من قبل قاضي التحقيق.
- عدم التغيب عن المنزل أو المسكن الذي يحدده قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يقررها القاضي نفسه.
- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها القاضي.
- إشعار القاضي بكل تنقل خارج الحدود التي يعينها.
- تقديم الوثائق المتعلقة بالهوية ولا سيما جواز السفر مقابل وصل.
- المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق.
- عدم مزاولة بعض الانشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية ما عدا المهام الانتخابية أو النقابية.

ويشترط لاتخاذ هذه التدابير:

- أن تكون الجريمة قد ارتكبت أثناء ممارسة نشاط مهني أو بمناسبته.
- وجود خشية من ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بماشرة النشاط المعني.
- إشعار المشغل أو السلطة الإدارية التي يتبع لها المتهم.

سادسا– الاعتقال الاحتياطي: الاعتقال الاحتياطي تدبير سالب للحرية يرمي إلى وضع المتهم في السجن، ويصدر على شكل أمر بالإيداع في السجن إذا كان المتهم حاضرا، أو أمر بإلقاء القبض عليه، ويبلغ فورا للمتهم والنيابة العامة بنفس الطريقة التي يبلغ بها الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، ويحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي.

وتكون مدة الاعتقال في الجنايات شهرين اثنين، ويمكن لقاضي التحقيق أن يجدد هذا التدبير خمس مرات أخرى لنفس المدة، وأما في الجنح فإن مدة الاعتقال الاحتياطي هي شهر واحد، يمكن للقاضي ان يجددها مرتين لنفس المدة، ولا يتم التجديد إلا إذا تبين بعد نهاية الاعتقال الاحتياطي أن الضرورة تقتضي استمراره.

ويمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج تلقائيا طبقا لشروط الفقرة الأولى من المادة 178 من ق.م.ج أو بناء على طلب، بضمانة شخصية أو مالية او بدونهما.

وإذا منح الإفراج المؤقت بكفالة مالية فإنها تضمن عنصرين أساسيين:

- ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
- ضمان مصاريف الدعوى التي سبقها للطرف المدني، ثم المبالغ الواجب إرجاعها، والتعويض عن الضرر.

ويدفع مبلغ الكفالة إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض نقدا أو بواسطة شيك معتمد من طرف البنك، أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم...

سابعا- الإنابة القضائية: الإنابة القضائية هي الامر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق غلى قاض آخر أو إلى ضابط للشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق، بحيث تكون لهذا الأخير نفس سلطاته وصلاحياته وحدود الإجراءات المحددة في الإنابة. ويعتبر كل إجراء يتم إنجازه خراج حدود الإنابة باطلا لصدوره من شخص غير مؤهل قانونا لإنجازه.

وبالإضافة إلى الطابع الاستثنائي للإنابة القضائية، فإنها لا يمكن أن تشمل كل صلاحيات قاضي التحقيق، وإنما تقتصر على تكليف الجهة المنتدبة للقيام ببعض الإجراءات، كما أن قاضي التحقيق لا يمكنه أن يفوض لتلك الجهة إذا كانت هي الشرطة القضائية/ بعض صلاحياته مثل الاستماع إلى المتهم.

1) نطاق الإنابة القضائية: تقتصر الإنابة القضائية على إجراء محدد من إجراءات التحقيق المتعلقة بالجريمة المشار إليها في المتابعة، ويتعين أن تتضمن تحديد الإجراءات المطلوب القيام بها، إذ لا يصح ان تكون عامة، ولا يصح أن تكون من أجل التحقيق في قضية لأكملها، ومن هذا المنطلق يمكن لقاضي التحقيق أن ينتدب قاض آخر، أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية لإنجاز الإجراء، لكن ضباط الشرطة القضائية كما سبق وذكرنا لا يمكنهم استنطاق المتهم ومقابلته مع غيره، لذلك لا يحق لقاضي التحقيق انتدابهم لهذه الغايات.

2) <u>شروط صحة الإنابة القضائية</u>: يجب لصحة الإنابة القضائية أن تكون صادرة عن قاض مختص ومكلف بالتحقيق في القضية التي صدرت بشأنها، وأن يكون مختصا من حيث المكان سواء هو أو ضباط الشرطة القضائية، وإذا كانت الإنابة تتعلق بتنفيذ امر خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق، فإنه يعهد بالتنفيذ لقاض آخر من قضاة التحقيق أو الحكم بالدائرة التي سينفذ فيها الإجراء، ويتعين على القاضي المنتدب أن يشعر النيابة العامة التي تنفذ الإنابة القضائية في دائرتها.

وتصدر هذه الإنابة القضائية في شكل امر مكتوب يشار فيه إلى نوع الجريمة موضوع التحقيق، وتحدد فيه الإجراءات المطلوب إنجازها...

<u>ثامنا – إجراء الخبرة:</u> الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المباشرة التي يلجأ بواسطتها القضاء إلى الغير للاستعانة به في امور تقنية يستعصي عليه معرفتها من أجل الوصول إلى الكسف عن الحقيقة، وبما أن الخبرة وسلة إثبات فقدت نصت المادة 195 من ق.م.ج، أن يختار الخبير المنتدب من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين، وإذا تعذر ذلك، وتم تعيين خبير من خارج الجدول، فيجب عليه أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من ق.م.ج أمام قاضي التحقيق.

ويمكن للنيابة العامة والأطراف اختيار خبراء مساعدين يعينهم قاضي التحقيق لمؤازة الخبير المعين.

ويشمل التقرير الذي ينجزه الخبير ذكر الاشياء المختومة التي تم فتحها أو أعاد فتحها، وإحصاء الأشياء التي فتحت أختامها من طرفه، ويتضمن أيضا ملخصات للتصريحات التي قد يدلى بها إلى الخبير، من أجل قيامه بمهامه، معلوم أنه يمكن للخبير أن يتلقى على سبيل الإخبار فقط، تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم، ويتم إمضاء التصريحات من قبل المصرح...

ويوقع الخبير على التقرير بعدما يضيف إليه تحفظات الخبير المساعد إن وجدت وقدمها في شكل مذكرة، ويودع التقرير المنجز لدى كتابة الضبط مقابل إشهاد، وفي حالة تعدد الخبراء واختلفت آرائهم، أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، فإن كل واحد منهم يقوم بتوضيح رأيه في التقرير المشترك ويبدي تحفظاته مع تعليلها.

<u>تاسعا – الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق:</u> عندما يقدر قاضي التحقيق أنه قد أنهى البحث في القضية، يوجه الملف بجميع أوراقه، بعد ترقيمها من طرف كتابة الضبط لديه، إلى النيابة العامة بقصد الاطلاع عليها ووضع ملتمساتها داخل أجل ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.

والأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بشأن انتهاء البحث هي:

1) **الأمر بعدم الاختصاص:** إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فأنه يصدر أمرا بعدم اختصاصه، ويحيل القضية على النيابة العامة، وتبقى إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة محتفظة بأثرها القانوني، وتعتبر دلائل منتجة في الإثبات للجهة المحالة عليها القضية.

2) **الأمر بعدم المتابعة:** إذا اتضح لقاضي التحقيق أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم **لا** توصف بوصف جنائي، أو لم تثبت في حقه الأدلة الكافية لمتابعته، يقوم قاضي التحقيق بإصدار أمر بعدم المتابعة، ويبت في موضوع رد الاشياء المحجوزة إن وجدت ويمكنه كذلك أن يصدر أمر انتهاء التحقيق أو بعدم المتابعة جزئيا، ويقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بتصفية صائر الدعوى..، وبذلك ينتهي مفعول الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر بعدم المتابعة يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة طبقا لمقتضايت المادة 222 من ق.م.ج.

3) **الأمر بالمتابعة:** إذا قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة المتهم بجناية، فإنه يحيله على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، كما يحيل عليها ملف القضية، ولا يمكن الطعن في قرار الإحالة إلا بالنقض، كما أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية يحيل المتهم على المحكمة الابتدائية، أما بالنسبة للمخالفات فغنه يحيل الملف على النيابة لعامة حسب المادة 217 من ق.م.ج، وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر القضائية لا تصدر بانتهاء التحقيق إلا بعد تقديم النيابة العامة ملتمساتها.

المبحث الثاني: إجراءات الطعن وإعادة التحقيق

المطلب الأول: بطلان إجراءات التحقيق

حدد المشرع عند وضعه لقانون المسطرة الجنائية القواعد الشكلية والموضوعية، وأوجب على قاضي التحقيق اتباعها توفيرا للضمانات الفردية وتأمينا لشروط المحاكمة العادلة ، ورتب على مخالفة بعضها بطلان الإجراءات المعيبة والموالية لها، حيث حددت هذه الإجراءات ثلاث فئات:

الفئة الأولى: مخالفة مقتضيات المادتين 134 و135 من ق.م.ج ولا سيما عدم إشعاره بتنصيب محام، وحقه في الخضوع لفحص طبي.

الفئة الثانية: مخالفة مقتضيات المادة 139 من ق.م.ج بشأن سماع المتهم أو الطرف المدني أو مواجهتهما بحضور دفاعهما إلا إذا تنازلا عن ذلك.

الفئة الثالثة: مخالفة مقتضيات التفتيش المنصوص عليها في المواد 59 و60 و 62 من ق.م.ج.

وتحال حالات البطلان طبقا للمادة 211 من ق.م.ج على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تقرر ما إذا كان البطلان مقصورا على الاجراء الفاسد أو يمتد إلى الإجراءات اللاحقة كلا أو بعضا.

وتحسب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت، وتحفظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ولا يمكن الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى.

المطلب الثاني: استئناف أوامر قاضي التحقيق

يجب التمييز بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن بالاستئناف بين النيابة العامة من جهة، والمتهم من جهة أخرى، والطرف المدني من جهة ثالثة:

- **بالنسبة للنيابة العامة :** الأصل أن كل أوامر قاضي التحقيق تقبل الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة، ما عدا الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا للمادة 196 من ق.م.ج.
- **بالنسبة للطرف المدني:** يمكنه أن يستأنف الأوامر بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وبعدم الاختصاص، والأوامر التي تمس مصالحه المدنية.
- **أما المتهم:** فيمكنه استئناف جميع الأوامر المنصوص عليها في المادة 223 من ق.م.ج.

المطلب الثالث: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة

بالرجوع للمادة 228 من ق.م.ج نجدها تسمح بإعادة التحقيق في حالة ظهور أدلة جديدة، والأدلة الجديدة المعتبرة لإعادة التحقيق هي شهادة الشهود، والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي يكون من طبيعتها أن تعزز الأدلة التي تبين أنها ضعيفة (المادة 229°.

ويتعين أن يقدم طلب إعادة التحقيق مدعما بالأدلة الجديدة إلى النيابة العامة التي لها وحدها الحق في تقرير ما إذا كان هناك موجب لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة ام لا، وفي حالة الإيجاب فإنها تقدم ملتمسا بذبك إلى قاضي التحقيق.

الجزء الثاني: إجراءات المحاكمة وطرق الطعن

الكتاب الأول: اجراءات المحاكمة

كرس المشرع المغربي مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث بعد أن تحال القضايا على محاكم الدرجة الأولى وتصدر الأحكام بشأنها يمكن لأحد أطراف النزاع الطعن في الحكم لتعرض القضية على محاكم الدرجة الثانية. ومن ثمة عمل المشرع على تنظيم اجراءات المحاكمة أمام المحاكم الإبتدائية، وكذا محاكم الإستئناف بين كيفية انعقاد الجلسات وتشكيل الهيئات وصدور الأحكام، كما بين أطراف الدعوى وتحدث عن الغرف المختصة، واهم المحاور مسألة الاختصاص لذا وجب التطرق اليها أولا.

فصل تمهيدي: الإختصاص

الاختصاص يعد سلطة المحكمة في الدعوى وهو ولاية يمنحها المشرع للمحكمة للبث في القضايا المعروضة عليها، حيث تنص المادة 251 من ق.م.ج على أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تختص بالنظر في الجرائم ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، كقانون العدل العسكري تماشيا مع مقتضيات ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

وبالرجوع للقانون المغربي فإن قواعد الاختصاص لا تعتبر من النظام العام ما لم تتعلق بنوعية الجريمة بحيث طلبات الإحالة بعدم الاختصاص ينبغي اثارتها من طرف الأطراف قبل كل دفاع في جوهر الدعوى تحث طائلة السقوط حسب المادة 323 من ق.م.ج. ومن ثمة الاختصاص في مفهوم القضاء الجنائي يتنوع استنادا لمجموعة من الاعتبارات فقد يتعلق بنوع الفعل الجرمي المرتكب أو بشخص الفاعل أو بالمكان.

الفرع الأول: قواعد الإختصاص العادية وفصل تنازع الإختصاص

المبحث الأول: قواعد الإختصاص العادية

المطلب الأول: الإختصاص النوعي

يمكن القول أن الاختصاص النوعي هو أساس توزيع القضايا بين المحاكم سواء العادية منها أو الاستثنائية، ويتضح ذلك لكون الاختصاص يتحدد بالنظر لنوع الجريمة المرتكبة وجسامتها، فقد يتعلق الأمر بجنحة أو مخالفة تختص فيها المحاكم الابتدائية أو محاكم الجماعات والمقاطعات أو قد يتعلق بجناية تختص فيها غرفة الجنايات بمحاكم الاستئناف أو قد ينعقد الاختصاص للمحكمة العسكرية أو المحكمة العليا، مثال القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي منح الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالرباط.

المطلب الثاني: الاختصاص المتعلق بالفاعل

تجدر الإشارة أنه –كقاعدة عامة– لا يعتد بشخص المتهم أو صفته أو وضعه أو حالته الا أنه تحقيقا للعدالة ارتأى المشرع مراعاة الظروف الخاصة لبعض المتهمين لتهيئ الإجراءات الملائمة لتحقيق سياسة الدفاع الاجتماعي، ومن ثمة نص الفصل 10 من ق.ج على أن التشريع المغربي يسري على كل

شخص موجود بإقليم المملكة وطنين وأجانب وعديمي الجنسية مه مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون الداخلي والدولي. كما يمكن أن يمتد الاختصاص للنظر في الجرائم التي يرتكبها المغاربة أو الأجانب خارج المغرب حسب المواد من 704 الى 713 من ق.م.ج.

المطلب الثالث: الإختصاص المكاني

توزع بمقتضاه المحاكم بالنظر الى مكان ارتكاب الجريمة ، وطبيعة هذا النوع من الاختصاص يتنازعها رأيان:

الفقرة الأولى– الرأي الأول: يعتبره من النظام العام لأن المرع راعى في تحديده توفير العدالة الجنائية كسهولة التحقيق، وضمان الردع، ووقع العقاب في نفوس الأفراد، وهذه القواعد يمكن أن تثار تلقائيا من طرف القاضي وفي جميع مراحل الدعوى.

الفقرة الثانية– الرأي الثاني: يعتبره غير متعلق بالنظام العام ولا يترتب عن مخالفته البطلان ويرجح هذا الرأي لأن قواعد الاختصاص المكاني روعي فيها تنظيم العمل القضائي ليس الا.

المطلب الرابع:اختصاص المحاكم

الفقرة الأولى: اختصاص المحاكم الإبتدائية

من المعلوم أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات وفق نص المادة 252 من ق.م.ج، مع ملاحظة أن المشرع لم يعد يميز بين الجنح الضبطية والتأديبية، وتجدر الإشارة الى أن الفصول 17 و18 و608 الى 612 من ق.ج تعرضت للعقوبات الجنائية الأصلية والعقوبات الضبطية الأصلية والمخالفات، وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في قضاء الجماعات والمقاطعات لأن هذه المحاكم مختصة بالبت في المخالفات المنصوص عليها في ظهير 15 يوليوز 1974.

الفقرة الثانية: اختصاص محاكم الإستئناف

أولا–غرفة الجنح الاستئنافية: حسب المادة 253 من ق.م.ج تختص في الاستئنافات المقدمة من أطراف الدعوى ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.

ثانيا– الغرفة الجنحية: تختص بالنظر في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق، وفي طلبات بطلان اجراءات التحقيق وفي الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولة مهامهم، وبتنصيص المشرع صراحة على اختصاص كل غرفة على حدة يكون قد استجاب للعمل القضائي في هذا المجال، أي كان يتم في اطار توزيع الأشغال من طرف الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.

ثالثا– غرفة الجنايات الإبتدائية: تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها، حيث جاء النص 254 من ق.م.ج بعبارة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف والمراد منها غرفة الجنايات الابتدائية لأن أحكامها يمكن الطعن بالاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وهي مستجد جاء به قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الأولى من المادة 416 بحيث نص على أنها تنظر في الجنح المرتبطة بالجناية.

رابعا–غرفة الجنايات الإستئنافية: تختص بالنظر في القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنايات أعلاه حيث حددت المادة 457 الأطراف اللذين يحق لهم استئناف الأحكام الجنائية وهم المتهم، النيابة العامة، المطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، ويتم الاستئناف أمام نفس المحكمة مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401.

المبحث الثاني: فصل تنازع الاختصاص

إذا كان اختصاص المحكمة هو تلك السلطة الممنوحة لها قانون للحكم في الدعوى فقد يحدث أن تحال القضية على محكمة معينة أو قاض للتحقيق ويتبين أن نفس القضية يتم البحث بشأنها من طرف محكمة أخرى أو قاض أخر، وقد تصدر احدى المحاكم مقررا يقضي بعدم اختصاصها للبث في القضية وعندما تحال هذه الأخيرة على المحكمة المفترض فيها صاحبة الاختصاص تصدر مقررا تعلن فيه عدم الاختصاص في مثل هذه الحالات يحصل تنازع في الاختصاص بين جهتين يتعين تطبيقا لحسن سير العدالة الفصل فيه.

المطلب الأول: حالات تنازع الاختصاص

من المعلوم أن تنازع الاختصاص هو خلاف يحصل بين جهتين قضائيتين أو محكمتين رفع اليهما نفس النزاع ورأت كل واحدة أنها مختصة للبث فيه أو غير مختصة:

تنازع الاختصاص الإيجابي: عندما تقرر الجهتين اختصاصهما للنظر في القضية، والحال أن جهة واحدة فقط ينعقد لها الاختصاص.

تنازع الاختصاص السلبي: عندما تقرر جهتان قضائيتان عدم الاختصاص للبث في القضية والحال أن الاختصاص ينعقد لأحدهما لأنه لا يمكن الحكم على شخص مرتين.

المطلب الثاني: شروط تنازع الاختصاص

إن النزاع بنوعيه السلبي والإيجابي يتطلب تحقق بعض الشروط لنكون ازاء تنازع للاختصاص وهي كالتالي:

الفقرة الأولى– صدور حكمين متعارضين: معناه لا يمكن اعتبار مجرد تحريك الدعوى العمومية أمام جهة غير مختصة يشكل تنازع للاختصاص.

الفقرة الثانية: أن لا يقبل الحكمان المتعارضان أي طعن يتأثر من خلاله تصحيح الوضعية

الفقرة الثالثة– أن يتعلق التعارض بمسألة الاختصاص: فالبث في الموضوع بالرغم من وجود التناقض بين الحكمين لا يعد تنازعا للاختصاص وانما توجد مسطرة خاصة للفصل فيه.

الفرع الثاني: قواعد الإختصاص الاستثنائية

من المعلوم أن الأصل في قواعد الاختصاص الاستثنائية، الأصل أن يعود الاختصاص في حال ارتكاب جريمة الى المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية، الا أنه قد تقتضي بعض الحالات الخروج على هذه القاعدة فيتم احالة القضية على محكمة أخرى، وذلك اما بالنظر الى الشخص الذي ارتكب الجريمة أو الجهة التي ارتكبت أمامها واما بالنظر لطبيعة الدعوى المعروضة على المحكمة، وقواعد الإختصاص الإستثنائية هي كالتالي:

المبحث الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

لقد وضع المشرع مسطرة خاصة تتضمن شكليات معينة يتعين اتباعها وسلوكها في حالة ارتكاب جناية أو جنحة من طرف فئة معينة من القضاة أو الموظفين خلال مزاولتهم لمهامهم أو خارجها، وتصنف فيما يلي الفئات الخاضعة لقواعد الاختصاص الاستثنائية:

المطلب الأول: الفئة الأولى

في حالة ارتكاب جريمة، جناية كانت أو جنحة من طرف مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة وزيرا أو منتدبا أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة أو قاض بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف عادية كانت أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فان الجهة التي ينعقد لها الاختصاص للنظر في القضية هي الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.

المطلب الثاني: الفئة الثانية

بالرجوع للمادة 266 من ق.م.ج نجدها تنص على أنه: إذا كان الفعل منسوبا الى مستشار بمحكمة الاستئناف أو رئيس غرفة أو نائب عام أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك لديها أو قاضي بمجلس جهوي للحسابات، فان الجهة التي ينعقد لها الاختصاص للنظر في القضية هي الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى التي تحال عليها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.

المطلب الثالث: الفئة الثالثة

نصت المادة 267 من ق.م.ج على أنه اذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فان القضية تحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ويظهر من الصياغة أن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 259 من هذا القانون تطبق، وبالتالي فان الوكيل العام للملك المختص هو الذي وضع الفعل في دائرة محل نفوذه أي محل ارتكاب الجريمة أو اقامة الفاعل أو محل القاء القبض.

المطلب الرابع: الفئة الرابعة

وهي التي تعرضت لها المادة 268 من ق.م.ج، وعليه اذا كان الفعل منسوبا الى الباشا أو خليفة أول للعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية أثناء مزاولة مهامهم، فان القضية تحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي يعرضها على الرئيس الأول ليقرر عند الاقتضاء اجراء بحث وفي حالة الإيجاب يعين مستشار مكلفا بالتحقيق بمحكمته.

المبحث الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

الأصل أن تتم احالة مرتكب الجريمة على الجهة المختصة ، الا أن المشرع خرج عن القاعدة في حالة ارتكاب فعل يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أمام محكمة تنظر في جريمة أخرى، وهو ما يعرف بجرائم الجلسات بحيث تختص المحكمة التي أرتكب أمامها الفعل بالنظر في القضية خلافا للقواعد العادية.

المطلب الأول: اثارة الضوضاء بالجلسة والإخلال بنظامها

نميز بين الحالة التي ترتكب فيها الجريمة من طرف المتهم والحالة التي ترتكب فيها من طرف الغير.

الفقرة الأولى: اثارة الضوضاء من طرف المتهم

إن إحداث المتهم اضطرابا بقاعة الجلسات أو أي محل أخر يباشر فيه تحقيق قضائي بصفة علنية، يأمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة وتتابع المناقشات في غيبته.

أولا- حالة المتهم المعتقل: في هذه الحالة ينتقل إلى المؤسسة السجنية وتبلغ إليه كافة الإجراءات التي تمت في غيبته، حيث يتعين على كاتب الضبط بعد انتهاء الجلسة الانتقال إلى السجن ويتلو محضر المناقشة وملتمسات النيابة العامة والحكم الصادر في حقه مند طرده.
ثانيا- حالة المتهم غير المعتقل: يتم الاحتفاظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن اشارة المحكمة الى حين انتهاء المناقشات تم يتم احضاره ونقله للجلسة ويصدر الحكم بحضوره.

الفقرة الثانية: إثارة الضوضاء من طرف الغير

في حالة إذا كان أحد الأشخاص الحاضرين بالقاعة أحدث اضطراب بسبب تعبيره علانية عن مشاعره أو حرض على الضوضاء بأي وسيلة من الوسائل أمر رئيس الهيئة بطرده، وذلك بغض النظر عن المتابعات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة ارتكابه جريمة تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.

المطلب الثاني: المسطرة المتبعة بخصوص جرائم الجلسات

خصها المشرع بمسطرة خاصة تختلف بحسب الآتي:
الفقرة الأولى- الفعل المرتكب بشكل مخالفة: يأمر رئيس الهيئة بتحرير محضر بشأنها ويتولى الاستماع الى الشهود ويطبق حالا العقوبة التي تنطبق على الفعل بناء على ملتمسات النيابة العامة وتكون للحكم حجية مطلقة لا يمكن الطعن فيها.
الفقرة الثانية- الفعل المرتكب بشكل جنحة أو جناية: يأمر رئيس الهيئة بتحرير محضر بالوقائع ويحيل فورا مرتكب الجريمة بواسطة القوة العمومية ومستندات القضية الى النيابة العامة المختصة وللمحكمة أن تصدر في حق المتهم أمرا بالإيداع في السجن اذا كان حاضرا أو بإلغاء القبض ان لم يمثل أمامها.
وهكذا يتضح أن المشرع أعطى للمحاكم سلطة تحريك الدعوى العمومية فيما قد يرتكب من جرائم أثناء انعقاد الجلسة.

المبحث الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع

من المعلوم أن المحكمة التي عرض عليها النزاع تكون هي صاحبة الاختصاص للبث فيه وهذا هو الأصل، ما عدا اذا توفرت ظروف جعلت المشرع يتدخل لسحب القضية من محكمة ويحيلها على جهة قضائية أخرى للبث فيها وهو ما يعرف بالإحالة من أجل تشكك مشروع.

المطلب الأول: تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع

يتعين على الجهة المتضررة أن تقدم طلبها الرامي الى الإحالة من أجل التشكك المشروع قبل حصول أي استجواب للمتهم أو مناقشة للجوهر الا اذا طرأت العناصر المبررة للإحالة أو اكتشفت بعد ذلك طبقا للفصل 271 من ق.م.ج.

المطلب الثاني: الجهات المؤهلة قانونا لتقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع

تجدر الإشارة أنه يحق لكل من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو النيابة العامة للمحكمة التي عرض عليها النزاع أو المتهم أو الطرف المدني، أن يقدم الطلب بكتابة ضبط المجلس الأعلى والذي لا أثر له على سير الدعوى مالم تقرر الغرفة الجنائية خلاف ذلك ويبلغ فورا لجميع الأطراف اللذين لهم أجل 10أيام لإيداع جوابهم بكتابة ضبط المجلس الأعلى ويتم البث بغرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تقديم الطلب.

المبحث الرابع: الإحالة من أجل المصلحة العامة

اجراء يهدف الى الحفاظ على الأمن العمومي أو ضمان حسن سير العدالة وتعتبر من الحالات الاستثنائية المتعلقة بالاختصاص وفق المادة 272 من ق.م.ج، وهي كالتالي:

المطلب الأول: الإحالة من أجل الأمن العمومي

قد تقتضي ظروف الأمن العمومي أن يلتمس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده من الغرفة الجنائية بنفس المجلس احالة قضية على محكمة غير المحكمة المختصة بالنظر فيها، قبل أي استجواب

أو مناقشة في الجوهر، بمقتضى طلب يودع بكتابة ضبط المجلس الأعلى حسب المسطرة والكيفية المنصوص عليها في المادة 271 من ق.م.ج.

المطلب الثاني: الإحالة من أجل حسن سير العدالة

من المعلوم أنه يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى اما بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعينة تلقائيا أو بناء على طلب من أطراف النزاع أن تأمر بإحالة القضية على هيئة أخرى لتحقيق حسن سير العدالة، شريطة ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بحقوق الدفاع.

الفصل الأول: اجراءات المحاكمة أمام المحاكم الابتدائية

غني عن البيان أن المسطرة المتبعة أثناء عرض القضية أمام المحاكم الابتدائية باعتبارها محاكم أول درجة، تشمل كيفية تنظيم الجلسات من حيث وسائل الإثبات وتشكيل الهيئات القضائية والقواعد العامة وكذا الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم وأثارها.

الفرع الأول: الجلسات

الجدير بالذكر أن أهم الأهداف المسطرية تتجلى في ضمان المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها في العهود والمواثيق الدولية ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولعل مبدأ الشرعية خلال مراحل المحاكمة هو الذي يضمن احترام حقوق الإنسان.

المبحث الأول: وسائل الإثبات

بالرجوع للمواد من 286 الى 296 من ق.م.ج نجد المشرع المغربي نظمها أي وسائل الإثبات تكريسا لما صادق عليه المغرب من معاهدات دولية واحتراما لها وادا كان المشرع قد حافظ على المقتضيات القديمة من حيث المبدأ فانه أتى بمستجدات كقرينة البراءة وكذلك تفسير الشك لصالح المتهم وذلك من أجل حفظ التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.

المطلب الأول: مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته ومبدأ علنية وحضورية الجلسات واثبت التصرفات المدنية

المبدأ العام هو حرية الإثبات في الميدان الجنائي حسب المادة 286 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي بحسب اقناعه الصميم، والمشرع لم يكتف بهذا الحد بل أضاف اليه وجوب توفر المقرر على ما يبرر اقتناع القاضي وألا يكتفي بعبارة أن المحكمة اقتنعت كما أنه اذا كانت الجريمة المقترفة تسري عليها أحكام القانون المدني تعين على تطبيق أحكام هذا الأخير المحصورة وسائل اثباته في الإقرار والحجة الكتابية، وشهادة الهود والقرائن بالإضافة الى اليمين، كما أن المشرع أضاف عبارة أحكام خاصة الى عبارة القانون المدني بمعنى ينصرف الى القانون المنظم للمعاملات التجارية وكذا بعض القوانين الخاصة.

المطلب الثاني: وسائل الإثبات في الميدان الجنائي

إن المبدأ العام هو حرية الإثبات باعتماد أية وسيلة من وسائل الإثبات التي نوقشت أمامه علنيا وحضوريا واطمأن اليها في تكوين قناعته حيث أن فلسفة ق.م.ج تنطلق من خاصيتين وهما البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

الفقرة الأولى: المحاضر والتقارير المنجزة أثناء البحث التمهيدي

تطرق لها المشرع في المادتين 289 و290 من ق.م.ج وعليه نص المشرع على أربعة أنوع من المحاضر:

1) المحاضر لا يعتد بها الا اذا كانت صحيحة من حيث الشكل وضمنت فيها معاينة ضابط الشرطة القضائية، أو ما تلقاه شخصيا في اطار الاختصاص أثناء ممارسة وظيفته ، وقد اعتبرها المجلس الأعلى بهذا الخصوص وثيقة رسمية

2) محاضر يحررها ضابط الشرطة القضائية لتثبت من الجنح والمخالفات ويوثق بمضمونها مالم يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات تكريسا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي بالمجلس الأعلى على اعتبار هذه الوسائل متساوية من حيث القيمة الثبوثية في الجنح والمخالفات.

3) أما المحاضر فتعتبر مجرد بيانات ولا تلزم القاضي وتبقى في شكل معلومات وأهمها المحاضر المحررة في الجنايات نظرا لما يكتنف هذه الأخيرة عادة من غموض وتعقيد لكون وضع المتهم يقتضي مرونة أكثر.

4) محاضر لا يمكن اثبات عكسها الا عن طريق الطعن فيها بالزور وهو ما نصت عليه المادة 292 من ق.م.ج بقولها: "اذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير الا بالزور فلا يمكن اثبات عكسها بغير هذه الوسيلة".

ويضاف الى ذلك محاضر تتعلق أغلبيتها بمخالفات يتعذر فيها جمع الأدلة الكافية للإدانة بسبب استحالة المحافظة على هذه الأخيرة سيما اذا كانت سريعة الاندثار.

الفقرة الثانية: الاعتراف

بالرجوع للمادة 293 من ق.م.ج يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، فالاعتراف هو إقرار للمتهم على نفسه بصحة ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه وهو سيد الأدلة وأقواها وبه تنهض المسؤولية الجنائية لصاحبه وهو نوعان :

أولا– الاعتراف القضائي: وهو الذي يصدر عن المتهم أمام المحكمة نتيجة استنطاق القاضي له، وهو اجراء يباشره المتهم بإقراره وفي ان واحد دليل تأخذ به المحكمة وهو اجراء من اجراءات الإثبات.

ثانيا– الاعتراف الغير القضائي: وهو الذي يصدر عن المتهم أمام جهة غير قضائية كالتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، ويتميز عن الاعتراف القضائي في كون هذا الأخير لا يمكن الادعاء بكونه أنتزع باكراه أو تحت الضغط أو العنف، بخلاف الاعتراف الغير القضائي الذي تبقى سبل الطعن فيه مفتوحة وتكل دفوعات شكلية امام المحاكم ناهيك عن ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. وحتى يكون الاعتراف منتجا في النزاع لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن يكون صادرا من المتهم على نفسه بصفة شخصية
- أن ينصب الاعتراف على الأفعال المقترفة والمسطرة بوقائع النازلة
- أن يكون الاعتراف صادرا عن شخص يتمتع بكامل قواه العقلية يفقه ما يقوله ويفعله ومقدرا لنتائجه.
- أن يصدر الاعتراف عن المتهم طوعا وبمحض ارادته وغير منتزع باكراه أو تعذيب

الفقرة الثالثة: شهادة الشهود

بالرجوع للمادة 296 من ق.م.ج : تقام الحجة بشهادة الهود وفقا للمقتضيات الواردة في المادة 325 وما يليها الى غاية 346 من هذا القانون، حيث أصبح بالإمكان استدعاء الشاهد بكافة الطرق المنصوص عليها قانونا، اذ يمكن استدعاؤه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائي أو بالطريقة الإدارية وقد يستدعى شفويا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية. ومن ما سبق نستنتج أن الشهادة تبقى كأي دليل أخر خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة أي وسيلة اثبات نسبية وللقاضي الحرية في الاقتناع بمحتواها من عدم الإقناع.

الفقرة الرابعة: الخبرة

نصت المادة 295 من ق.م.ج على أنه يجب على المحكمة التي تأمر بأجراء الخبرة أن تراعي في

ذلك مقتضيات المادتين 194و195 والمادة 198 ما يليها الى غاية 208 من هذا القانون، وهكذا الخبرة هي اجراء يهدف القاضي من وراءه استشارة شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل يتطلب حلها معلومات خاصة من الناحية التقنية والفنية والعلمية، ولا يستطيع القاضي من نفسه فهمها بصورة دقيقة واجلاء غموضها لكونه لا يملك القدرة العلمية للقيام بذلك مهما بلغ مستواه الثقافي والمعرفي، وبذلك فالخبرة من أهم وسائل الإثبات في الميادين الزجرية والمدنية والتجارية.

المبحث الثاني: تشكيل الهيئات القضائية

حسب المادة 297 من ق.م.ج يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع النقاشات.

المطلب الأول: تشكيل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها

عمل المشرع على تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وذلك بإقراره لثنائية التحقيق والقضاء الفردي الى جانب القضاء الجماعي واحداث غرفة الجنايات الاستئنائية.

الفقرة الأولى: قاضي التحقيق على صعيد المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف

أولا– قاضي التحقيق على صعيد المحكمة الابتدائية: مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية لها دور فعال في تجسيد المحاكمة العادلة عن طريق البحث والتنقيب عن وسائل الإثبات لإظهار الحقيقة، ويكلف بالتحقيق قاضي التحقيق المعين من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة.

ثانيا– قاضي التحقيق على صعيد محكمة الاستئناف: يقوم بالتحقيق على صعيد محكمة الاستئناف فيما يخص الأحداث المتابعين بأفعال ذات صبغة جنائية، ويكون التحقيق الإعدادي الزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة وكذلك الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح بنص خاص، ويكون اختياري في باقي الجنايات.

الفقرة الثانية: القاضي الفردي على صعيد المحكمة الابتدائية: من المعلوم أن المشرع المغربي يؤمن بأهمية القضاء الفردي كوسيلة فعالة في التغلب على كثرة القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية وتصفيتها بالسرعة المطلوبة، وتبنى المشرع من جديد هذه المؤسسة للبث في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو بغرامة فقط وهو ما يشكل المخالفات والجنح الضبطية.

الفقرة الثالثة: الهيئة الجماعية على صعيد المحكمة الابتدائية: إن المشرع وضمانا لتحقيق شروط المحاكمة العادلة أوكل مهمة القضايا الجنحية للقضاء الجماعي كما نصت على ذلك المادة 374 من ق.م.ج على أن المحكمة تعقد جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعد كاتب الضبط.

الفقرة الرابعة- الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف: تتكون من الرئيس الأول ومن ينوب عنه ومن مستشارين اثنين وتنظر فيما يلي حسب المادة 231 من ق.م.ج:

1) طلبات الإفراج المقدمة اليها مباشرة.
2) طلبات بطلان اجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 الى 213 من ق.م.ج.
3) الإستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق.
4) في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه.
5) التحقق من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف.
6) زيارة المؤسسات السجنية التابعة لمحكمة الاستئناف مرة كل ثلاث أشهر.

الفقرة الخامسة- غرفة الجنح الإستئنافية: تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، ويقدم الاستئناف بتصريح الى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة الحكم أو الى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.

الفقرة السادسة- غرفة الجنايات الابتدائية: تتكون من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين اثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف كل سنة قضائية، كما تعين الجمعية من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين اضافيين، وتختص هذه الغرفة بالنظر في الجنايات والجرائم المرتبطة بها والتي لا يمكن فصلها عنها.

الفقرة السابعة- غرفة الجنايات الإستئنافية: نظرا لخطورة الجرائم التي تختص بالنظر فيها غرفة الجنايات ومسايرة لمستجدات حقوق الإنسان ولتوفير مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، فان المشرع متع المتهم أمام هذه الغرفة بدرجة ثانية من درجات التقاضي، وتتكون هذه الغرفة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين وتنظر في قضايا الجنايات المستأنفة أمامها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ويمكن أن يضاف الى تشكيلة الهيئة مستشار أو أكثر، كما يمكن للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أن يترأس شخصيا هذه الغرفة.

المطلب الثاني: اصدار المقررات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات

الفقرة الأولى: المبدأ العام

بالرجوع الفقرة الثانية من المادة 297 من ق.م.ج فانه يجب تحث طائلة البطلان أن تصدر مقررات الهيئة

القضائية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وأساس هذه القاعدة أن أحكام المحكمة الجنائية وطبقا لمقتضيات المادة 287 من ق.م.ج، تبنى على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمام الهيئة، هذا فضلا عن كون الأصل في اثبات الجرائم هو الأخذ بكل وسائل الإثبات.

الفقرة الثانية: الإستثناء

أولا- استدعاء أعضاء الحكومة كشهود: اذا كان الأصل في الشهادة أن تؤدى وتناقش أمام هيئة المحكمة حتى يمكن الأخذ بها، فان المشرع لم يأخذ بهذا الاتجاه بخصوص شهادة أعضاء الحكومة وكتاب الدولة في الحالة التي لم يطلب فيها الحضور أو لم يؤذن فيه طبقا للإجراءات القانونية فان شهادتهم يتلقاها كتابة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ان كان يقطن خارج دائرة نفوذ المحكمة.

ثانيا-استدعاء ممثل دولة أجنبية: بالرجوع للمادة 327 من ق.م.ج فان شهادة ممثل دولة أجنبية تطلب من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية واذا قبل الطلب يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية.

ثالثا- استنطاق المتهم في وضعية صحية صعبة: طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 312 من ق.م.ج اذا كان المتهم في وضعية صحية صعبة يتعذر فيها عليه الحضور للجلسة ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية فان المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائه بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه.

رابعا- صدور حكم عن هيئة تضم عضو سبق أن كان ممثلا للنيابة العامة في القضية: بالرجوع للمادة 297 من ق.م.ج فانه لا يمكن تحت طائلة البطلان لقاض من النيابة العامة عين أو أنتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البث في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية أو أي اجراء من اجراءات المتابعة حسب الثابت من مقتضيات المادة 417.

الفقرة الثالثة: حالات التنافي للنظر في قضية واحدة

إذا كان الأصل هو صلاحية كل قاض في الانتماء الى الهيئة التي تبث في القضايا الجنائية فان المشرع استثنى الحالات الأتية:

أولا- قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقا في نفس القضية: بالرجوع للمادة 52 من ق.م.ج فانه لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في اصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت عليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، كما يمنع مشاركة قاضي التحقيق في هيئة غرفة الجنايات التي تنظر في قضية سبق له اجراء تحقيق فيها.

ثانيا- قاض شارك في الحكم في جوهر القضية: لا يمكن لقضاة الحكم تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البث في موضوعها حتى لا يتناقض الرأي الأخير مع الرأي الأول.

الفقرة الرابعة: تجريح القضاة

يعتبر تجريح القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وقد حددت حالاته المواد من 273 الى 285 من ق.م.ج:

أولا- حالات التجريح: حالات التجريح التي تحول دون مواصلة القاضي المجرح النظر في القضية المعروضة عليه وردت على سبيل الحصر وتتعلق أساسا بقضاة الحكم، بحيث لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة وحالات التجريح هي كالتالي:

- اذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى.
- القرابة أو المصاهرة مع أحد أطراف الدعوى بما في ذلك أبناء الأعمام والأخوال...
- اذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء..

ثانيا- الأطراف الذين خول لهم القانون حق طلب التجريح: وهؤلاء الأشخاص هم:

1) القاضي المعروض عليه النزاع.
2) المتهم وفق تصريح للرئيس الأول للمجلس الأعلى يبين فيه الوسيلة المثارة للتجريح ويرفقه بالحجج المفيدة...
3) المسؤول المدني والطرف المدني يحق له تقديم طلب التجريح.

المبحث الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المطلب الأول: اختصاص رئيس الجلسة

الفقرة الأولى: ضمان السير العادي للجلسة

بالرجوع للمادة 298 من ق.م.ج يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، دون اثارة أي عراقل وما قد يصدر عن الجمهور والحاضرين من تعبير عن الرأي قد يشوش على حياد المحكمة ويأثر على قناعتها، ومنع بعض الأشخاص من دخول الجلسات اذا رأى أن حضورهم غير مناسب، ومن ثمة تبقى للرئيس السلطة التقديرية في تقرير التصرفات التي تعتبر ضوضاء واضطرابات والتي تؤدي الى طرد مرتكبها.

الفقرة الثانية: تسيير البحث والمناقشات

يتولى رئيس الجلسة دراسة القضية ومناقشتها ويرتب سير هذه المناقشة اذا اقتضى الحال وله أن يرفض كل ما يرمي الى اطالة المرافعات بدون جدوى، وأن يوقف الجلسة أثناء دراسة ومناقشة القضية أو قبل انهاء القضايا المدرجة في جدول الجلسة لأي سبب يراه مبررا لهذا الإيقاف، وحسب المادة 305 من ق.م.ج يشمل بحث القضية استنطاق المتهم ان كان حاضرا والإستماع الى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.

الفقرة الثالثة: ضمان عرض كل أدلة الإثبات على الأطراف بالجلسة

يتولى رئيس الجلسة ضمان عرض كل أدلة الإثبات على أطراف الخصومة بالجلسة وذلك حتى يكون كل طرف على بينة منها وبالتالي اعداد أوجه دفاعه وكذا الرد عليها، ويعرض رئيس الجلسة كل أدلة الإثبات من حجج أو أشرطة مصورة حتى ولو كانت مخلة بالحياء مع منع الأحداث من دخول قاعة الجلسات.

الفقرة الرابعة: الإذن باستعمال وسائل الاتصال بقاعات الجلسات

بالرجوع للمادة 303 من ق.م.ج يمكن للرئيس بعد أخد رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال ألات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الإلتقاط أو الإتصال المختلفة بقاعات الجلسات أو في أي مكان أخر يجري به تحقيق قضائي ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة ألاف وخمسين ألف درهم وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الإقتضاء، والغاية من هذه الوسائل هي ضمان اطلاع الرأي العام على أطوار المحاكمة تكريسا لمبدأ علنية الجلسات وحماية شخصية المتهم انطلاقا من القاعدة المتمثلة في قرينة البراءة.

المطلب الثاني: اختصاص الهيئة الحاكمة أثناء سير الجلسة

الفقرة الأولى: البث في الطلبات الرامية الى تأجيل القضية

بالرجوع للمادة 299 من ق.م.ج: تبث الهيئة القضائية في الطلبات الرامية الى تأجيل القضية الى تاريخ لاحق أي أن الهيئة القضائية هي الجهة التي أوكل اليها المشرع البث في الطلبات الرامية الى التأخير التي تقدم من قبل أطراف الدعوى، واذا تبين أن ملتمس التأخير يرتكز على أساس معقول فإنها تستجيب له أما اذا تبين أنه بهدف المماطلة فإنها ترفض هذا الطلب.

الفقرة الثانية: جعل الجلسة سرية

من المعلوم أن المبدأ العام هو أن تتم اجراءات المحاكمة في جلسة عمومية وعلنية بحيث نصت المادة 300 على أنه يجب تحث طائلة البطلان أن تتم اجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية، استثناء تكون الجلسة سرية اذا ارتأت المحكمة أن في علنيتها خطر على الأمن أو على الأخلاق ويضاف الى ذلك القضايا المتعلقة بالأحداث حيث أوجب القانون بشأنها جلسة سرية.

المطلب الثالث: دور أطراف الخصومة

الفقرة الأولى: دور ممثل النيابة العامة

حسب المادة 36 من ق.م.ج تتولى النيابة العامة اقامة الدعوى وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، فللنيابة العامة وظيفتان الأولى تحريك الدعوى العمومية وهذه مهمة قد يشارك فيها غيرها، والوظيفة الثانية مراقبة سير الدعوى العمومية بعد تحريكها وهي مهمة خاصة بها فقط، وهنا تتسع مسؤوليتها بقدر اتساع صلاحيتها وتشمل الملتمسات واستعمال طرق الطعن في الأحكام وتنفيذ الإجراءات..

الفقرة الثانية: دور الأطراف الأخرى

أولا– المتهم: هو الطرف المدعى عليه في الدعوى الجنائية وقد حرص المشرع على تمتيعه بالضمانات الكافية للدفاع عن نفسه ودحض جميع التهم الموجهة اليه والرد عليها وذلك من خلال تأخير مرافعته وكذا التنصيص على وجوب أن تكون الكلمة الأخيرة اليه في اطار الردود والدفوعات التي قد تطرأ أثناء الجلسة، وتلعب مرافعة المتهم دور مهم في تقرير مصير التهمة المنسوبة اليه.

ثانيا– الطرف المدني: لا يعد طرفا أساسيا في الدعاوى الجنائية لذلك لا يكون حاضرا في جميع مراحلها، الا أنه يمتلك كامل الصلاحية لتقديم مطالبه أمام المحكمة وبسط أوجه دفاعه وطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة المترتب عنها الضرر مع تحديده وتعيين موطن مختار في مكان تواجد مقر المحكمة...

المبحث الرابع: الإستدعاء وحضور المتهمين

حددت المادة 384 من ق.م.ج طرق رفع_ الدعوى الى المحكمة الابتدائية ومن بينها الإستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الإقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية، فالاستدعاء هو الاعلام بالحضور لجلسة الحكم التي يكون فيها طرف متهما بارتكاب فعلا من الأفعال المعاقب عليها جنائيا.

المطلب الأول: استدعاء المتهم

الفقرة الأولى: استدعاء المتهم من طرف النيابة العامة

يستدعي وكيل الملك المتهم للحضور بالجلسة حسب ما نصت عليه المادة 308 وما يليها من ق.م.ج والتي حددت بأنه يجب تبليغ الإستدعاء اليه بحيث يستدعى في نفس الوقت المسؤول عن الحق المدني ان وجد أو المتضرر ويمكن أيضا استدعاء بعض الإدارات التي خول لها المشرع حق اقامة الدعوى العمومية.

الفقرة الثانية: استدعاء المتهم من طرف المحكمة

تجدر الإشارة أنه يجب على المحكمة بعد تحديدها للجلسة أن توجه الإستدعاء للحضور للمتهم وللمطالب بالحق المدني والمسؤول المدني ان وجد والى المحامي الذي نصب لمؤازرة موكله، واذا كان للمتهم أكثر من محام وجب استدعائهم جميعا دون أي استثناء.

الفقرة الثالثة: البيانات الواجب توفرها في الإستدعاء

بالرجوع للمادة 308 من ق.م.ج تحدد البيانات الجوهرية التي يجب توفرها في الاستدعاء، فيما يلي: "اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها وقد رتب المشرع البطلان عند تخلف هذه البيانات، بالإضافة الى بيان التهمة بحيث لا يكفي الوصف القانوني والهدف منه اتاحة فرصة للمتهم للعلم بتهمته واعداد دفاعه بشأنها.

المطلب الثاني: حضور المتهم

من المعلوم أن مبدأ الحضورية من المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام المحاكمة الجنائية وحضور المتهم أمام المحكمة يعتبر من حقوق الدفاع بحيث يخول للأطراف مواجهة بعضهم البعض وتقديم دفاعهم أمام المحكمة، وهذا المبدأ هو الذي يحدد الوصف القانوني للحكم باعتباره حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري وبالتالي يحدد أجال وطرق الطعن في الحكم.

الفقرة الأولى: مبدأ الحضور الشخصي للمتهم

نص المشرع في المادة 311 من ق.م.ج مبدأ الحضور الشخصي للمتهم ما لم تعفهم المحكمة من الحضور، واذا لم يحضر رغم توجيه استدعاء اليه يتضمن اليوم والساعة المحددة للنظر في القضية تتولى المحكمة محاكمته غيابيا، اذا طلب محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا.

الفقرة الثانية: المتهم في وضعية صحية صعبة

مراعاة لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة من جهة وضمان لحسن سير أجهزة العدالة من جهة أخرى جاء المشرع بمستجد يخص المتهم الموجود في وضعية صحية صعبة يتعذر معها حضوره للجلسة وذلك ما نصت عليه المادة 312 بحيث اذا توفرت هذه الحالة فالمحكمة تكلف بالانتقال الى حيث يوجد المتهم ليقوم باستنطاقه وقد حدد المشرع مسطرة خاصة في هذه الحالة وقد يكون الإستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الإقتضاء.

الفقرة الثالثة: الثار المترتبة على حضور المتهم

من أهم الأثار المترتبة عن حضور المتهم في مرحلة المحاكمة نجد:

- تحديد الوصف القانوني الذي قد يكون فيه الحكم اما حضوري أو غيابي أو بمثابة حضوري وبالتالي تحدد طرق الطعن

- المتهم الذي يكون حاضرا عند المناداة على القضية تم ينسحب بعد البث في مناقشة القضية لا يعتبر غائبا
- اذا أعلم المتهم بتاريخ النطق بالحكم فعدم حضوره في التاريخ المعين لا يؤثر في وصف الحكم بأنه حضوري

الفقرة الرابعة: حق المتهم في المؤازرة بمحام

من أجل تحقيق المحاكمة العادلة لابد من تمكين المتهم من مؤازرة بمحامي في سائر المراحل المسطرة، فالمحامي بحكم تكوينه القانوني يساعد المتهم في اعداد دفاعه المرتبط بالإخلالات الشكلية التي قد تكون شابت الإجراءات المسطرية المنجزة قبل احالة القضية على هيئة المحكمة.

المبحث الخامس: الإستماع الى الشهود والخبراء

الجدير بالذكر أنن لم يعد نظام الإثبات في الخصومة الجنائية يستند الى الاعتراف فقط باعتباره سيد الأدلة بل تطور الى غاية الوصول للإستعانة بالمشاهدة المباشرة لوقائع النازلة أو عن طريق الإستفادة من التطور العلمي في ميادين مختلفة.

المطلب الأول: الإستماع الى الشهود

تعتبر الشهادة بمثابة تقرير حقيقة أمر توصل اليه الشاهد بنفسه أو سمعه من الغير مباشرة وتنصب على وقوع الفعل الجرمي ونسبته للمتهم، ومن ثمة يتعذر الإثبات أحيانا بمجرد الاعتراف أو الكتابة مما يستدعي الشهود أمام المحكمة.

الفقرة الأولى: الزامية حضور الشاهد

من واجبات الشاهد الحضور أمام هيئة الحكم للإدلاء بشهادته لكونه الوسيلة الوحيدة للإثبات، بحيث نصت المادة 325 على الزامية حضور الشاهد أمام المحكمة، ونظرا لأهمية المبدأ أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات:

أولا- استعمال القوة العمومية لإحضار الشاهد: بحيث يمكن للمحكمة تسخير القوة العمومية لإحضار الشاهد المتخلف تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العمة اذا توافرت الشروط التالية: * أن يتخلف عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية * اذا كان تصريحه يكتسي أهمية ولا يمكن الإستغناء عنه. وبذلك يتحمل الشاهد جميع مصاريف التبليغ مالم يبرر تخلفه بعذر مقبول.

ثانيا- الحكم على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور: رتب المشرع على الشاهد عند اخلاله بالتزام الحضور رتب له المشرع عقوبة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 1200 درهم و 12000 درهم اذا تخلف

رغم استدعائه بصفة قانونية أو اذا حضر ورفض أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته ولو لم يترتب عن عدم حضوره تأجيل القضية.

الفقرة الثانية: أداء الشهادة شفويا

من المعلوم أن الشهادة تؤدى شفويا أمام هيئة الحكم وهذا هو الأصل، وذلك بهدف تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، الا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات:

أولا- شهادة أعضاء الحكومة: بالرجوع للمادة 316 من ق.م.ج لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونوابهم الا بعد الحصول على اذن المجلس الوزاري بناء على تقرير يقدمه وزير العدل، وان لم يمنح الإذن فان الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنظر لمكانة أعضاء الحكومة.

ثانيا- شهادة ممثل دولة أجنبية: استنادا للمادة 327 من ق.م.ج فان الشهادة التي يؤديها ممثل دولة أجنبية تطلب بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ويؤديها المعني بالأمر كتابة.

ثالثا- شهادة الأصم أو الأبكم: توجه اليه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة واذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه أو أي شخص قادر على التخاطب معه.

رابعا- استعانة الشاهد بمذكرات كتابية: نصت المادة 337 من ق.م.ج على أن الشاهد يمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات باذن من رئيس الهيئة وعليه يمكن لرئيس الهيئة السماح لشاهد بالإستعانة بمذكرات كتابية حتى لا تكون هناك زيادة أو نقصان خاصة في النزاعات المعقدة التي تتطلب حسابات.

الفقرة الثانية: استدعاء أطراف الخصومة للشهود الذين يزكون مواقفهم

نصت المادة 325 في فقرتها الثانية أنه: يستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية حتى وان كانت المحكمة هي التي تسهر على استدعاء الشهود فان الأطراف هم من يبادر بطلب الإستماع اليهم تعزيزا لمواقفهم في الاتهام أو الدفاع، فهم شهود نفي واثبات.

الفقرة الرابعة: حياد الشاهد

نظرا لأهمية الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات التي يبني عليها القاضي قناعته للقول بارتكاب المتهم الفعل من عدم ارتكابه ،أحاطها المرع بإجراءات مسطرية لضمان حياد الشاهد وعدم خضوعه لأي تأثير:

أولا- أداء اليمين القانونية: قبل أداء أي شهادة والغية من البعد الديني هو تحقيق الأثر الإيجابي على نفسية الشاهد ليدلي بشهادة حقيقية دون نقصان أو زيادة.

ثانيا- اشعار الشاهد بجريمة شهادة الزور: حيث تتلى عليه المقتضيات القانونية التي تعاقب على شهادة الزور حتى يكون على بينه من أهمية الشهادة وعدم تحريفها حسب المادة 331من ق.ل.ع.

ثالثا- التأكد من علاقة الشاهد بالأطراف: بعد أداء اليمين يتأكد القاضي فيما اذا كانت تربط الشاهد بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل وأي علاقة عداوة أو خصومة، واذا توفرت احداها تستغني المحكمة عن الشاهد لعدم توفر التجرد والحياد اللذين يشكلان اطمئنان المحكمة للشهادة.

رابعا- أمر الشهود بالإنسحاب من القاعة: ينادي رئيس الجلسة على المتهم ويتأكد من هويته وينادي الشهود ويطلب منهم الانسحاب الى القاعة المعدة لهم ولا يغادرونها الا لأداء شهادتهم.

خامسا- انجاز محضر مستقل عن محضر أداء الشهادة: الرئيس اما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة يأمر كاتب الضبط بوضع محضر مستقل يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة.

الفقرة الخامسة: التوازن بين الزامية أداء الشهادة وبين المحافظة على السر المهني

بالرجوع للمادة 334 من ق.م.ج فإنه لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة، ويمكن الإستماع الى الأشخاص المقيدين بالسر المهني وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون والملاحظ أن المشرع ابتغى التوفيق بين الزامية كتمان السر المهني وبين ضرورة أداء الشهادة أمام المحاكم لكشف وقائع جريمة أحدثت اضطرابا اجتماعيا وأخلت بالأمن واستقرار المجتمع.

المطلب الثاني: الإستماع الى الخبراء

يعتبر انتداب الخبراء من وسائل البحث المهمة في المسائل الجنائية، بحيث يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة اما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف.

الفقرة الأولى: الخبير لا يطلب منه أداء اليمين أمام المحكمة

الخبير أجنبي عن تلك الظروف ولا تطلب مساهمته الا بسبب تكوينه العلمي أو تجربته التقنية، ويجوز في الجلسة الإستماع الى الخبراء بصفة شهود الا أنه لا يطلب منه أداء اليمين لأنه خبير محلف سبق له أداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامه.

الفقرة الثانية: الخبير غير المحلف

تطبق عليه نفس الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالخبير المحلف الا أن الخبراء غير المحلفين يؤدون اليمين التالية أمام المحكمة " أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير".

الفقرة الثالثة: عرض الخبير لنتائج الخبرة

بعد انتهاء عملية الخبرة يحرر الخبير تقريرا يصنف فيه تلك العمليات ونتائجها ويشهد بذات التقرير أنه قام شخصيا بها ويوقع ويودع التقرير والأشياء المحكوم عليها أو ما تبقى منها بين يدي كاتب الضبط للمحكمة التي أمرت بالإجراء ويثبت الإيداع في محضر وذلك لما تلعبه الخبرة من دور حاسم في مساعدة القضاء في اطار الإثبات الجنائي.

الفقرة الرابعة: وقوع نزاع عارض حول مستنتجات الخبير

بداية مرحلة المناقشة يمكن أن تتمخض عن قبول التقرير أو استبعاده أو الأمر بخبرة تكميلية أو خبرة مضادة واذا كان تقرير المناقشة يوحي لنوع من التناقض مع مفهوم الخبرة القضائية الدقيقة فانه يظل مفيدا في الوصول الى تصور يوفق بين سلطة القضاء من جهة وصيانة حقوق المتقاضين من جهة أخرى.

المبحث السادس: المطالبة بالحق المدني وأثارها

بالرجوع للمادة 2 من ق.م.ج فكل جريمة يترتب عنها الحق في اقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.

المطلب الأول: المطالبة بالحق المدني

من المعلوم كل شخص ادعى أنه تضرر من جريمة يمكنه أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم وفق المادة 348 من ق.م.ج ، بحيث أن الضرر اما أن يكون جسمانيا أو ماديا أو معنويا ومن تمة تخضع المطالبة بالحق المدني أمام القضاء الجنائي لبعض القواعد الخاصة أهمها:

أولا: عدم خضوع هذه المطالب لأداء الرسوم القضائية سواء قدمت في مذكرة أو بصيغة شفوية.

ثانيا: تبلغ الدعوى المدنية المقامة ضد موظف عمومي أو قاض الى الوكيل القضائي للمملكة.

ثالثا: يمكن اقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة الى غاية اختتام المناقشات.

رابعا: يجب اقامة الدعوى المدنية من طرف من يتوفر على الأهلية المدنية للتقاضي.

خامسا: ان تنازل الطرف المدني عن طلبه لا يترتب عنه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام القضاء المدني المختص.

المطلب الثاني: أثار المطالبة بالحق المدني

إن المتضرر الذي ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني تصبح له عدة حقوق والتي تمثل أثارا لهذه المطالبة وهي كالتالي:

1) يصبح المطالب بالحق المدني طرفا في الدعوى ويتعين اعلامه بالإجراءات المتخذة.

2) يمكن للطرف المدني تنصيب محام يحضر معه منذ أول استماع لتصريحاته.
3) له كامل الصلاحية في الإدلاء بكل ما يراه مفيدا للعدالة لتعزيز مركزه اما عن طريق الشهادة أو الخبرة أو غير ذلك.
4) الحق في استعمال طرق الطعن فيما يخص الحقوق المدنية.
5) اذا كان المطالب بالحق المدني ضد أحد موظفي الدولة كقاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة فان الدولة تتحمل المسؤولية من جراء أعمال تابعها.

الفرع الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وأثارها

أفرد المشرع المغربي بابا خاصا بالأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحاكم وجعل لها مقتضيات قانونية تحدد كيفية صدورها ومشتملاتها ووقت النطق بها والعيوب التي قد تشوبها وتؤدي إلى بطلانها.

وسنتناول هذا الفرع في مبحثين اثنين:

المبحث الأول: البيانات الإلزامية للأحكام

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام تصدر في هيئة القضاء الجماعي بأغلبية أعضائها، وهذه المقررات التي تصدرها يجب أن تكون محررة ومعللة بأسباب، ويجب أن يتلى منطوقها في جلسة علنية ، ما لم تنص مقتضيات خاصة خلاف ذلك، كما هم الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا الأحداث الجانحين. كما يجب أن يشتمل الحكم على بعض البيانات الإلزامية والتي تم التنصيص عليها في المادتين 365 و366 وهي كالآتي:

1) بيان الهيئة القضائية التي أصدرته، إذ يجب التعريف بالمحكمة التي أصدرت هذا الحكم هل هي ابتدائية أو استئنافية ، كم يجب بيان مقرها.
2) تاريخ صدور الحكم.
3) بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها .
4) كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال.
5) بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها.
6) حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي.
7) حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء.
8) الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة.
9) بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة.
10) منطوق الحكم أو القرار أو الأمر.

11) تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال.

12) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

13) توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.

بالإضافة غلى هذه البيانات التي يجب أن تتوفر عليها الأحكام، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 365 على ضرورة أن يبتدئ كل حكم أو قرار أو أمر بصيغة: – المملكة المغربية– باسم جلالة الملك. وهذه الصيغة يتعين أن تضمن في كل حكم تحت طائلة اعتباره باطلا في حالة خلوه منها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن إغفال بيانات الأحكام

حددت المادة 370 من ق م ج الحالات التي تؤدي إلى بطلان الأحكام أو القرارات أو الأوامر، وهي حالات وردت على سبيل الحصر وفق ما يلي:

أولا: إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 وهي : " المملكة المغربية – باسم جلالة الملك".

ثانيا: إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى .

ثالثا: إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

رابعا: إذا اغفل منطوق الحكم أو القرار او الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366

خامسا: إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364. وتستثني المادة المحال عليها من علنية إصدار الأحكام الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

سادسا: إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار او الأمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة 365 .

الإجراءات المتعلقة بالطلبات والدفوعات وآثارها: نصت المادة 323 من ق م ج على أنه:

يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص – ما لم تكن بسبب نوع الجريمة – وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.

ويتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.

وتواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.

ونصت المادة 324 من ق م ج على أنه: إذا اثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان.

والملاحظ أن قانون المسطرة الجنائية تضمن مجموعة من الإجراءات والقواعد في مختلف سريان مراحل الدعوى العمومية، أي منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم البات فيها. وقد تضمنت تلك القواعد في ذات الوقت كيفية استعمال الأطراف لوسائل الدفاع التي يخولها القانون لكل واحد منهم ولم يجعلها مطلقة لسببين :

أولهما: وضع شروط وضوابط تكفل عدم التعسف في استعمالها.

ثانيهما: ضمان حسن سير العدالة تحقيقا للمحاكمة العادلة.

تعريف السقوط

يقصد بالسقوط الجزاء المسطري الذي يقرره المشرع عند مخالفة أحكام مقتضيات القانون المتعلقة بميعاد مباشرة الإجراء. وهذا الأخير إما أن يكون واقعة قانونية أو واقعة معينة وهو بذلك يرد على الحق في مباشرة الإجراء ويمنع عدم ممارسته.

فالمشرع ربط السقوط بالأجل المحدد لمباشرة الإجراء، كطلب الإحالة لعدم الاختصاص (باستثناء الاختصاص المتعلق بنوع الجريمة) والدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان الإجراءات المسطرية المجراة سابقا وكذا المسائل التي يتعين فصلها أوليا.

وعليه يجب تقديم الطلبات المذكورة قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر، أي قبل بدء المحكمة في مناقشة القضية.

ويتعين التمييز في هذا الإطار بين السقوط والحرمان كجزاءين مسطريي،. فالسقوط مرتبط بأجل مباشرة الإجراء المسطري، أما الحرمان فيتمثل في وضع عقبة أو مانع يحول دون حلول مركز قانوني محل آخر. ويقصد به كذلك القيام بسلوك مسطري يتعارض مع الحق في مباشرته قانونا. كما يتعين لتمييز بين السقوط والتنازل الذي يكون عن طواعية واختيار من قبل الأطراف ويقتصر على مصالحهم ليس إلا.

خصائص السقوط

لقد أجمع الفقه على أن خصائص السقوط تتمثل فيما يلي:

1) أنه يرد على الحق في مباشرة إجراء مسطري.
2) أنه يقتصر على حق الأطراف في القيام بإجراءات مسطرية غايتها حسن سير العدالة.
3) السقوط لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الحق في مباشرة الإجراء المسطري بل يعتبر جزاء رتبه المشرع عند عدم احترام الآجال.

إن السقوط يتم بقوة القانون، ويتميز السقوط عن البطلان الذي لايحول دون إعادة اتخاذ الإجراء بشكل صحيح في بعض الأحوال.

كما يتميز عن عدم قبول الإجراء الذي لا يحول دون قبوله بعد استيفاء المقتضيات التي كانت تنقصه وأدت إلى عدم قبوله، كما يتميز السقوط عن التقادم الذي يمنع إقامة الدعوى بتاتا في كافة إجراءاتها.

كما يترتب السقوط فيما يخص طلبات بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا ومن بين هذه المسائل نذكر ما يلي:

- المنازعة في هوية المتهم
- التجريح المقدم ضد المترجم
- الدفع بزورية الوثائق
- التجريح المقدم ضد قضاة الحكم
- إثارة الحقوق العينية العقارية والحقوق الزوجية في جريمة إهمال الأسرة أو الخيانة الزوجية مثلا.

أما الطلبات المتعلقة ببطلان المسطرة المجراة سابقا فهي التي تتعلق غالبا بعمل الضابطة القضائية وبالمرحلة السابقة للمحاكمة وإجراءات التحقيق.

ومن هنا يتعين علينا التعريف بالبطلان وأنواعه وآثاره.

أولا– التعريف بالبطلان: إن البطلان هو جزاء مسطري يترتب عن عدم احترام الإجراءات القانونية سواء كانت جوهرية أو شكلية، وقد أشار المشرع إلى البطلان كجزاء في المادة 227 من ق م ج.

ثانيا– أنواع البطلان: البطلان أنواع: فهو إما عام أو خاص وإما مطلق أو نسبي.

1) البطلان العام: وهو الذي يرد كجزاء على مخالفة مجموعة من القواعد أضفى عليها المشرع صفة معينة دون أن ينص على البطلان بقاعدة معينة.
2) البطلان الخاص: وهو الذي ينص عليه المشرع بصدد إجراء معين.
3) البطلان المطلق: وهو الذي يترتب عند مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات المسطرية الجوهرية المتعلقة بالنظام العام.
4) البطلان النسبي: وهو الذي يترتب عند عدم احترام القواعد المسطرية غير المتعلقة بالنظام العام.

وتجتمع أنواع البطلان في نوعين رئيسيين هما البطلان القانوني والبطلان القضائي، وقد نص المشرع على إثارة البطلان لضمان حق المتهم في الدفاع عن مصلحته بصفة أساسية والمتمثلة في بعض وسائل الإثبات المقامة ضده، وبالتالي نفي التهمة المنسوبة إليه، والذي ينبغي إثارته قبل كل دفاع في الجوهر وقبل استنطاق المتهم، ومن بينها بطلان إجراءات التحقيق وبطلان محاضر المصرحين لصدورها تحت

إحدى التأثيرات كالإكراه أو الإغراء أو لتناقضها وعدم انسجامها أو بطلان الاعتراف إذا كان وليد الإكراه أو التعذيب أو بطلان حالة التلبس.

أما بخصوص الحالة الثانية: اعتبارا لما ورد في المادة 227 من ق م ج ، فلابد من التمييز بين قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة وقراره بالإحالة.

فإذا ألغت الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة فإنها طبقا لمقتضيات المادة 243 من ق م ج تصدر قرارا بالإحالة. وهذا القرار قد يرتكز على الإجراءات السابقة لقاضي التحقيق أو إجراءات تحقيق أخرى قامت بها الغرفة من تلقاء نفسها أو بطلب من الوكيل العام للملك أو أحد الأطراف طبقا لمقتضيات المادة 238 من ق م ج وما يليها، ففي هذه الحالة وبصريح المادتين 227 و 324 من ق م ج فإن قرار الغرفة المذكورة يطهر إجراءات التحقيق ولا يمكن إثارة الدفع ببطلانها أمام المحكمة.

وفي إطار التخفيف من حدة النتائج التي قد تترتب عن بطلان إجراءات التحقيق، فإن المشرع و بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 324، أجاز للأطراف التنازل عن التمسك بالدفع بالبطلان شريطة:

1) أن يكون هذا البطلان مقررا لمصلحتهم فقط.
2) أن يكون التنازل صريحا.
3) ألا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

ثالثا– آثار البطلان: تختلف آثار الأحكام الصادرة ببطلان إجراءات التحقيق حسب ما إذا كان البطلان يقتصر على إجراء معين أو بعض الإجراءات، أم يجب أن يشمل الإجراءات اللاحقة كذلك.

ففي الحالة الأولى: إذا كان إجراء البطلان يقتصر على إجراء معين أو بعض الإجراءات، تأمر المحكمة بسحب وثائق الإجراءات التي أبطلت وبحفظها في كتابة الضبط، ويمنع الرجوع إلى ما في هذه الوثائق لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى أو إعادة استعمالها، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين طبقا لمقتضيات المادة 213 من ق م ج.

وفي الحالة الثانية: القاعدة أن الإجراء الباطل لا يمتد بطلانه إلى الإجراءات السابقة عليه، وذلك لأن الإجراءات السابقة تواجدت صحيحة قانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي تقرر بطلانه.

ومفاد ذلك أن أثر الإجراء الباطل ينسحب إلى ما تلاه من الإجراءات، وعليه إذا لحق البطلان إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة.

الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة أمام محاكم الاستئناف

إن إجراءات المحاكمة أمام محاكم الاستئناف ، نعني بها المسطرة المتبعة لعرض القضية أمام محاكم الدرجة الثانية، بعدما يتولى أحد الأطراف سلوك طريق الطعن في الحكم أو المقرر الصادر ابتدائيا والذي بدى له أنه لم يستجب لطلباته، فيعمد إلى عرض النزاع على محكمته أو جهة أعلى درجة، بغية تصحيح ذلك، ملتمسا صدور قرار وفق مطالبه.

وإجراءات المحاكمة هذه تبدأ منذ سلوك الطرف المتضرر طريق الطعن في الحكم أو المقرر مرورا بعرض القضية على المحكمة أو الجهة الأعلى درجة وانتهاء بالمسطرة المتبعة أثناء عرض القضية عليها وصدور القرار في الموضوع.

وسنتناول في هذا الفصل الإجراءات المتبعة أثناء عرض النزاع على كل من غرفة الجنح الاستئنافية (الفرع الأول) والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف (الفرع الثاني) وغرفة الجنايات بنوعيها الابتدائية والاستئنافية (الفرع الثالث).

الفرع الأول: غرفة الجنح الاستئنافية

سنتناول في هذا الفرع الأشخاص والجهات التي يخول لها القانون حق الطعن في الأحكام الصادرة ابتدائيا. وكذلك ما يقبل منها الطعن بالاستئناف وآجاله والآثار المترتبة عليه.

المبحث الأول: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي المغربي

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين، ويتجلى المبدأ المذكور في الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية، وقد حرص المشرع المغربي على اعتماد هذا المبدأ في جميع الحقب التاريخية الماضية، كما كرس القانون الحالي هذا النهج عند معالجته لغرفة الجنح الاستئنافية، كغرفة متفرغة للنظر في الاستئنافات المرفوعة غليها ضد الأحكام الزجرية الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.

وقد نظم قانون المسطرة الجنائية شروط الطعن بالاستئناف من خلال تعيينه للأشخاص المخول غليهم هذا الحق ونطاقه، وتبيانه للأحكام القابلة للإستئناف، وآجال الطعن بالاستئناف وشكلياته.

وسنتطرق في هذا المبحث إلى المطالب التالية وفقا لتسلسل المواد:

المطلب الأول: الأطراف المخول لهم حق الطعن بالاستئناف

الأصل أن لكل طرف في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية حق الطعن بالاستئناف في حدود مصلحته، وقد حدد قانون المسطرة الجنائية الأطراف التي تملك حق ممارسة هذا الطعن.

الفقرة الأولى: المتهم

نصت الفقرة الأولى من المادة 396 ق م ج على أنه يمكن للمتهم استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية.

وعليه إذا صدر عن المحكمة الابتدائية حكم في المخالفات قضى بعقوبة مالية فقط، لا يمكن للمتهم الطعن فيه. كما نصت الفقرة الأولى من المادة 397 ق م ج أنه يمكن للمتهم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها.

الفقرة الثانية: المسؤول المدني

أجازت المادتان 396 و 397 من ق م ج للمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح فيما يخص حقوقه المدنية لا غير نتيجة ما تعرض له من ضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة المرتكبة.

الفقرة الثالثة: وكيل الملك

بالرجوع للمادة 396 من ق م ج نجدها تنص على أنه يمكن للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية. ولن يتأتى لها ذلك في حالة صدور حكم قضى بعقوبة مالية فقط، بحيث يمكنها في هذه الحالة سلوك طريق الطعن في الحكم بالنقض طبقا للمادة 415 من ق م ج باعتباره حكما غير قابل للاستئناف.

كما نصت المادة 397 من ق م ج على أنه يمكن لوكيل الملك الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها.

الفقرة الرابعة: الوكيل العام للملك

أجازت المادة 397 من ق م ج للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها.

كما نصت المادة من 398 ق م ج في فقرتها الثانية على أن أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لا يحول دون تنفيذ العقوبة.

الفقرة الخامسة: الإدارات العمومية

من المعلوم أن المشرع خول للإدارات العمومية التي سمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية، كإدارة الجمارك ومكتب الصرف، الحق في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها، طبقا لمقتضيات المادة 397 ق م ج .

الفقرة السادسة: شركات التأمين وصندوق مال الضمان

أجاز لها المشرع استئناف الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتي تمس مصالحها المالية، والقاضية بإحلالها محل المؤمن له أو الدائن بالتعويض باعتبارهما مسؤولين مدنيين (المادتان 129 و 153 من مدونة التأمينات).

المطلب الثاني: الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف

إن المشرع في ق.م.ج الجديد كرس المبدأ الذي نهجه في التشريعات السابقة بخصوص الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف، بحيث أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في المادة الجنحية كيفما كان منطوقها، تقبل الطعن بالاستئناف.

الفقرة الأولى: الأحكام الجنحية الصادرة عن المحاكم الابتدائية

نصت المادة 397 ق م ج على أن الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها يمكن الطعن فيها بالاستئناف. ونصت المادة 396 ق م ج على أن الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية تكون قابلة للطعن بالاستئناف. أما إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فلا يمكن الطعن فيه بالاستئناف، حيث يكون قابلا للطعن فيه بالنقض ليس إلا طبقا للمادة 396 من ق م ج.

الفقرة الثانية: الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوعات

جاء في المادة 401 ق م ج أن الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع لا يمكن استئنافها إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى.

المطلب الثالث: آجال الاستئناف

آجال الاستئناف نوعان: أصلي وإضافي

الفقرة الأولى- الأجل الأصلي للاستئناف: لقد نصت عليه المادة 400 من ق م ج وهو الفترة الزمنية التي يتعين خلالها تقديم الطعن بالاستئناف، وهي عشرة أيام تبتدئ بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الحكم، بالحكم.

على اعتبار أنها طرف أصلي في الدعوى العمومية وتصدر الأحكام دائما بحضورها، أما بالنسبة لباقي الأطراف فيسري هذا الأجل من تاريخ الحكم إذا كان قد صدر بمحضرهم أو بمحضر من يمثلهم، وإذا وقع إشعارهم بيوم النطق.

أما إذا صدر الحكم غيابيا أو بمثابة حضوري، فإن هذا الأجل يسري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه.

الفقرة الثانية- الأجل الإضافي للاستئناف: هو الأجل الذي يمنحه القانون لباقي الأطراف التي لم تستأنف الحكم الابتدائي داخل الأجل الأصلي، ومدته خمسة أيام ابتداء من تاريخ التصريح بالاستئناف الأصلي.

والأجل الإضافي يضاف إلى الأجل القانوني الممنوح للأطراف التي لم تستأنف استئنافا أصليا، ولا يمكن معالجته بمعزل عنه، ومن أجل ذلك فإنه لا يمكن قبول الاستئناف الإضافي إذا كان الاستئناف الأصلي قد قدم خارج الأجل القانوني.

المطلب الرابع: كيفية التصريح بالاستئناف

الفقرة الأولى: التصريح أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف

القاعدة أن التصريح باستئناف الأحكام الزجرية التي تصدره المحاكم الابتدائية يكون لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة لها أو لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التي ستنظر في القضية (الفقرة الثانية من المادة 399 ق م ج).

الفقرة الثانية: الاستئناف في حالة المتهم المعتقل

إذا كان المتهم معتقلا ، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لدى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية المعتقل بها يكون صحيحا، بحيث يتلقاه الموظف المكلف في الحال ويضمنه في سجل خاص حسب ما نصت عليه المادة 223 من ق م ج.

المطلب الخامس: آثار الطعن بالاستئناف

يترتب عن الطعن بالاستئناف أثران: الأول واقف والثاني ناقل.

الفقرة الأولى: الآثر الواقف للاستئناف

القاعدة العامة أن الأحكام الزجرية لا يمكن تنفيذها إلا بعد صيرورتها باتة في المقتضيات العمومية ونهائية في المقتضيات المدنية (المادتان 597 و 598 ق م ج) وهو الأمر الذي كرسته المادة 398 من نفس القانون والتي أشارت إلى أن آجال الاستئناف وسريان إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف يوقف الحكم المطعون فيه مع بعض الاستثناءات المتمثلة فيما يلي:

1) حلة صدور حكم قضى ببراءة المتهم أو إعفائه أو حبسه مع إيقاف التنفيذ أو بغرامة فقط، أو بسقوط الدعوى العمومية.
2) حالة قضاء المتهم العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إذا كان في حالة إعتقال.
3) حالة المتهم الذي أفرج عنه مؤقتا ما لم يكن متابعا بالمس بالمقدسات أو بجريمة تتعلق بالمخدرات (المادة 181 ق م ج).

وتجدر الإشارة إلى أن الأثر الواقف للاستئناف لا يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف، كما هو الحال بالنسبة للطعن ضد الحكم الابتدائي بل يظل قائما ولكن لا يمكن تنفيذ مقتضياته أثناء فترة الطعن بالاستئناف.

الفقرة الثانية: الأثر الناقل للاستئناف

يعني هذا الأثر بأن الاستئناف ينقل النزاع من جديد أمام محكمة درجة ثانية والتي تقوم بدراسة ومناقشة القضية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية، متقيدة في ذلك بالمقتضيات موضوع الاستئناف، ويتميز بخاصيتين:

الخاصية الأولى: هي نشر الدعوى في حدود الوقائع التي سبق عرضها على المحكمة الابتدائية.

الخاصية الثانية: هي نشر الدعوى بجميع عناصرها الواقعية والقانونية.

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية أمام غرفة الجنح الاستئنافية

تخضع القواعد الإجرائية أمام غرفة الجنح الاستئنافية للمبادئ العامة للمحاكمة، والتي تتمثل في العلنية والشفوية والحضورية وحق الدفاع وتدوين الاجراءات والتقيد بالحدود المحالة بها الدعوى، وهي

تشترك مع باقي المحاكم في القواعد العامة للإجراءات، كما أنها تنفرد بخصوصيات أخرى في هذا المجال.

المطلب الأول: علنية الجلسات وشفوية المرافعات

تعتبر علنية المحاكمة ضمانة أساسية لعدالتها، وهو مانص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أن المادة 300 من ق م ج نصت على أن إجراءات البحث والمناقشات تتم في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، ماعدا إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو الأخلاق، فتصدر مقررا بجعل الجلسة سرية (المادة 302 ق م ج).

وهكذا فإن إجراءات المحاكمة أمام غرفة الجنح الاستئنافية تكون بحكم ما ذكر أعلاه علنية ما لم تقرر الغرفة إجراء المحاكمة في جلسة سرية.

بالإضافة إلى علنية الجلسات ينبغي أن تكون المسطرة شفوية بحيث تتم إجراءات مناقشة القضية بشكل شفوي ولو أن القانون لم ينص على ذلك صراحة.

المطلب الثاني: تدوين الإجراءات

نصت المادة 399 من ق.م.ج على أنه تعقد غرفة الجنح الاستئنافية جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط الذي تنحصر مهمته في تسجيل ما راج بالجلسة من مناقشات وما تم اتخاذه من إجراءات وذلك لإثبات حصولها من جهة والتحقق من مدى مطابقتها من جهة أخرى.

وتظهر أهمية هذا التدوين في كونه هو الذي يعتمد أثناء المداولة وإصدار الحكم. وللإشارة فإنه ليعتد برسمية محاضر الجلسات ينبغي توقيعها من طرف كاتب الجلسة ورئيسها.

المطلب الثالث: مثول المتهمين

تناول المشرع موضوع حضور الأطراف لجلسات المحاكمة وحرصا منه على حماية حقوق الدفاع وتكريسا لضمانات المحاكمة العادلة، خول للمتهم الحق في تنصيب محام أثناء إجراءات المحاكمة.

ويمثل المتهمون أمام غرفة الجنح الاستئنافية إما تبعا لاستدعاء بمناسبة الطعن بالاستئناف، أو بناء على أوامر بالإحضار إن كانوا في حالة اعتقال، ويجب أن يشمل الاستدعاء تحت طائلة البطلان بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها، والفصول القانونية المطبقة بشأنها (المادة 308 ق م ج)، وتتولى النيابة العامة تحرير وتوجيه الاستدعاء لحضور أول جلسة.

الفرع الثاني: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

المبحث الأول: أحكام عامة

سنتطرق في هذا المبحث لتشكيل الغرفة الجنحية واختصاصاتها والإجراءات المسطرية أمامها وسلطات رئيسها وذلك في أربعة مطالب:

المطلب الأول: تشكيل الغرفة الجنحية

من المعلوم أن المشرع المغربي ظل متمسكا بمبدأ ثلاثية التشكيلة في الغرفة الجنحية، فنص على أنه: "الغرفة المذكورة تشكل من رئيس ومستشارين اثنين، وإذا كان قانون المسطرة الجنائية قد حدد صفة رئيس الغرفة الجنحية بإسناد رئاستها للرئيس الأول، فإنه ترك تعيين باقي أعضائها للجمعية العامة، هذا مع العلم بأن المشرع تقديرا منه لانشغالات الرئيس الأول، فقد أعطى لهذا الأخير الحق في أن ينيب عنه في رئاسة الغرفة الجنحية من يراه أهلا لذلك.

والجدير بالذكر أن المشرع قد أجاز لكل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك بأن ينيبا عنهما من يقوم مقامهما في نطاق عمل الغرفة الجنحية، فإنه قد سعى من خلال ذكر صفتهما إلى بلورة أهمية هذه الغرفة وترسيخها في منظومة التشريع الجنائي المغربي، بالإضافة كذلك أن تشكيل الغرفة الجنحية يعتبر من النظام العام يترتب على عدم احترامه بطلان القرارات التي تصدرها.

المطلب الثاني: اختصاصات الغرفة الجنحية

الفقرة الأولى طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة، وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية

أولا: طلبات الإفراج المؤقت

يعتبر قاضي التحقيق هو المختص مبدئيا للبت في طلبات الإفراج المقدمة من طرف المتهم أو محاميه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام الغرفة الجنحية، وكذلك فهو ملزم بالبت في الطلبات المذكورة خلال أجل أقصاه خمسة أيام وإلا رفع الأمر مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه 15 يوما، وإلا تم الإفراج عن المتهم.

ثانيا: تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية

تبنى قانون المسطرة المدنية وسيلة بديلة للاعتقال الاحتياطي، لما يمكن أن يترتب عنه من أضرار في حق المشتبه فيه الذي لم تصدر بعد في حقه أية عقوبة، ويتمثل هذا البديل في إمكانية الاكتفاء بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية كإجراء يخضع من خلاله المتهم لبعض الالتزامات التي يفرضها عليه قاضي التحقيق.

الفقرة الثانية: طلبات بطلان إجراء التحقيق

لقد رتب المشرع على خرق القواعد والضمانات المقررة لفائدة كل من المتهم والطرف المدني خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، بطلان إجراءات التحقيق.

وبذلك خول القانون المذكور لكل من النيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني، الحق في إثارة البطلان إذا ظهر لأي منهم، بأن إجراءا ما مشوبا بالبطلان قد اتخذه قاضي التحقيق، وذلك بطلب إحالة ملف الدعوى على الغرفة الجنحية للنظر في الأمر، كما خول المشرع لقاضي التحقيق نفسه بأن يتقدم

للغرفة الجنحية بطلب إبطال إجراءات التحقيق تلقائيا إذا ما ظهر له بأن إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، وذلك بعد استشارة النيابة العامة.

وتتنوع حالات البطلان بين حالات قانونية يرتكز فيها البطلان على خرق قواعد حددها المشرع وأوجب احترامها تحت طائلة البطلان، وأخرى تتعلق بخرق حقوق الدفاع المخولة للأطراف.

أولا: حالات البطلان القانونية

تتمثل حالات البطلان المرتبطة بخرق القواعد القانونية المنصوص عليها في المادة 210 من ق.م.ج فيما يلي:

أ) عدم إشعار المتهم عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق وقبل استنطاقه، بحقه في اختيار محام لمؤازرته، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار، عين له قاضي التحقيق محاميا بناء على طلبه ليؤازره.

ب)عدم إشعار المتهم بالأفعال المنسوبة إليه (المادة 134 ق.م.ج).

ت)عدم إشعار المتهم عند المثول الأول أمام قاضي التحقيق، بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، وهي ضمانات أساسية لفائدة المتهم أو الطرف المدني، وبالتالي فإن عدم احترامها يؤدي إلى بطلان الإجراء المعيب، ويبقى للغرفة الجنحية حق تقدير ما إذا كان البطلان يقتصر على الإجراء المعيب وحده، أم يمتد إلى الإجراءات الموالية له كلا أو بعضا طبقا للمادة 211 ق.م.ج.

ثانيا: حالات البطلان المرتبطة بخرق حقوق الدفاع

وهي المنصوص عليها في المادة 212 من ق.م.ج وهي حالات بطلان أخرى لا ترقى إلى الحالات الأولى في المساس بالضمانات الأساسية للتحقيق، وإنما يؤدي خرقها إلى المساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف، لأن مبدأ المحاكمة العادلة مرتبط بحق المتهم في الدفاع كما توجب ذلك المواثيق الدولية.

فالمادة 212 ق.م.ج نصت على أنه يترتب البطلان كذلك عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لأي طرف من الأطراف.

والجدير بالذكر أنه دامت الحقوق الآنفة الذكر خاصة بالأطراف، فإن المشرع أجاز للمتهم والطرف المدني بأن يتنازلا عن ادعاء البطلان بشأنها، لكن شريطة أن يكون هذا التنازل صريحا.

الفقرة الثالثة: الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق

أولا: الاستئنافات المرفوعة من طرف النيابة العامة

خول قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة الحق في أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196.

ثانيا: الاستئنافات المرفوعة من طرف المتهم

من المعلوم أنه يمكن للمتهم أن يستأنف مجموعة من الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق تم تحديد بعضها بمقتضى المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية، وهي كالتالي:

أ) الأمر الصادر بقبول طلبات الطرف المدني.

ب) الأمر الصادر بإيداع المتهم في السجن.

ت) الأوامر الصادرة بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي.

ث) الأمر الصادر برفض طلب الإفراج المؤقت.

ج) الأمر الصادر بشأن البيانات القابلة للنشر.

ثالثا: الاستئنافات المرفوعة من الطرف المدني

خول المشرع للطرف المدني بمقتضى المادة 224 من ق.م.ج الحق في أن يستأنف الأمر الصادر بعدم إجراء التحقيق، والأمر الصادر بعدم المتابعة وغيرهما من الأوامر التي تمس مصالحه المدنية. ومنع عليه صراحة استئناف الأوامر الصادرة بشأن اعتقال المتهم، أو بالمراقبة القضائية على أساس أن تلك الأوامر لا تؤثر على مصالحه المدنية، وخوله من جهة أخرى الحق في استئناف الأمر الصادر بشأن الاختصاص.

الفقرة الرابعة: الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية

أولا: دور الوكيل العام للملك

غني عن البيع أن الوكيل العام للملك كلما تبين له أن أحد ضباط الشرطة القضائية قد أخل بالمهام المعهود بها إليه، أحاله على الغرفة الجنحية بعد تقديم ملتمساته الكتابية، وعلى أساس ذلك تقوم الغرفة الجنحية بالأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال ضباط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال، الذي يتم استدعاؤه للإطلاع على ملفه وتقديم دفاعه سواء بصفة شخصية أو بواسطة محام (المادة 31 من ق.م.ج) وعلى ضوء ذلك تتخذ القرار الملائم.

ثانيا: العقوبات التي تصدرها الغرفة الجنحية

تتمثل العقوبات التي يمكن للغرفة الجنحية اتخاذها في حق ضابط الشرطة القضائية الذي ثبت في حقه الإخلال حسب ما يلي:

أ) توجيه ملاحظاته.

ب) التوقيف المؤقت عن القيام بمهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ت) التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.

وتجدر الإشارة أنه لما كانت قرارات الغرفة الجنحية المتخذة في حق ضابط الشرطة القضائية لا تحول دون مؤاخذته أمام القضاء العادي إذا كان الإخلال المنسوب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإن الغرفة الجنحية عندما تصدر قرارها تحيل ملف المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما (المادة 33 ق.م.ج) لأن اختصاص الغرفة الجنحية لا يخولها مساءلته جنائيا.

الفقرة الخامسة: الاختصاصات الأخرى المخولة للغرفة الجنحية

أولا: البت في الملتمسات الرامية إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها على قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة.

ثانيا: إصدار مقرر بإيقاف التحقيق أثناء النظر في استئناف أمر قضائي.

ثالثا: البت في طلبات رد الاعتبار.

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية أمام الغرفة الجنحية

سنتناول هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: اجتماع الغرفة الجنحية

الفقرة الأولى: اجتماع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها

أي أن رئيس الغرفة الجنحية، الرئيس الأول أو من ينوب عنه، هو الذي له صلاحية طلب عقد اجتماعها كلما رأى ضرورة ذلك.

الفقرة الثانية: اجتماع الغرفة الجنحية بطلب من الوكيل العام للملك

من المعلوم أنه يمكن للغرفة الجنحية أن تجتمع بطلب من الوكيل العام كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويمكن تصور ذلك في الحالات التي تعمد فيها النيابة العامة إلى تعيين الملفات المعروضة عليها على الغرفة الجنحية للبت فيها.

المطلب الثاني: إحالة القضية على الغرفة الجنحية

تحال القضايا على الغرفة الجنحية بواسطة النيابة العامة، بعد تهييئها داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصلها بالملف من طرف قاضي التحقيق وفور توصل كتابة الضبط بملف ثم تحيله على الرئيس الأول لتعيين المستشار المكلف الذي يقوم بدراسة القضية وإعداد تقرير في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى الغرفة الجنحية تعقد جلساتها في غرفة المشورة التي تكون جلساتها سرية لطبيعة القضايا المعروضة عليها وما تقتضيه من سرية لارتباطها بالتحقيق. وإذا كانت الغرفة نعقد مبدئيا جلساتها دون حضور الأطراف، فيمكنها إذا ما ارتأت أن حضورهم سيكون مفيدا في القضية، أن تأمر بحضورهم شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع لتتيح لهم فرصة الدفاع عن مصالحهم.

المطلب الثالث: التحقيق التكميلي

إذا كان نشاط الغرفة الجنحية يرتكز أساسا على الفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات التي يصدرها قضاة التحقيق، فإنها قد تقرر على ضوء ذلك إجراء تحقيق تكميلي بناء على ملتمس النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، وهو في جميع الأحوال إجراء غير إجباري، ولا يكون مجديا إلا إذا كانت إجراءات التحقيق قد انتهت وظهرت الحاجة إلى المزيد من التمحيص والتحري بشأن بعض الوقائع.

القاضي الذي عهد إليه بالتحقيق التكميلي يتمتع بصلاحيات قاضي التحقيق بأكملها، إذ بإمكانه إصدار جميع الأوامر التي تساعده على القيام بمهمته، باستثناء البت في طلبات الإفراج المؤقت الذي

يبقى من اختصاص الغرفة مجتمعة، كما أن عليه أن يراعي في عمله الشكليات والقيود المفروضة على قاضي التحقيق.

المطلب الرابع: أنواع القرارات التي تصدرها الغرفة الجنحية

تنقسم القرارات التي تصدرها الغرفة الجنحية بين قرارات تصدرها أثناء سريان التحقيق وأخرى بعد انتهاء التحقيق.

الفقرة الأولى: القرارات التي تصدرها أثناء سريان التحقيق

تصدر الغرفة الجنحية قرارات أثناء سريان التحقيق بمناسبة النظر استئنافيا في أوامر قاضي التحقيق طبقا لمقتضيات الباب الرابع عشر من القسم الثالث للكتاب الأول من هذا القانون أو بشأن طلبات الإفراج المؤقت أو بشأن البت في بطلان إجراءات التحقيق أو عند سحب قضية من غرفة التحقيق وإحالتها على أخرى.

الفقرة الثانية: القرارات التي تصدرها بعد انتهاء التحقيق

تصدر الغرفة الجنحية هذه القرارات عندما يتعلق الأمر باستئناف قرارات عدم المتابعة. ولا بد من الإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بالإحالة على غرفة الجنايات لا تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية ولكنها تقبل الطعن بالنقض مع الحكم في الجوهر، أما القرارات المتعلقة بعدم المتابعة فيمكن للنيابة العامة والطرف المدني الطعن فيها بالاستئناف على المحكمة المختصة.

المبحث الثالث: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

أوكل قانون المسطرة الجنائية لرئيس الغرفة الجنحية سلطات خاصة تتجلى في التحقق من حسن سير مكاتب التحقيق بدائرة نفوذ محكمته، وزيارة المؤسسات السجنية بالدائرة القضائية، ويمكن أن يمارس هذه السلطات الخاصة شخصيا أو يعين من ينوب عنه، وقد منح المشرع لرئيس الغرفة الجنحية سلطات خاصة تتمثل في التحقق من حسن سير إجراءات التحقيق وزيارة المؤسسات السجنية. وسنتناول هذه السلطات في مطلبين وفق ما يلي:

المطلب الأول: التحقق من حسن سير التحقيق

يتولى رئيس الغرفة الجنحية التأكد من حسن سير المساطر بشكل طبيعي، وحث قضاة التحقيق على تفادي أي تأخير غير مبرر للمساطر المعروضة عليهم، وإلزامهم بإعداد لائحة كل ثلاثة أشهر بجميع القضايا الرائجة بمكاتبهم مع الإشارة فيها إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق المتخذة في كل منها، وإعداد لائحة خاصة بالقضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطيا.

المطلب الثاني: زيارة المؤسسات السجنية

لرئيس الغرفة الجنحية زيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة نفوذه، كلما رأى ذلك ضروريا، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، يراقب خلالها حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، ويمكنه أن

يطلب من قضاة التحقيق كل البيانات الخاصة بوضعية بعض المعتقلين، ويوجه لقضاة التحقيق التوصيات اللازمة فيما يظهر له من ملاحظات خلال زيارته لمكاتب التحقيق.

الفرع الثالث: غرفة الجنايات

في ظل قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 جعل المشرع من الهيئة القضائية المكلفة بالفصل في قضايا الجنايات محكمة مستقلة (الفصل 251) لكن نشاطها كان محدودا، أما ظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 74 فقد جعل من الهيئة القضائية المكلفة بالفصل في الجنايات غرفة فقط كبقية غرف محكمة الاستئناف، مع تفعيل نشاطها الذي أصبح مستمرا بعدما كان منحصرا في دورات في ظل القانون السابق.

والمشرع في قانون المسطرة الجنائية الحالي بعد تقييمه للمراحل السابقة، خرج بتصور كرس فيه أهم الإيجابيات السابقة وأضاف إليها مستجدات تتمثل في:

– التخلي عن الوضع القضائي السابق الذي كرسه قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 والذي كان يجعل من الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الجنايات محكمة مستقلة تعقد جلساتها بشكل دوري في المحاكم الإقليمية، فأصبحت غرفة كبقية الغرف بمحكمة الاستئناف تعقد جلساتها بصفة عادية ومنتظمة.

– ولم يعد حق الإحالة قاصرا على غرفة الاتهام، بل أصبح هذا الحق مخولا لكل من الوكيل العام للملك وقضاة التحقيق والغرفة الجنحية.

– تخلى قانون المسطرة الجنائية الحالي عن نظام المستشارين المحلفين الذي كان معمولا به سابقا، واكتفى بالقضاة المهنيين.

ولما كان المشرع قد جعل التقاضي أمام غرفة الجنايات على درجتين الأولى والثانية أو غرفة الجنايات الابتدائية وغرفة الجنايات الاستئنافية، فقد أفردنا لكل واحدة منهما مبحثا مستقلا.

المبحث الأول: غرفة الجنايات الابتدائية

المطلب الأول: اختصاص غرفة الجنايات الابتدائية وتأليفها

الفقرة الأولى: اختصاص غرفة الجنايات الابتدائية

أولا– الاختصاص المكاني: يستند في الاختصاص المكاني لغرفة الجنايات، على الأحكام العامة الواردة بالمادة 256 ق.م.ج، والتي تعرف بثلاثية الاختصاص المتمثل في محل ارتكاب الجريمة، ومحل إقامة المتهم، ومحل إلقاء القبض على المتهم.

ثانيا– الاختصاص النوعي: وهو الذي يتحدد بمقتضاه نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها.

وقد يتأثر الاختصاص النوعي بعوامل أخرى شخصية أو قيمة. فصفة الجاني أو صفة الضحية أو قيمة ما جناه المتهم من الفعل الجرمي تنزع الاختصاص أحيانا من محكمة لفائدة محكمة أخرى كالمحكمة العسكرية بالنسبة للجنود والضباط والمحكمة العليا وما إلى ذلك.

إلا أو ولايتها قد تمتد لتشمل جرائم أخرى لظروف طارئة تتمثل في:

أ) عدم إمكانية الفصل بين الجناية والجرائم الأخرى لاتحاد عناصرها بشكل يستحيل معه الفصل في كل واحدة على حدة.

ب)ارتباط الجناية بجرائم أخرى. ويحدث الارتباط كلما قامت علاقة واضحة تجمع بين ظروف وملابسات جريمة وأخرى.

ت)جرائم الجلسات، وهي الجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد جلسة الجنايات، وتجمع فيها الغرفة بين سلطة المتابعة والحكم.

الفقرة الثانية: تأليف غرفة الجنايات الابتدائية

تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف ومستشارين اثنين تعينهم جميعا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، والتي تعين في نفس الوقت رئيسا نائبا لرئيس غرفة الجنايات ومستشارين إضافيين يحلان محل العضوين الأساسيين عند الاقتضاء.

أولا– رفع القضية إلى غرفة الجنايات: تحال القضايا إلى غرفة الجنايات بإحدى طرق الإحالة التالية:

ثانيا: بإحالة من الوكيل العام للملك.

ثالثا: بقرارات الإحالة التي يصدرها قضاة التحقيق.

رابعا: بإحالة من الغرفة الجنحية عندما تلغى قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.

المطلب الثاني: الجلسة وصدور القرار

الفقرة الأولى: عقد الجلسات

تنعقد جلسة غرفة الجنايات في اليوم المحدد لها بعد استدعاء الأطراف وإحضار المتهم إذا كان معتقلا. وتنعقد الجلسة بصفة علنية، ما لم يكن في علنيتها خطر على الأمن أو الأخلاق، بحيث تنعقد جلسة سرية، وتمتد هذه السرية إلى تلاوة أي قرار يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشة.

ويتمتع رئيس الغرفة في هذا المجال بسلطات واسعة حددتها المادتان 422 و424 من ق.م.ج، بحيث تكون له سلطة تقديرية واسعة تمكنه من اتخاذ أي قرار أو إجراء للكشف عن الحقيقة ما لم يمنعه القانون من ذلك، وله أن يستدعي ولو بالأمر بالإحضار، أي شخص للاستماع إليه أو يطلب الإدلاء بأي دليل مفيد لإظهار الحقيقة.

ثم تجري الغرفة المواجهات، وتنهي بحث القضية بالاستماع إلى المطالب بالحق المدني ولملتمسات النيابة العامة وإبداء المتهم أو محاميه أوجه دفاعهما، وتكون الكلمة الأخيرة للمتهم أو محاميه، وبذلك تقوم قرينة استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

الفقرة الثانية: إصدار القرارات

تتنوع قرارات غرفة الجنايات حسبما أفضت إليه مداولاتها بين:

أولا– قرار بعدم الاختصاص: ويتم ذلك عندما يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة متخصصة كالمحكمة العسكرية أو في حالة تقديم الطرف المدني مطالبه المدنية، وتصدر قرارا ببراءة المتهم، حيث تصرح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية.

ثانيا– قرار بعدم قبول المتابعة: ويتم ذلك عندما يختل شرط من شروط المتابعة مثل انعدام الشكاية إذا كانت شرطا في المتابعة، أو عدم إجراء التحقيق في القضية إذا كان التحقيق إلزاميا في القضية.

ثالثا– قرار بالإعفاء: ويتم ذلك عندما يثبت للغرفة استفادة المتهم من عذر معف من العقاب.

رابعا– قرار بسقوط الدعوى العمومية: ويتم ذلك عندما يعتري المتهم أو الجريمة إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 4 من ق.م.ج وهي كما يلي:

1) موت الشخص المتابع.
2) التقادم.
3) العفو الشامل.
4) نسخ المقتضيات الجنائية التي تجزم الفعل.
5) صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
6) الصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
7) التنازل عن الشكاية إذا كانت شرطا ضروريا للمتابعة.
8) وتبت الغرفة في هذه الحالة في المطالب المدنية إن وجدت.

خامسا– قرار بالبراءة: ويتم ذلك عندما يتبت للغرفة أن الفعل الجرمي لا يمكن نسبته للمتهم، أو أن الفعل المنوب إليه لا يعد مخالفة للقانون الجنائي أو لم يعد يعاقب عليه.

سادسا– قرار بالإدانة: ويتم ذلك عندما يثبت للغرفة أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ولم يكن هناك سبب لإعفائه من اعقاب أو سقوط الدعوى العمومية في حقه، وتبت بالإضافة إلى ذلك في المطالب المدنية إن قدمت، وفي المحجوز عند الاقتضاء، وتصفي المصاريف.

المطلب الثالث: المسطرة الغيابية

الفقرة الأولى: حالات تطبيق المسطرة الغيابية

حصرت المادة 443 ق.م.ج الحالات التي يمكن للمحكمة أن تطبق فيها المسطرة الغيابية.

1) حالة تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة.
2) حالة فرار المتهم بعد القبض عليه.
3) حالة المتهم المفرج عنه مؤقتا.
4) حالة المتهم الموضوع تحت المراقبة القضائية.

الفقرة الثانية: إجراءات المسطرة الغيابية

أكدت المادة 443 ق.م.ج على مجموعة من الإجراءات في حالة تطبيق المطرة الغيابية.

أولا- صور أمر قضائي: ويتضمن هذا الأمر وجوبا هوية المتهم وأوصافه ووصف الجناية المتهم بها والأمر بإلقاء القبض عليه، كما يعتبر هذا الأمر سندا لاعتقاله وإيداعه بالسجن إذا لم نفه لجن أو ألقي عليه القبض.

ثانيا- تعليق الأمر : نصت المادة 444 ق.م.ج على أن الأمر بإجراء المسطرة الغيابية يعلق بباب آخر مكن للمتهم، وإن لم يعرف له مسكن فبباب محكمة الاستئنا.

ثالثا- إشعار مديرية الأملاك المخزنية: من المعلوم أنه يجب إشعار مديرية الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وإن لم يعرف له مسكن، أشعر مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي توجد به محكمة الاستئناف.

رابعا- إذاعة الأمر : يتعين إذاعة الأمر الصادر بإجراء المسطرة الغيابية ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام بواسطة الإذاعة الوطنية، ويتضمن الإعلان الإشارة إلى أنه صدر عن غرفة الجنايات المعنية أمر بإجراء المسطرة الغيابة ضد المتهم مع بيان هويته، والإشارة إلى آخر مسكن له والتهمة الموجهة إليه، ثم بيان أوصافه، مع إنذاره بأن يقدم نفسه حالا إلى أية جهة قضائية أو إدارية، وعلى كل شخص يعرف مكان تواجده أن يعلم به هذه الجهات.

خامسا- في حالة تخلف المتهم عن الحضور بع الإعلان: المادة 446 ق.م.ج رتبت على عدم حضوره شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإاعة الأمر الصادر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه، محكامته بدون حضور أي محام، استناء من قاعة ضرورة حضور محام عن المتهم المنصوص عليها في الماة 423 ق.م.ج.

الفقرة الثالثة: المحاكمة الغيابية

في حالة صدور قرار بإدانة المتهم الذي طبقت في حقه المسطرة الغيابية، تترتب عنه الآثار التالية:

1) عقل أملاك المتهم.
2) نشر ملخص القرار.
3) التجريد من الحقوق.
4) الطعن في القرار.
5) في حالة القبض على المتهم أو تسليم نفسه: نصت المادة 453 ق.م.ج على أن المحكوم عليه غيابيا، إذا سلم نفه لسجن، أو إذا تم إلقاء القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر الصادر بإجراء المسطرة اغيابية من رئيس غرفة الجنايات أو المتشار المنتدب من طرفه.

ويترتب على هذه الحالة يقوط القرار والإجراءات المتخذة بموجب الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بقوة القانون، وإذا ظهر من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، عينت غرفة الجنايات المستشار الذي يعه إليه القيام بالتحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها في التحقيق الإعدادي.

المبحث الثاني: غرفة الجنايات الاستئنافية

بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 وكذا ظهير الإجراءات الانتقالية نجدهما قصرا نظام التقاضي على درجتين في الجنح والمخالفات دون الجنايات، وقد كان هذا النهج محل انتقاد المتهمين بالمادة الحقوقية، إذا لم يعد من المستساغ بأن يخول الحق في استئناف أحكام الجنح والمخالفات ذات العقوبات البسيطة والمتوسطة بينما تستثنى منه أحكام الجججنايات التي قد تحرم الشخص من الحياة عند الحكم بالإعدام، أو تحرمه من الحرية طيلة حياته عند الحكم بالسجن المؤبد أو الطويل الأمد.

المطلب الأول: تشكيل غرفة الجنايات الاستئنافية

تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية من رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف وأربعة مستشارين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، والتي تعين في نفس الوقت رئيسا نائبا لرئيس غرفة الجنايات وعدة مستشارين غضافيين ليحلوا عند الاقتضاء محل الأعضاء الأساسيين.

المطلب الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية

ترفع القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بسبب الطعن بالاستئناف ضمن حدود معينة تحكمها صفة وصلاحيات الطرف المستأنف.

الفقرة الأولى: الأطراف التي يحق لها الطعن بالاستئناف

1) المتهم.
2) النيابة العامة.
3) المطالب بالحق المدني.
4) المسؤول المدني.

الفقرة الثانية: أجل الاستئناف

أولا– الأجل الأصلي: إن الأجل الأصلي لاستئناف قرارات غرفة الجنايات الابتدائية هو عشرة أيام، وهو أجل كامل لا يشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير.

ثانيا– الأجل الإضافي: من المعلوم أن الأجل الإضافي يقتضي وجود الأجل الأصلي، وهو رخصة منحها المشرع لمن لو يبادر استئناف الحكم ، باستثناء الوكيل العام للملك في وقت قام غيره من الأطراف بالطعن فيه داخل الأجل المحدد له قانونا، وذلك بهدف عدم تفويت الفرصة عليه للدفاع عن حقوقه، وقد حده المشرع في خمسة أيام، وهو أجل كاف لتهييئ دفاعه.

الفقرة الثالثة: شكل تقديم الاستئناف

يقدم الاستئناف بتصريح أمام كتابة الضبط لدى المحكمة المصدرة للقرار.

وإذا كان المتهم معتقلا فإن التريح تتلقاه كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية، وتبعث نسخة منه لكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة داخل أجل أربع وعضرين ساعة تحت طائلة عقوبة تأديبية.

ويقدم التصريح شفويا من أحد أطراف الدعوى أو محاميهم لكتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم أو لكتابة الضبط بالسجن، ويدون في سجل خاص يوقع عليه كاتب الضبط الذي تلقى التصريح بالاستئناف والمصرح بالاستئناف.

الفقرة الرابعة: آثار الإستئناف

للتصريح بالاستئناف آثران أحدهما واقف والآخر ناقل:

أولا- الآثر الواقف: يستمد هذا الأثر أساسه القانوني من القاعدة التي أكدتها المادة 398 ق.م.ج والتي جاء فيها أن الحكم يوقف تنفيذه أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف.

ثانيا- الأثر الناقل: إن استئناف قرارات غرفة الجنايات الابتدائية ترفع إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام غرفة الجنايات الابتدائية، فتنتشر أمامها جميع العناصر الواقعية والقانونية، وبذلك فإن النقل لا يشمل إلا الوقائع التي سبق عرضها ولا يمتد نظر الغرفة إلى وقائع جديدة، ما عدا تلك لها تأثير على وصف الجريمة.

المطلب الثالث: إجراءات المحاكمة واتخاذ القرار

الفقرة الأولى: إجراءات المحاكمة

من العلوم أن المحاكمة تجري أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وفق القواعد والإجراءات المتعبة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وخاصة القواعد المتعلقة بعلنية الجلسات وشفوية المرافعات والحضورية أو الدعوة الصريحة إلى ذلك، ثم تدوين الإجراءات والمطالب والمرافعات والقرارات واحترام حقوق الدفاع وتنظيم المناقشات واحترام الآجال القانونية وما إلى ذلك.

الفقرة الثانية: اتخاذ القرار

إن القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات الاستئنافية متباينة ومتعددة ويمكن حصرها في ثلاثة أنواع وهي كالآتي:

أولا: القرارات الفاصلة في شكل الاستئناف.

ثانيا: القرارات الفاصلة في الموضوع.

ثالثا: القرارات الأخرى.

أشكال متعددة وتتمثل في:

أ) طلبات الإفراج المؤقت المقدمة من طرف المتهم إذا ما طعن في القرار بالنقض ولم يبت المجلس الأعلى بعد في الطعن.

ب) طلبات رد المحجوزات

ث) النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ قراراتها

المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية

هناك اتجاه يرى أن الحالات التي تطبق بشأنها المسطرة الغيابية وردت على سبيل الحصر ولا يمكن تصور تطبيقها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 443 ق.م.ج. وهناك اتجاه آخر يرى أن الحات المنصوص عليها في المادة 443 لم ترد على سبيل الحصر، وبالتالي يمكن تصور تطبيق المسطرة الغيابية في غير هذه الحالات، كما أن هه المطرة غير قاصرة على غرفة الجنايات الابتدائية بل يمكن تطبيقها أيضا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.

الفصل الثالث: مساطر خاصة

يقصد بالمساطر الخاصة الإجراءات المتبعة سواء من طرف أطراف النزاع أو من طرف المحكمة في حالات معينة وردت في القانون على سبيل الحصر، والتي يتعين على المحكمة المعروض عليها النزاع البت فيه وفق إجراءات خاصة غير الإجراءات التي اعتادت سلوكها في الحات العادية.

وتطرق المشرع إلى هذه المساطر في الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية وفق ما يلي:

الفرع الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق.

الفرع الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات والمقررات القضائية.

الفرع الثالث: التحقق من الهوية.

الفرع الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق.

المبحث الأول: الإجراءات التي تتخذ في حالة العثور على الوثيقة

نص المشرع على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة العثور على الوثيقة، وهي كما يلي:

1) يتم توقيع كل ورقة من أوراق الوثيقة من السلطة التي باشرت الحجز ومن الشخص الذي كانت الوثيقة في حيازته، وفي حالة عجز الشخص عن التوقيع أو امتناعه ينص على ذلك في محضر الحجز.

2) إيداع الوثيقة بكتابة الضبط، وفي هذه الحالة:

أ) يقوم كاتب الضبط والشخص المودع للوثيقة بتوقيع جميع صفحات الوثيقة.

ب) يحرر كاتب الضبط محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية بما تشمله من شطب أو كشط أو محو أو تمزيق.

ج) يأخذ كاتب الضبط صورة من الوثيقة ويصادق عليها ويختمها بطابع المحكمة ويوقع عليها. ثم يتم إمضاؤها منطرف الآتي ذكرهم:

- الشخص المشتبه فيه عند حضوره.
- الطرف المدني سواء كان كطالبا بالحق المدني أو مسؤو مدنيا متى كان طرفا في الدعوى.
- الشهود الذين يستدعون لأداء شهادتهم بشأن الوثيقة.

المبحث الثاني: انتقال قاضي التحقيق والنيابة العامة لإجراء البحث

من المعلوم أنه يمكن للنيابة العامة ولقاضي التحقيق حسب الفقرتين الأخيرتين من المادة 576 أن ينتقلا إلى عين المكان لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية.

المطلب الأول: المقارنة بين المستندات

لا تصح المقارنة إلا إذا تمت بين الورقة المدعى فيها بالزور وورقة رسمية ليست محل طعن بالزور.

أما الأوراق العرفية أو المحررات الخصوصية، فلا يمكن أن تستعمل للمقارنة إلا إذا أقرها الأطراف المعنيون بالأمر، لأن اعتراف الأطراف هو الذي يعطيها نفس قوة الورقة الرسمية عند المقارنة.

المطلب الثاني: تسليم المحرر القضائي للمقارنة

تلزم المادة 578 ق.م.ج كل شخص يحوز محررات رسمية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، بأن يسلمها إلى النيابة العامة أو إلى قاضي التحقيق طواعية، فإن امتنع عن تسليمها طواعية، جاز إجراء كل تفتيش أو حجز في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على الوثيقة.

المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة عند التسليم أو الحجز

تجدر الإشارة أنه إذا تسلمت النيابة العامة أو قاضي التحقيق وثائق رسمية من أمين الوثائق العمومي عن طواعية أو قام ممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق بتفتيش وحجز وثائق رسمية لديه، يتعين استخراج نسخة أو صورة منها، ويقوم قاضي التحقيق أو النيابة العامة بعرض النسخة أو الصورة على رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها أمين الوثائق العمومي، ويطلب منه مقارنتها مع الأصل.

المطلب الرابع: الوثيقة المدونة في سجل

من المعلوم أنه إذا كانت الوثيقة المعدة للمقارنة مدونة في سجل كسجل تسجيل الولادات والوفيات أو أي سجل عمومي أخر، بحيث يمكن للإجراءات أن تعرقل الخدمات التي يقدمها السجل، فإن هيئة الحكم يمكنها أن تأمر بإحضار السجل لإجراء المقارنة وأن تستغني عن استخراج نسخة منه، كما يمكن لهيئة الحكم أن تصدر حكما تمهيديا بالانتقال إلى المكان الذي يوجد به السجل لقيام بإجراءات المقارنة بعين المكان.

المطلب الخامس: الإعتراض على تقديم الوثائق

بالرجوع للمادة 580 ق.م.ج نجدها تنص على أنه يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي حجزت لديه وثيقة معدة للمقارنة، أن يعارض في تقديمها إلى المحاكمن ويتعين عليه لهذه الغاية أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية إذا كانت القضية معروضة على هذه المحكمة أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كانت القضية معروضة على محكمة الاستئناف.

المبحث الثالث: إجراءات التحقيق في الزور

طبقا للمادتين 581 و582 ق.م.ج فإن التزوير سواء كان أصليا أو عرضيا أو فرعيا يتطلب إجراء تحقيق في الوثائق موضوع الطعن للتأكد من حصوله أو عدمه، وغالبا ما يتطلب إثبات الزور إجراء تحقيق في الخطوط، ويتم التحقيق حسب الإجراءات العادية كالمقارنة بين الخطوط أو الكتابة أو التوقيع، أو بخبرة أو بشهادة الشهود أو بجميع هذه الوسائل.

المطلب الأول: ثبوت الزور

في حالة ثبوت الزور في وثيقة رسمية كليا أو جزئيا، تصدر المحكمة حكمها وتبت في مصير الوثيقة، وذلك بإصدار أمر برد الوثيقة إلى نصها الحقيقي أو بحذفها أو بوضع وثيقة صحيحة مكانها. ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.

المطلب الثاني: دعوى الزور العارض أمام المحاكم الزجرية

تتلخص الإجراءات التي يجب اتباعها فيما يلي:

1) على مدعي الزور أن يوجه إنذار إلى من يتهمه بارتكاب الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها، لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هه الوثيقة أم لا.

2) يتم سحب الوثيقة إذا صرح مستعملها بأنه يتخلى عن استعمالها أو لم يجب بشيء خلال ثمانية أيام التي تلي الإنذار.

وتجدر الإشارة أنه إذا لم يتم سحب الوثيقة نتيجة تصريح مستعملها بتمسكه بها، يجري التحقيق في دعوى الزور العارض طبقا للإجراءات العادية المقررة للتحقيق في الزور.

أما إذا ثبت الزور العارض وكانت الدعوى العمومية لم تسقط أمكن إجراء متابعة جنائية ضد مرتكب الزور أو من ساهم او شارك فيه.

الفرع الثاني: إعادة ما تلف او فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية

المبحث الأول: حالة ضياع مقرر ابتدائي

إذا أمكن العثور على نظير او نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط. أما غذا لم يعثر على نظير المقرر الضائع بكتابة الضبط فغنه يتعين على المحكمة البحث عنه لدى أي طرف من أطراف الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو عموميا. فغذا ثبت وجده لدى شخص ما، فإن على رئيس المحكمة أن يصدر امرا إلى هذا الشخص، يأمره بوجوب تسليم النظير أو النسخة الرسمية التي يتوفر عليها إلى كتابة الضبط، فإذا امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجري في حقه تدابير التفتيش أو الخجز طبقا للمواد 101 إلى 104 ق.م.ج، التي يأمر بها قاضي التحقيق باعتباره المسؤول الوحيد عن إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 104 ق.م.ج التي تنص على ما يلي: " يكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع على الوثائق قبل حجزها".

المبحث الثاني: حالة تعذر العثور على أي نظير أو نسخة رسمية

في حالة تعذر العثور على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، تبت المحكمة في القضية من جديد، بعد تكوين ملف يتم تجهيزه بالوثائق الضرورية التي يمكن الحصول على نظائرها من أي طرف من أطراف الدعوى العمومية سواء من النيابة العامة أو من الضابطة القضائية أو من كتابة الضبط أو من محامي المحكوم عليه أو من المطالب بالحق المدني عن الاقتضاء.

وإذا لم يعثر على نظائر محاضر التحقيق، فإن قاضي التحقيق يقوم بجميع غجراءات التحقيق التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة من جديد.

وتستخرج من وثائق الإجراءات، علاوة على الأصول، نسخ مرقمة يشهد كاتب أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 ق.م.ج بمطابقتها للأصل.

أما على صعيد المحكمة فإنه يمكن البحث عن محاضر الجلسات أو عن ملخص عنها من كتابة الضبط، تؤخذ من السجلات الرسمية للمحكمة كسجل الجلسات والسجل العام الذي يضمن به منطوق

الأحكام، أما إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإن المحكمة تبت في القضية من جديد، مع إعادة الإجراءات المسطرية إن اقتضى الحال ذلك.

المبحث الثالث: حالة ضياع مقرر استئنافي أو قرار صادر عن المجلس الأعلى

إذا كان المقرر الضائع يتعلق بقرار استئنافي، فيتعين اتباع نفس الإجراءات المتخذة في حالة ضياع المقرر الابتدائي، وكذلك الشأن إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن المجلس الأعلى.

الفرع الثالث: التحقق من الهوية

من المعلوم أن هوية المتهم يتم تحقيقها والتأكد منها في جميع مراحل الدعوى العمومية، بدءا من البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، ومرورا بالتحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق، وانتهاء بقضاء الحكم، فإن المتهم قد ينازع في هويته على أساس أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام.

المبحث الأول: منازعة المتهم في هويته

إذا نازع المتهم في هويته وذلك بإدعائه أنه ليس الشخص المعني بالاتهام وإذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه، فغنه يتعين على هيئة الحكم أن تبت في هذا النزاع.

والأخطاء المتسببة في عدم ضبط الهوية سواء كانت عمدية، أو غير عمدية، تعود أساسا إلى عدم توفر بعض الأشخاص على البطاقة الوطنية التي لازالت لم تعمم، رغم إجباريتها على جميع المواطنين المؤهلين للحصول عليها، أو تعود إلى عدم توفرهم على الحالة المدنية أو على أوراق التعريف التي تسلمها السلطة الإدارية.

المبحث الثاني: المحكمة المختصة بالبت في النزاع بشأن الهوية

بالرجوع للمادة 593 ق.م.ج نجدها أعطت الاختصاص للبت في هذا النزاع غلى المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها، سواء كانت ابتدائية إذا أصبح حكمها نهائيا بسبب عدم استئنافه، أو كانت استئنافية في حالة البت في القضية بعد استئناف الحكم الصادر ابتدائيا.

المبحث الثالث: المسطرة المتبعة في حالة النزاع بشأن الهوية

الفرع الرابع: القواعد الخاصة بالأحداث

المبحث الأول: أحكام تمهيدية

يقصد بالأحكام التمهيدية: الأحكام التي ينبغي توضيحها قبل التطرق إلى المسطرة المتبعة والهيئات المختصة وصدور الأحكام، وهي المتعلقة أساسا بأهداف قضاء الاحداث وبيان سن الرشد الجنائي والحقوق التي خولها المشرع للحدث أثناء إجراءات البحث التمهيدي.

وعليه سنعالج هذه الأحكام التمهيدية من خلال ما يلي:

المطلب الأول: أهداف قضاء الأحداث

وضع المشرع من أولوياته حماية الحدث من الانحراف كوسيلة وقائية وتأهيله وإعادة إدماجه إذا ما تعرض للانحراف، وذلك مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى المتمثلة في ضمان نمو الحدث السليم في المجتمع، ليكون عضوا صالحا فيه.

المطلب الثاني: سن الرشد الجنائي

بالرجوج إلى قانون المسطرة الجنائية نجده رفع سن الرشد الجنائي إلى ثمان عشرة سنة ميدية كاملة. وما دام أن مناط المسؤولية الجنائية هو التمييز، فغن المشرع اعتبر من هو دون اثنتى عشرة سنة منعدم التمييز، وقرر انعدام مسؤوليته الجنائية. أما الاحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة إلى غاية 18 سنة كاملة، فقد اعتبرهم ناقصي المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم.

وإذا كان المشرع قد اعتبر أن الحدث دون 12 سنة منعدم المسؤولية الجنائية، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكن محاكمته واتخاذ بعض التدابير في حقه، ما دام أن الهدف كما سبقت الإشارة إلى ذلك هو الوقاية والحماية والتهذيب، فإن المشرع سمح باتخاذ بعض التدابير في حقه، لتحقيق الهدف المذكور، ومنع إيداعه بالسجن.

– إثبات السن: إذا وقع الخلاف في السن ولم تتوفر شهادة تثبت حالة الحدث المدنية، أعطى المشرع الصلاحية لتحديد هذا السن، وذلك باللجوء إلى الخبرة الطبية وجميع التحريات التي تفيد في تحديده.

المطلب الثالث: حقوق الحدث أثناء البحث التمهيدي

نصت المادة 460 ق.م.ج على مجموعة من الحقوق للحدث أثناء البحث التمهيدي، وهي كالتالي:

1) الاحتفاظ بالحدث المنسوبة إليه الجرائم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية.

2) اتخاذ كافة التدابير لمنع إيذاء الحدث.

3) إشعار أولياء الحدث أو المقدم عليه أو وصية أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ في حقه.

وذلك مه إمكانية الاتصال بالحدث من طرف محاميه أو من طرف الأشخاص الواردين في الفقرة الثانية عند اتخاذ تدبيري للاحتفاظ أو الحراسة المؤقتة.

المبحث الثاني: هيئات التحقيق والحكم

من المعلوم أن من المبادئ الأساسية التي أقرتها قواعد (بكين) التحويل إلى خارج النظام القضائي واتخاذ تدابير لمعاملة الأحداث دون اللجوء إلى إجراءات قضائية من اتفاقية حقوق الطفل، وتعني هذه القاعدة معالجة قضايا الأحداث خارج غطار المحاكمة الرسمية لتفادي الآثار السلبية على نفسية الحدث، وخاصة من الناحية الاجتماعية.

وقد كرس قانون المسطرة الجنائية هذه القاعدة في المادة 461 في فقرتها الثالثة، حيث أعطت الصلاحية للنيابة العامة عند ارتكاب الحدث لجنحة، تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها من جهة، وموافقة الضحية من جهة أخرى.

بالإضافة إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 461 ق.م.ج المذكورة أعطت الصلاحية للنيابة العامة لأن تلتمس من المحكمة وقف سير الدعوى العمومية أثناء سريانها في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر عن شكايته.

الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث: نص قانون المسطرة الجنائية على هيئات قضائية مكلفة بالأحداث أمام كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وهذه الهيئات وفق ما حددتها المادة 462 ق.م.ج هي كالتالي:

بالنسبة للمحاكم الابتدائية:

- قاضي الأحداث.
- غرفة الأحداث.

بالنسبة لمحكمة الاستئناف:

- الغرفة الجنحية للأحداث.
- المستشار المكلف بالأحداث.
- غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث.
- غرفة الجنايات للأحداث.
- غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

المطلب الأول: قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية

الفقرة الأولى: اختصاصات قاضي الأحداث

أولا: البت في المخالفات

ثانيا- البت في الجنح بصفة منفردة: تجري مسطرة محاكمة الحدث وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الثالث من الباب الأول من القسم الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن الجلسة، والتي لا حاجة للتذكير بها هنا، إلا أن ما يميز هذه المسطرة، هو مراعاة خصوصية الحدث وذلك بضمان الحقوق التي نص عليها المشرع بالنسبة للأحداث، والمتمثلة في:

أ) المؤازرة بالمحامي.

ب) حضور الحدث شخصيا مع ممثله القانوني.

ت) سرية المحاكمة.

ث) البحث الاجتماعي

ثالثا: إصدار الحكم

رابعا: التحقيق في الجنح المنسوبة للأحداث

خامسا: اتخاذ التدابير المؤقتة والإيداع في السجن والإحالة على الغرفة الجنحية

سادسا: تتبع وضعية الحدث وتفقده

المطلب الثاني: غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية

تختص غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا الجنح التأديبية المنسوبة للأحداث، وتتشكل هذه الغرفة من قاضي الأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط، وقد أوجب المشرع أن تكون غرفة الأحداث مشكلة تشكيلا قانونيا.

وعليه فإنه يتعين أن يترأس الهيئة قاضي الأحداث، وإلا كان الحكم باطلا، ويجب أن يشار إلى ذلك في الحكم، كما يجب أن تراعي المقتضيات الواردة في المادة 297 ق.م.ج التي تنظم شروط صحة انعقاد الجلسات.

ويجب تحت طائلة البطلان، أن تصدر غرفة الأحداث حكمها عن نفس القضاة الذين شاركوا في جميع المناقشت. وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد.

المطلب الثالث: المستشار المكلف بالاحداث

على غرار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، يوجد على مستوى محكمة الاستئناف مستشار مكلف بالأحداث. فقد نصت المادة 485 ق.م.ج على أنه" يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد... إلخ".

اختصاصات المستشار المكلف بالأحداث: إن إجراء التحقيق في القضايا الجنائية المنسوبة للأحداث، وجميع الجنايات التي يرتكبها أحداث، تحال على مستشار مكلف بالأحداث، لمباشرة التحقيق فيها بناء على ملتمس بإجراء تحقيق من الوكيل العام للملك، وبواسطة هذا الملتمس يضع المستشار المذكور يده على القضية، ويتولى إجراء التحقيق فيها طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي أي يقوم المستشار المكلف بالأحداث هنا بنفس الدور الي يقوم به قاضي التحقيق بالنسبة للرشداء.

هذا الأخير عليه عند ممارسته لمهامه في إجراءات التحقيق، أن يراعي الحقوق والضمانات التي كلفها المشرع للحدث.

وبعد إنهاء التحقيق في القضية يصدر المستشار المكلف بالأحداث قرارا بإنهاء البحث ويحيل الملف على الوكيل العام للملك ليضع ملتمسه النهائي خلال ثمانية أيام على الأكثر. وبعد رجوع الملف مع ملتمس النيابة العامة، يصدر المستشار المكلف بالأحداث أمره النهائي.

بالإضافة إلى هذا الاختصاص الأساسي، أسند المشرع للمستشار المكلف بالأحداث، صلاحية رئاسة الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث على مستوى محكمة الاستئناف.

ومن الاختصاصات الأخرى المهمة التي أسندها المشرع للمستشار المكلف بالأحداث اتخاذ التدابير في حق الضحية الحدث طبقا للمادتين 510 و511 ق.م.ج، والبت في تغيير التدابير المتخذة في حق الحدث (المادة 501 ق.م.ج) وكذا البت في النزاعات العارضة.

المطلب الرابع: الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف

تتكون هذه الغرفة تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179 ق.م.ج وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة.

ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 ق.م.ج.

ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة إليها ضد أوامر قاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث عند قيامهما بمهام قاضي التحقيق المستمدة من المادة 222 ق.م.ج وما يليها.

رابعا: البت كدرجة استئنافية في الأوامر بشأن تغيير التدابير.

المطلب الخامس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

المطلب السادس: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث

من المعلوم أن من أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية هو إقرار مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضايا الجنائية، وذلك تمشيا مع مبادئ المحاكمة العادلة. من أجل ذلك تم إنشاء غرفتين للأحداث بمحاكم الاستئناف، الأولى هي غرفة الجنايات للأحداث والثانية هي غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

وتتألف غرفة الجنايات للأحداث من مستشار للأحداث بصفته رئيسا، وعضوية مستشارين اثنين، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط، ويتم تعيين الهيئة من طرف الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، كما تعين هذه الجمعية نائبا للرئيس من بين المستشارين المكلفين بالأحداث ومستشارين إضافيين، وإذا كانت القضية تستوجب مناقشات طويلة يمكن أن تضم الغرفة إلى أعضائها مستشارا أو أكثر يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ويجب أن تصدر الغرفة قراراتها بنفس القضاة الذين شاركوا في جميع المناقشات وإلا كان القرار باطلا.

وتختص غرفة الجنايات للأحداث بالنظر في الجنايات والجنح التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها المنسوبة للأحداث، ومن أهم ما تتميز به إجراء غرفة الجنايات للأحداث هو أن تاريخ أول جلسة يحدد من طرف رئيس الغرفة، ويتولى الوكيل العام استدعاء الحدث وممثله القانوني.

المبحث الثالث: الحرية المحروسة

يعني نظام الحرية المحروسة إخضاع الحدث للإشراف والتتبع التربوي، لإعادة تربيته وتجنيبه كل عود إلى الجريمة، وبذلك يتبين أن الطبيعة القانونية لنظام الحرية المحروسة هي أنه تدبير للحماية والتهذيب، أي تدبير احترازي وتربوي محض.

ويمكن استعماله للتجربة، كما يمكن استعماله للتربية، ويمكن اتخاذ هذا التدبير بصفة مستقلة، كما يمكن استعماله مع تدبير أو تدابير أخرى.

ومن خلال الإطلاع على مختلف المواد المنظمة لقضاء الأحداث، يتبين أن هذا التدبير يمكن استعماله في حق كل حدث جانح، وهو الحدث الذي وضع أساسا من أجله هذا النظام، كما يمكن استعماله في حق الأطفال ضحايا الجنايات والجنح.

المبحث الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

يمكن للحدث أو لوالدي الحدث أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله، أن يتقدم أي منهم، بطلب إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، لتسليمه الحدث أو إرجاعه تحت حضانتهن وذلك وفق شروط أكدت عليها المادة 502 من ق.م.ج ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: مرور 3 أشهر على الأقل على تنفيذ المقرر الصادر بإيداع الحدث خارج أسرته.

ثانيا: تقديم الطلب من الحدث أو الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الحاضن أو كافل الحدث دون غيرهم من الجهات المشار إليها في المادة 501.

ثالثا: تقديم الطلب أمام قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الأحوال.

رابعا: على الطالب أن يثبت أهليته لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا.

المبحث الخامس: تنفيذ الأحكام

أحاط المشرع الإجراءات والأحكام المتعلقة بالأحداث بضمانات خاصة، بحيث منع على العموم الإطلاع عليها، كما منع الاطلاع على السجل الخاص الذي تدون وتسجل به.

ويمكن لقاضي الأحداث، بعد مرور أجل ثلاث سنوات، ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، إذا تأكد من تحسن سيرة الحدث، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 إما بصفة تلقائية أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المعني أو ممثله أو الوصي أو المقدم أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.

وهذا الإجراء يمكن أن يقوم به أيضا القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد الموطن الحالي للحدث بدائرته، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.

وتجدر الإشارة أن صدور المقرر المذكور من أحد القضاة أعلاه، يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.

وجاء في المادة 508 ق.م.ج أن صوائر الرعاية والإيداع تتحملها الأسرة حسب الحصة المحددة بمقتضى الحكم القاضي بتسليم الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير والديه أو الوصي أو المقدم او الكافل أو الحاضن.

وفي حالة ثبوت العوز تعفى الأسرة من هذه المصاريف، ويتم استخلاص هذه الصوائر على اعتبار أنها من صوائر القضاء الجنائي.

وتتولى الهيئة المدنية بالتعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر الأحوال، أداءها مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع إلى المؤسسة أو الشخص المكلف بالحدث.

المبحث السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح والموجودين في وضعية صعبة

المطلب الأول: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

إن أول ملاحظة تثار في هذا الشأن هو أن المشرع أدرج هذه المقتضيات في قانون المسطرة الجنائية، رغم أن هؤلاء الأطفال لم يرتكبوا جرما.

وتوفير هذه الحماية، خصه المشرع بالأطفال ضحايا الجنايات والجنح دون 18 سنة، واستبعد بذلك ضحايا المخالفات.

كما أسند هذا الاختصاص لقاضي الأحداث، إذا تعلق بجنحة من اختصاص المحكمة الابتدائية، أو للمستشار المكلف بالأحداث، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها من اختصاص محكمة الاستئناف، ويضعان يدهما على القضية إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة.

وهذه الحماية نوعان: حماية مؤقتة، وتتمثل في إيداع الطفل الضحية لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة.

أما النوع الثاني من الحماية **فلا يكون إلا بعد صدور الحكم**، بحيث يمكن للنيابة العامة أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، ليتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية، إذا كانت مصلحة الحدث تبرر ذلك.

المطلب الثاني: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة

ملف الوضعية الصعبة يفتح بملتمس من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ويحال على قاضي الأحداث الذي يتولى دراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة إخراج الحدث من الوضعية الصعبة التي يعاني منها، وأول ما يلاحظ هنا هو أن المشرع حدد السن في أقل من 16 سنة على خلاف ما تبناه بالنسبة لسن الرشد الجنائي والحدث الضحية.

وغني عن البيان أن تحريك مسطرة حماية الطفل في وضعية صعبة بيد النيابة العامة أساسا، فهي التي تتقدم بالملتمس لفائدة الحدث أمام قاضي الأحداث، إلا أن المشرع أعطى بصفة استثنائية لغرفة

الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أن تتخذ في حق الحدث الذي تحكم ببراءاته، أحد التدابير المقررة للطفل في وضعية صعبة، إذا تبين لها أن مصلحته تقتضي ذلك.

ويتعين على قاضي الأحداث أن يتتبع تطور حالة الطفل بواسطة التقارير الدورية التي تقدم له من طرف مندوب الحرية المحروسة، ولا تنتهي مهمة القاضي إلا بانتهاء الوضعية الصعبة، أو ببلوغ الطفل 16 سنة، أو سن الرشد الجنائي إذا كانت مصلحته تستوجب ذلك.

الكتاب الثاني: طرق الطعن

نتعرض في هذا الكتاب لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية، ويقصد بطرق الطعن تلك الوسائل التي يتوفر علها المتقاضون للحصول من محكمة ما على دراسة جديدة للنزاع أو الحكم الذي صدر فيه أو لهذا الأخير فقط.

الفصل الأول: طرق الطعن العادية

الفرع الأول: التعرض

من المعلوم أن التعرض يعتبر من طرق الطعن العادية، ويتم تقديمه ضد الأحكام الغيابية.

المبحث الأول: أحكام التعرض

المطلب الأول: تعريف التعرض

يعتبر التعرض طريق عادي من طرق الطعن، يستطيع من خلاله المحكوم عليه بحكم غيابي عرض الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالتعرض. ويتضح من خلال ذلك أن التعرض بالرغم من كونه طريقا عاديا للطعن، إلا أنه قاصر على نوع من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. وهو قاصر على الجنح والمخالفات، أما المسطرة الغيابية المطبقة أمام غرفة الجنايات فهي قرارات تهديدية أن صح التعبير، لأنها تسقط بحضور الشخص الذي طبقت في حقه تلك المسطرة.

المطلب الثاني: الأحكام القابلة للتعرض

اشترط المشرع لقبول التعرض توافر بعض الشروط، منها ماله ارتباط بحق الطعن ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ماله ارتباط بالإجراءات، وعدم توفر هذه الشروط يؤدي إلى عدم قبول الطعن، الحق يتعلق أساسا بالأحكام التي تقبل هذا النوع من الطعن، وهي الأحكام الغيابية التي تصدر في غيبة المتهم، بعد استدعائه وإحجامه عن الحضور.

الفقرة الأولى: أجل التعرض

إن الأجل الذي تم التنصيص عليه لمباشرة هذا الطعن هو عشرة أيام، وهو أجل كامل هذا مع الإشارة إلى أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من اليوم الموالي لتاريخ التبليغ، ويمكن أن يمتد إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة، إذا تعلق الأمر بدعوى عمومية ولم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا، ولم يثبت من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه.

الفقرة الثانية: شكل التصريح بالتعرض والمنازعات المثارة بشأنه

يكون هذا الطعن على شكل تصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط، وهذا التصريح لا يكون بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا.

المطلب الثالث: المحكمة المختصة بالبت في التعرض

البت في التعرض يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

المبحث الثاني: أثر التعرض

بالرجوع للمادة 394 ق.م.ج نجدها تنص أنه:" يترتب على التعرض المقدم من طرف المحكوم عليه، بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا، أما التعرض الذي يتقدم به الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، فغنه يقتصر على الحقوق المدنية، ولا أثر له على الدعوى العمومية، والمتعرض الذي لم يحضر في اليوم المحدد للنظر في تعرضه على الحكم الغيابي الصار في حقه، يلغى تعرضه ولا يقبل مرة ثانية بصريح الفقرة الأخيرة من نفس المادة"، والتي جاء فيها أنه: "لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق".

هذا ويمكن من خلال دراسة هذه المادة إبداء النتائج التالية:

النتيجة الأولى- بطلان الحكم: ومعنى بطلان الحكم الغيابي أنه يصبح معدوما.

أما المسؤول المدني أو المطالب بالحق المدني الذي لا يحق له أن يطعن بالتعرض إلا إذا كان الحكم غيابيا بالنسبة إليه، فلا يمكنه أيضا الطعن في هذا الحكم إلا مست حقوقه.

النتيجة الثانية- إلغاء التعرض: وتعتبر ذات أهمية أيضا، وتتجسد في إلغاء التعرض إذا لم يحضر المتعرض بعد تسلمه الاستدعاء الجديد عقب التعرض، فإذا أبلغ المحكمة بأن تخلفه كان بسبب عذر مشروع، تعين تأخير القضية غن تم قبول هذا العذر، وإن تم رفضه، فله أن يتمسك به لدى المحكمة الأعلى درجة.

النتيجة الثالثة- في حالة تعدد الأشخاص: إذا تعدد الأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم الغيابي، وعند التبليغ تعرض البعض منهم دون الآخر، فإن ذلك لا يؤثر على الصفة النهائية التي يكتسبها الحكم اتجاه الطرف الذي لم يتعرض عليه داخل الأجل أو يطعن فيه بوجه آخر من وجوه الطعن.

النتيجة الرابعة- في حالة تعدد أوصاف الحكم: سابقا كان المجلس الأعلى يصرح بعدم قبول الطعن بالنقض متى كان القرار المطعون فيه وصف غيابيا في حق البعض وحضوريا في حق البعض الآخر، بدعوى أن القرار المطعون فيه واحد وأنه معرض للبطلان متى تم التعرض عليه من طرف من صدر في حقه غيابيا، وفي هذا حيف بالنسبة لمن صدر حضوريا في حقه.

المبحث الثالث: التعرض على السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات

المطلب الأول: السند القابل للتنفيذ

من المعلوم أنه يحق للنيابة العامة أن تقترح على المخالف، بمقتضى سند تنفيذي، أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الاقصى المقرر قانونا لتلك المخالفة، شريطة ان تتعلق بغرامة فقط، ولا يعاقب عليها

القانون بعقوبة سالبة للحرية، ويكون ارتكابها مثبتا بمحضر أو تقرير ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني. وهذا السند الذي تصدره النيابة العامة، يتضمن شكليات معينة ومحددة. وهي في مجموعها عبارة عن اقتراح يوجه للشخص المخالف لأداء غرامة جزافية لا تكتسي صبغة الإلزام، بل توفق بين مصلحة المخالف الذي، إن قبل السند التنفيذي الموجه إليه، سيؤدي فقط نصف الحد الأقصى للغرامة المحددة قانونا، وبين المصلحة العامة، إذ ستوفر على المحكمة، عناء تصفية الملف وذلك في أقرب وقت، مع تفادي المصاريف التي يتسبب فيها عادة طول الإجراءات.

المطلب الثاني: التعرض على السند القابل للتنفيذ وكيفيته

إن السند الصادر عن النيابة العامة والمتضمن لمجموعة من البيانات، يتم تبليغه قانونا للمخالف الذي، بإمكانه التعرض عليه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

وفي حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء، فإن السند القابل للتنفيذ يصبح نهائيا، ويسلم كاتب الضبط ملخصا منه للجهة المكلفة بالتنفيذ، أما عند التعبير عن عدم الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد، فإن وكيل الملك يحيل القضية على المحكمة التي تبت في القضية، والتي غذا قررت الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانونا للمخالفة، ويكون الأمر الصادر غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض.

المبحث الرابع: التعرض على الأمر القضائي في الجنح

يتم الأمر القضائي في الجنح بناء على ملتمس كتابي من النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بجنح يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر.

وتجدر الإشارة أن الأمر القضائي يتم في غيبة المخالف، ويحكم القاضي بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجنحة، بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. ويبقى الأمر قابلا للتعرض داخل أجل عشرة أيام من تبليغه.

وفي حالة التعرض يصبح الأمر الصادر غيابيا كأن لم يكن وتبت المحكمة وفقا للقواعد العامة، ويكون حكمها بعد التعرض قابلا للاستئناف.

الفرع الثاني: الاستئناف

المبحث الأول: أحكام الاستئناف

المطلب الأول: تعريف الاستئناف

يمكن تعريف الاستئناف بكونه تظلم من أخطاء القاضي المصدر للحكم المستأنف إلى قاضي أعلى درجة، يؤدي غلى إعادة مناقشة الدعوى من جديد من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

ويقوم الطعن بالاستئناف على مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي تأخذ بها مختلف النظم القانونية.

المطلب الثاني: أجل الاستئناف

بالرجوع للمادة 400 ق.م.ج نجدها تنص على أن أجل الاستئناف محصور في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا كانت المناقشات حضورية، وصدر بحضور الطرف أو من يمثله أو تم إشعار أحدهما بيوم النطق بالحكم.

المبحث الثاني: أثر الاستئناف

إن الطعن بالاستئناف يترتب عليه أثران:

الأول: أثر واقف، ويعني وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه وذلك بنص القانون إذ يوقف التنفيذ أثناء الأجل المقرر للاستئناف وأثناء النظر فيه إذا تم داخل الأجل القانوني.

والثاني: أثر ناقل، ومؤداه أن الدعوى تعرض على جهة أعلى وهي محكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع إليها.

المبحث الثالث: صور الاستئناف ومختلف أنواعه

المطلب الأول: استئناف المخالفات

يجب أن تتوفر فيها بعض الشروط، والتي تتجلى في كون الحكم المراد استئنافه، يجب أن يكون صارا عن محكمة جزائية سواء تعلق بمخالفة أو جنحة أو جناية، باعتبار أن قانون المسطرة الجنائية أجاز الاستئناف في القضايا الجنائية الصادرة ابتدائيا، وسنتعرض لهذا الموضوع في أوانه.

المطلب الثاني: استئناف الجنح

من المعلوم أنه يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها، من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.

المطلب الثالث: استئناف أوامر قاضي التحقيق

إن كان أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة، يمكن استئنافه من طرف النيابة العامة في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر، وفي حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت، فإن المتهم يبقى معتقلا إلى حين انصرام أجل الاستئناف، ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج عنه في الحال، وتطبق نفس المقتضيات في حالة صدور امر برفع المراقبة القضائية عن المتهم.

المطلب الرابع: استئناف قرارات الغرفة الجنائية

لقد أضحت القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات قابلة للاستئناف من طرف المتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، وهكذا يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإذا كان المحكوم عليه معتقلا فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص.

المطلب الخامس: استئناف قضايا الأحداث

مما ينبغي التأكيد عليه أن الجنايات التي يرتكبها الأحداث تنظر فيها غرفة الجنايات للأحداث التي تبت في جلسة سرية، ويمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

المطلب السادس: استئناف قرارات المجلس الأعلى

فيما يخص الجنايات والجنح المرتكبة من طرف بعض القضاة أو الموظفين، أو كلما تعلق الأمر بقواعد الاختصاص الاستثنائية الخاصة ببعض القضاة والموظفين، فإن القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى تكون قابلة للاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في هذا الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى.

الفصل الثاني: طرق الطعن غير العادية

الفرع الأول: النقض

الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن، بمقتضاه يطلب أحد الأطراف استنادا إلى أسباب محددة قانونا، إلغاء الحكم المطعون فيه، وقد تناوله قانون المسطرة الجنائية في القسم الأول من الكتاب الرابع، وقسمه إلى ثلاثة أبواب، سنتناولها في المباحث التالية:

المبحث الاول: أحكام عامة

المقصود من النقض هو مراقبة المجلس الأعلى لقضاء –محكمة النقض حاليا– الموضوع في تطبيقه للقانون، فهو يراقب سلامة التكييف القانوني للوقائع، والتطبيق السليم لنصوص القانون وإجراءات المحاكمة، دون غعادة البحث في الوقائع، وبهذا المنظور، فإن الطعن بالنقض يختلف عن طرق الطعن الأخرى، لأن الهدف منه هو إلغاء الحكم محل الطعن، دون البت في الموضوع، باعتبار المجلس الأعلى محكمة قانون وليست محكمة وقائع.

المبحث الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف

أجاز المشرع لخصوم الدعوى الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواجهتهم، وبذلك تكون النيابة العامة والمحكوم عليه والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية هم أطراف الدعوى الذين خول لهم القانون حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.

وتجذر الإشارة إلى أن حق الطعن بالنقض يثبت لكل طرف في حدود الحق الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

وتجدر الإشارة أن الغاية من الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف، هو الإبطال الفعلي للمقرر القضائي، وأوضحت أن النيابة العامة تتقدم به لمصلحة المجتمع، وذلك ضد المتهم أو لفائدته، والمتهم

يتقدم به في حدود المقتضيات الجنائية والمدنية التي تخصه، وكذلك الشأن بالنسبة للطرف المدني في حدود مطالبه المدنية، والمسؤول المدني في حدود ما يمس مصالحه في الدعوى العمومية.

المطلب الأول: شروط طلب النقض الشكلية وآثاره

الفقرة الأولى: الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض

إمكانية الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أن المسطرة إذا شملت عدة أطراف وتغيب بعضهم، فإن الطرف الذي صدر في حقه مقرر نهائي، يمكنه أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، ويبقى من حق الطرف الآخر، عندما يصبح نهائيا في حقه.

الفقرة الثانية: الأحكام والقرارات التي لا تقبل الطعن بالنقض

إذا كان المبدأ العام هو قبول الطعن بالنقض في جميع الأحكام والقرارات والأوامر النهائية الصادرة في الجوهر، فإنه لا يستثنى منه إلا ما ورد بشأنه نص خاص يقضي بمنع الطعن بالنقض فيه.

وعليه فإن الأحكام والمقررات التي لا تقبل الطعن بالنقض تتحدد فيما يلي:

1) أحكام محاكم قضاء القرب.
2) الأحكام القاضية بعدم المتابعة.
3) المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع.
4) الأحكام والقرارات الصادرة بغرامة فقط غذا كان مبلغها لا يتجاوز 5000 درهم.

الفقرة الثالثة: كيفية التصريح بالنقض

يرفع التصريح بالنقض لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. ويقدم إما من طالب النقض أو محاميه. ويقيد التصريح في سجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته، أما إذا كان طالب النقض معتقلا، فإن تصريحه يكون صحيحا إذا قدمه شخصيا بالمؤسسة السجنية وفق الإجراءات المتطلبة قانونا كما رأينا في التصريح بالاستئناف.

الفقرة الرابعة: أجل الطعن بالنقض

أجل الطعن بالنقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أو في موطنه. وبطبيعة الحال فإن هذا الأجل أجل كامل. ويبتدئ الأجل بالنسبة للنيابة العامة، ولمن صدر الحكم حضوريا في حقه من يوم النطق به، وبالنسبة لمن كان الحكم بمثابة حضوري في حقه فإن الطعن يبتدئ من اليوم التالي لتبليغ الحكم إليه شخصيا أو في مسكنه، أما إذا كان الحكم غيابيا، فقد

حددت الفقرة الأخيرة من المادة 527 ق.م.ج أجل سريانه، وهو اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

الفقرة الخامسة: آثار الطعن بالنقض

من المعلوم أن أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض يوقفان تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت مقتضيات المادتين 392 و431 ق.م.ج من طرف هيئة الحكم، وتتعلق المادة 392 بالإمكانية الممنوحة للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، في أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر بمقتضاه بإيداع المتهم بالسجن أو بإلقاء القبض عليه، والذي يتم تنفيذه رغم الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

أما المادة 431 ق.م.ج فتنص على أنه يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر في حالة سراح لجلسة، وينفذ هذا الأمر بالرغم من كل طعن، أما التعويضات المدنية المحكوم بها، فإنها تنفذ بالرغم من الطعن بالنقض ولا يوقف أجل الطعن تنفيذها.

المطلب الثاني: أسباب النقض

تجدر الإشارة أن الطعن بالنقض يجب أن يرتكز في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن به على الأسباب الآتية:

1) خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.
2) الشطط في استعمال السلطة.
3) عدم الاختصاص.
4) الخرق الجوهري للقانون.
5) انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

الفرع الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات

المبحث الأول: حالات اطعن بإعادة النظر

يحق للأطراف الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. وفي هذه الحالة يودع الطالب، باستثناء النيابة العامة، كفالة مالية مبلغها 5000 درهم تحت طائلة عدم القبول، وإذا قضى المجلس بعدم قبول دعوى إعادة النظر، فإنه يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.

ويتم الطعن أيضا بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي طالها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، وكذلك الشأن إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار، والحالة الأخيرة تتعلق بالطعن ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها

عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد. وإذا تعلق الأمر بإصلاح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ ذلك بدون إحالة.

المبحث الثاني: مسطرة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور

يتم الطعن بواسطة مذكرة ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص وتقدم إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى. وأكدت هذه المادة على وجوب إيداع الكفالة المشار إليها في المادة 563 ق.م.ج، وبعدها يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور. وتباشر بعد ذلك الإجراءات. بحيث يقع تبليغ هذا الأمر إلى المدعي به خلال 15 يوما من تاريخ النطق به، مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور نوضوع طلبه بكتابة ضبط المجلس الأعلى. ويتولى المجلس الأعلى إجراء بحث حول مدى صحة الادعاء، ويبت في القضية. وإذا ثبت له الزور المدعي به، صرح المجلس الأعلى بوجوده وأمر برد المبلغ المودع للطالب.

الفرع الثالث: المراجعة

تعتبر المراجعة طريقا من طرق الطعن غير العادية، والمراجعة وإن كانت مثلها مثل النقض تقدم أمام المجلس الأعلى، فإنهما يختلفان عن بعضهما في كون أسباب النقض ترجع لأخطاء في تطبيق القانون على الوقائع، بينما أسباب المراجعة ترجع إلى أخطاء واقعية خاصة ترتب عنها نسبة الجريمة إلى شخص لم يرتكبها، ومن تم كانت الأحكام القابلة للمراجعة قليلة جدا.

وتجدر الإشارة أن المراجعة لا تقبل إلا عند انعدام أي طريق آخر للطعن يمكن استعماله.

المبحث الأول: حالات طلب المراجعة

وهي حالات أربع مذكورة على سبيل الحصر ووفق التسلسل الآتي:

- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلى بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله.
- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة.
- إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

المبحث الثاني: الأطراف الذين خولهم القانون حق طلب المراجعة

للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل، وللمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية، ولزوج المحكوم عليه المتوفي أو المصرح بغيبته، وأبنائه ووالديه، وورثته والموصي لهم، ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.

المبحث الثالث: أثر طلب المراجعة

إن طلب المراجعة يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون إن لم تكن قد نفذت، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى المجلس الأعلى، أما إذا شرع في تنفيذها فإن الإمكانية معطاة لوزير العدل في إصدار أمر بتسريح المحكوم عليه المعتقل والتالي إيقاف التنفيذ إلى حين صدور قرار المجلي الأعلى.

المبحث الرابع: مسطرة البت في طلب المراجعة

من المعلوم أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى المعروض عليها طلب المراجعة، تبت أول الأمر في قبول الطلب أو عدم قبوله، فإذا قبلته تنتقل لدراسة الموضوع، وإذا كانت عناصر الملف جاهزة فإنها تصدر حكمها، وإلا التجأت إما إلى القيام بالأبحاث والتحريات لإظهار الحقيقة، وعندها تصدر حكمها إما برفض الطعن، وإما بإبطال الحكم المطعون فيه.

وفي حالة صدور قرار بالإبطال، وارتأى المجلس الأعلى أنه يمكن إجراء مناقشات شفوية حضورية من جديد، أحال القضية على محكمة مماثلة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله، من حيث النوع والدرجة، أو على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى، للحكم فيها مرة أخرى.

وتتولى هذه المحكمة النظر في القضية من جديد حسب الإجراء العادية.

وفي حالة استحالة إجراء مناقشات شفوية حضورية جديدة في حالة الإبطال، إما بسبب وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤولية الجنائية، أو إذا وجد عذر قانوني يعيه أو في حالة تقادم الدعوى العمومية أو العقوبة، يتولى المجلس الأعلى بعد التثبت صراحة من إحدى حالات الاستحالة المشار إليها أعلاه، البت في موضوع القضية بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى، والقيمين الذين يعينهم المجلس للقيام مقام الشخص المتوفى.

وفي هذه الحالة يقتضي نظر المجلس الأعلى، على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها فقط دون باقي ما تم الحكم به في المقرر الذي تم إبطاله.

ويمكن اعتمادا على المقرر الجديد الذي ترتب عنه الحكم ببراءة المحكوم عليه، الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه من إجراء الحكم الصادر بإدانته، إلا أنه يتعين على المحكوم عليه تقديم طلب بذلك.

كما يمكن لذوي حقوقه الاستفادة من التعويض، وإن كان المشرع قد اشترط على أقارب ضحية الخطأ القضائي المتوفي، إثبات الضرر المادي الذي لحقهم من العقوبة المحكوم بها، وتتحمل الدولة ما يمكن أن يحكم به من تعويضات، مع إمكانية الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة.